

GESTIONE AZIENDALE

Guida alla Gestione Aziendale: da Base ad Avanzato

Manuale completo · Edizione 2026

A cura di **Dr. Leonardo Mascia**

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Indice

Lezione 1 Cos'è la gestione aziendale e perché non coincide con "fare il capo"

Lezione 2 Organigramma: dare una struttura a chi fa cosa

Lezione 3 Ruoli e responsabilità: la matrice RACI

Lezione 4 Il valore della delega: perché l'imprenditore che fa tutto è un rischio

Lezione 5 Obiettivi SMART: come si fissano obiettivi che funzionano davvero

Lezione 6 Le riunioni che funzionano (e quelle che sono solo tempo perso)

Lezione 7 Le forme contrattuali di lavoro: una panoramica pratica

Lezione 8 Il CCNL: cos'è e perché non puoi ignorarlo nell'assumere

Lezione 9 Il costo del lavoro: dal lordo dipendente al costo aziendale reale

Lezione 10 Selezione e inserimento di un nuovo dipendente: un processo, non un'improvvisazione

Lezione 11 KPI operativi: misurare quello che conta, non quello che è facile misurare

Lezione 12 Un cruscotto di indicatori essenziali per una piccola impresa

Lezione 13 La contrattualistica commerciale essenziale

Lezione 14 Condizioni generali di vendita e clausole da non dimenticare mai

Lezione 15 Il contratto di agenzia e gli altri rapporti commerciali comuni

Lezione 16 Delegare davvero: costruire un secondo livello di responsabilità

Lezione 17 Gestire la crescita: quando l'organizzazione della fase 1 non basta più

Lezione 18 Processi vs persone: perché un'azienda che dipende solo dalle persone è fragile

Lezione 19 Errori comuni di gestione nelle PMI italiane (e come evitarli)

Lezione 20 Il piano industriale e gli obiettivi strategici a 3-5 anni

Lezione 21 La gestione dei fornitori strategici e il vendor rating

Lezione 22 Il lavoro agile (smart working): regole essenziali per le PMI

Lezione 23 La gestione dei conflitti interni in azienda

Lezione 24 Il passaggio da PMI familiare a struttura manageriale: quando e come professionalizzare il management

Lezione 25 Caso pratico riassuntivo: la riorganizzazione di Verdi Srl

Come usare questa guida

Terza guida del catalogo, stessa impostazione delle precedenti (Contabilità, Fisco): si legge in ordine, ogni lezione ha **spiegazione semplice** → **esempio concreto** → **punto chiave**. Qui l'esempio concreto non è quasi mai un calcolo di Dare/Avere o di imposte, ma una situazione organizzativa reale — perché la gestione aziendale si impara vedendo come si comporta un'azienda vera, non con le formule.

Continuiamo con la stessa azienda delle guide precedenti:

Verdi Srl — piccola impresa commerciale che vende materiali per l'edilizia (la stessa delle guide Contabilità e Fisco). La seguiamo mentre cresce da "impresa di una persona che decide tutto" a "impresa organizzata" — è il filo conduttore di questa guida.

⚠ **Nota sulla parte contrattualistica/lavoro:** dove questa guida cita contratti di lavoro, CCNL o costo del lavoro, i numeri sono aggiornati al 2026 e verificati, ma — esattamente come per il fisco — cambiano nel tempo con la contrattazione collettiva e la normativa. Per un caso reale, verifica sempre con un consulente del lavoro.

Come è strutturata ogni lezione. Ogni lezione segue lo stesso schema, pensato per lo studio e per il ripasso: gli **obiettivi** (cosa saprai fare alla fine), la **spiegazione** divisa in paragrafi tematici, i **riferimenti normativi e principi** da conoscere, un **esempio pratico** svolto passo per passo, gli **errori comuni da evitare**, un **esercizio con soluzione** e una **sintesi** finale da rileggere prima di passare alla lezione successiva.

LIVELLO BASE — Le fondamenta dell'organizzazione

Questo primo livello si rivolge all'imprenditore di una piccola impresa, a chi sta per diventarlo e allo studente che vuole capire come si "monta" un'organizzazione prima ancora di occuparsi di contratti, costi del personale e crescita. Le sei lezioni costruiscono la cassetta degli attrezzi di base: la distinzione tra gestire e comandare, l'organigramma, la matrice RACI, la delega con soglie, gli obiettivi SMART e le riunioni orientate alla decisione. Ogni strumento viene applicato a Verdi Srl nella sua configurazione di partenza: cinque persone e un titolare da cui passa ogni decisione. Al termine del livello saprai rendere esplicito chi fa cosa, chi decide e con quali limiti. Il Livello Intermedio porta poi questi strumenti sulle persone (contratti, CCNL, costo del lavoro, selezione) e sulla misurazione delle prestazioni (KPI e cruscotto).

Lezione 1 — Cos'è la gestione aziendale e perché non coincide con "fare il capo"

Obiettivi della lezione - Distinguere la gestione aziendale dal semplice esercizio dell'autorità gerarchica. - Riconoscere le tre aree della gestione (organizzazione, persone e contratti, struttura e crescita) e collocarle nel percorso della guida. - Individuare i sintomi di un'impresa "accentrata" sul titolare. - Collegare l'organizzazione interna all'obbligo civilistico di dotarsi di assetti adeguati.

GESTIRE NON SIGNIFICA DECIDERE TUTTO

Nel linguaggio comune "gestire un'azienda" viene spesso confuso con "esserne il capo". Le due cose sono collegate, ma non coincidono. Il Codice Civile riconosce all'imprenditore il ruolo di vertice (art. 2086, primo comma: «L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori»), ma l'autorità da sola non produce organizzazione. Gestire un'azienda vuol dire costruire un **sistema** fatto di persone, ruoli, informazioni e processi che funzioni **anche quando l'imprenditore non è lì a controllare ogni cosa**.

La differenza è pratica, non filosofica. Un'impresa in cui ogni decisione passa dal titolare può funzionare finché i volumi sono piccoli e il titolare è sempre presente. Appena una di queste due condizioni viene meno (crescono gli ordini, il titolare si ammala, va in ferie o deve dedicarsi alla banca o a un nuovo investimento), l'impresa rallenta o si ferma. Il titolare diventa il **collo di bottiglia** del sistema che lui stesso ha creato.

Già all'inizio del Novecento Henri Fayol, nell'opera *Administration industrielle et générale* (1916), descriveva l'attività di direzione come l'insieme di cinque funzioni: prevedere, organizzare, comandare, coordinare e controllare. Il "comando" è solo una delle cinque. Le altre quattro richiedono strumenti, regole e informazioni che sopravvivono alla presenza fisica di chi comanda: sono esattamente gli strumenti che questa guida costruisce, uno alla volta.

LE TRE AREE DELLA GESTIONE AZIENDALE

La gestione aziendale, così come la tratta questa guida, si articola in tre aree, affrontate in ordine perché ciascuna poggia sulla precedente:

Area	Domanda a cui risponde	Lezioni
1. Organizzazione	Chi fa cosa, chi decide e come le persone si coordinano?	2-6 (Livello Base)
2. Persone e contratti	Come si assume, si inquadra, si valuta e si misura chi lavora in azienda?	7-12 (Livello Intermedio)
3. Struttura e crescita	Come cambia l'organizzazione quando l'azienda cresce e quali contratti commerciali la sostengono?	13-25 (Livello Avanzato)

L'ordine non è casuale. Assumere una persona senza aver definito il suo ruolo (area 1) produce inserimenti falliti (Lezione 10); far crescere un'azienda senza aver chiarito responsabilità e deleghe (area 1) moltiplica il caos invece di ridurlo (Lezione 17).

GESTIONE E OBBLIGHI DI LEGGE: GLI ASSETTI ADEGUATI

Per una società, organizzarsi non è soltanto una buona pratica. Dal 2019 il secondo comma dell'art. 2086 c.c., introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), impone all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. Per la Srl l'art. 2475 c.c. precisa che l'istituzione di questi assetti spetta esclusivamente agli amministratori.

Per Verdi Srl, una piccola società commerciale, "assetto organizzativo adeguato" non significa manuali di centinaia di pagine: significa, come minimo, sapere chi fa cosa (organigramma, Lezione 2), chi risponde di cosa (RACI, Lezione 3) e chi può decidere cosa e fino a quale limite (delega, Lezione 4). Il tema degli assetti viene sviluppato nella guida **Crisi d'impresa** (Lezione 2): qui basta fissare che gli strumenti del Livello Base sono anche il primo mattone di quell'obbligo.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 2086, primo comma, c.c.** — l'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i collaboratori: fonda l'autorità, non l'organizzazione.
- **Art. 2086, secondo comma, c.c.** (introdotto dal D.Lgs. 14/2019) — obbligo, per l'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva, di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati.
- **Art. 2475, primo comma, c.c.** — nella Srl l'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086 spetta esclusivamente agli amministratori.
- **Art. 3 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi)** — per l'imprenditore individuale richiede misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi; per quello collettivo rinvia agli assetti dell'art. 2086 c.c.

- **H. Fayol, *Administration industrielle et générale* (1916)** — le cinque funzioni della direzione (prevedere, organizzare, comandare, coordinare, controllare), base classica degli studi di management.

ESEMPIO PRATICO: LA DIAGNOSI DI PARTENZA DI VERDI SRL

Verdi Srl, come l'abbiamo conosciuta nelle guide precedenti, è una piccola impresa commerciale di materiali per l'edilizia gestita interamente dal titolare: contabilità, vendite, rapporti con i fornitori, tutto passa da lui. Una diagnosi rapida dei sintomi tipici dell'accentramento dà questo quadro:

Sintomo	Situazione in Verdi Srl	Lezione che lo affronta
Nessuno sa a chi rivolgersi per un problema nuovo	I reclami arrivano "a chi risponde al telefono"	2 e 3
Due persone fanno la stessa cosa, o nessuna la fa	Resi verificati a volte due volte, a volte mai	3
Ogni decisione minore richiede il titolare	Gli sconti, anche di pochi euro, li approva lui	4
Obiettivi solo generici	"Quest'anno dobbiamo vendere di più"	5
Riunioni lunghe senza decisioni	Un'ora a settimana con tutti, "per allinearsi"	6

Il quadro non dipende da persone poco capaci: è il risultato naturale di un'impresa cresciuta senza mai fermarsi a definire la propria organizzazione. È anche la causa più comune di stallo nelle piccole imprese italiane, e il percorso di questa guida segue esattamente l'uscita da questa situazione.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Confondere presenza e controllo.** Il titolare che "è sempre in negozio" crede di controllare tutto, ma controlla solo ciò che vede. Conseguenza: le aree che non vede (crediti, scorte, qualità del servizio) peggiorano senza segnali. Come evitarlo: sostituire la presenza con regole e informazioni periodiche.
2. **Rimandare l'organizzazione a "quando saremo più grandi".** Conseguenza: la crescita arriva su una struttura che non la regge (Lezione 17). Come evitarlo: impostare organigramma e deleghe già a 4-5 persone, quando costa poco.
3. **Pensare che l'organizzazione sia burocrazia.** Conseguenza: si rifiuta qualsiasi regola scritta e si resta dipendenti dalla memoria delle persone (Lezione 18). Come evitarlo: scrivere solo l'essenziale, ma scriverlo.
4. **Ignorare il profilo civilistico.** Conseguenza: in caso di crisi l'assenza di assetti adeguati pesa sulla posizione degli amministratori. Come evitarlo: considerare organigramma, RACI e deleghe documentati anche come prova di diligenza organizzativa.

ESERCIZIO

Il titolare di Verdi Srl annota per una settimana tipo come impiega le sue **55 ore** di lavoro:

Attività	Ore
Vendite a clienti chiave	12
Ordini ai fornitori (riordini di routine)	8
Interruzioni e richieste varie del personale	8
Controllo documenti e prima nota	7
Approvazione sconti	6
Supervisione del magazzino	6
Gestione reclami	5
Strategia, banca, nuovi progetti	3

Calcola: (a) la quota di tempo dedicata a strategia e indirizzo; (b) la quota assorbita dalle interruzioni; (c) la quota di tempo su attività potenzialmente delegabili (riordini di routine, prima nota, sconti, magazzino, reclami). Commenta il risultato.

Soluzione

Totale ore: $12 + 8 + 8 + 7 + 6 + 6 + 5 + 3 = 55$.

(a) Strategia e indirizzo: $3 \div 55 = 5,5\%$ circa. (b) Interruzioni: $8 \div 55 = 14,5\%$ circa. (c) Attività delegabili: $8 + 7 + 6 + 6 + 5 = 32$ ore; $32 \div 55 = 58,2\%$ circa.

Commento: il titolare dedica alle decisioni che solo lui può prendere (strategia, banca, investimenti) poco più di un ventesimo del suo tempo, mentre quasi sei ore su dieci vanno ad attività che un sistema organizzato potrebbe affidare ad altri, con regole e soglie chiare. Le 8 ore di interruzioni sono in buona parte una conseguenza diretta dell'assenza di deleghe: ridurre le attività delegabili riduce anche le interruzioni. È la fotografia di un'impresa "gestita dal capo" e non ancora "gestita da un sistema".

IN SINTESI

- Gestire un'azienda significa costruire un sistema che funzioni anche senza la presenza costante del titolare.
- L'autorità dell'imprenditore (art. 2086, primo comma, c.c.) non basta: servono regole, ruoli e informazioni.
- Le tre aree della gestione sono organizzazione, persone e contratti, struttura e crescita, in quest'ordine.
- Per le società l'organizzazione è anche un obbligo: assetti adeguati ex art. 2086, secondo comma, c.c.
- Il primo passo è una diagnosi onesta di dove il titolare è diventato collo di bottiglia.

Lezione 2 — Organigramma: dare una struttura a chi fa cosa

Obiettivi della lezione - Definire che cos'è un organigramma e quali informazioni deve contenere. - Disegnare l'organigramma di una piccola impresa partendo dalla situazione reale. - Usare l'organigramma per individuare buchi e sovrapposizioni di responsabilità. - Distinguere tra struttura formale e funzionamento effettivo dell'organizzazione.

CHE COS'È UN ORGANIGRAMMA E CHE COSA NON È

L'**organigramma** è la rappresentazione grafica della struttura organizzativa: mostra **chi fa cosa** (le unità o funzioni) e **chi risponde a chi** (le linee di dipendenza gerarchica). Ogni riquadro rappresenta una posizione o una funzione, ogni linea un rapporto di riporto.

Anche un'azienda di cinque persone ne ha bisogno. La differenza rispetto a una grande impresa è che nella piccola l'organigramma spesso esiste già, ma **solo nella testa del titolare**. Finché il titolare è presente e l'azienda non cambia, la cosa regge; diventa un problema quando l'azienda cresce, quando entra una persona nuova che non conosce le regole non scritte, o quando il titolare è assente e nessuno sa chi debba decidere.

Un organigramma non è: - **un'attribuzione di prestigio**: indica responsabilità, non importanza personale; - **un mansionario**: dice dove si colloca una funzione, non descrive nel dettaglio le attività (per quello serve la matrice RACI, Lezione 3); - **un documento immutabile**: va aggiornato ogni volta che cambia la struttura (Lezioni 16 e 17).

LE COMPONENTI DI BASE DI UNA STRUTTURA

Henry Mintzberg (*The Structuring of Organizations*, 1979) ha proposto un modello, ancora oggi molto usato, che individua cinque parti in ogni organizzazione: il **vertice strategico** (chi fissa la direzione), la **linea intermedia** (i responsabili che traducono la direzione in attività), il **nucleo operativo** (chi svolge il lavoro di base: vendere, movimentare la merce), la **tecnostuttura** (chi standardizza il lavoro: qualità, pianificazione, controllo) e lo **staff di supporto** (servizi indiretti: amministrazione, personale, informatica).

In una piccola impresa molte di queste parti coincidono con poche persone, e la linea intermedia non esiste ancora. Mintzberg chiama questa configurazione **struttura semplice**: un vertice che coordina direttamente tutti. È la struttura di Verdi Srl oggi, ed è adeguata alle sue dimensioni. Il punto non è complicarla, ma renderla esplicita.

PERCHÉ SCRIVERLO: BUCHI E SOVRAPPOSIZIONI

Rendere esplicito l'organigramma serve a far emergere due tipi di problema:

Problema	Che cosa succede	Esempio tipico
Buco	Un'attività non è di nessuno	Il cliente che chiama per un reclamo non sa a chi rivolgersi, e chi risponde lo "parcheggia"
Sovrapposizione	Un'attività è di più persone senza coordinamento	Due addetti richiamano lo stesso cliente con informazioni diverse

Esiste anche un profilo giuridico. L'art. 2104, secondo comma, c.c. impone al lavoratore di osservare le disposizioni impartite dall'imprenditore e dai **collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende**. Se le linee di dipendenza non sono chiare, non è chiaro nemmeno da chi il lavoratore debba ricevere istruzioni: un'ambiguità che genera conflitti (Lezione 23) e complica la gestione disciplinare.

RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

- **Art. 2086, primo comma, c.c.** — l'imprenditore è al vertice e da lui dipendono gerarchicamente i collaboratori: è la "radice" di ogni organigramma.
- **Art. 2104, secondo comma, c.c.** — dovere del lavoratore di osservare le disposizioni dell'imprenditore e dei collaboratori da cui gerarchicamente dipende.
- **Art. 2086, secondo comma, c.c.** — l'organigramma è il primo elemento documentale dell'assetto organizzativo adeguato.
- **UNI EN ISO 9001:2015, punto 5.3** — chiede all'alta direzione di assegnare, comunicare e far comprendere ruoli, responsabilità e autorità all'interno dell'organizzazione.
- **H. Mintzberg, *The Structuring of Organizations* (1979)** — le cinque parti dell'organizzazione e la "struttura semplice" tipica delle piccole imprese.

ESEMPIO PRATICO: L'ORGANIGRAMMA DI VERDI SRL

Verdi Srl ha **5 persone**: il titolare, un magazziniere, due addetti vendita e un'impiegata amministrativa. L'organigramma minimo, ma esplicito, è questo:

Titolare / | \ Amministrazione Vendite (x2) Magazzino

Passo 1 — Elencare le persone e le attività reali. Non quelle "previste", ma quelle svolte davvero nell'ultimo mese.

Passo 2 — Raggruppare le attività in funzioni. Tre funzioni operative (amministrazione, vendite, magazzino) più il vertice.

Passo 3 — Tracciare i riporti. Tutte e tre le funzioni rispondono al titolare, che ha quindi **4 riporti diretti** (1 amministrazione, 2 vendite, 1 magazzino): un numero gestibile per una persona sola.

Passo 4 — Verificare buchi e sovrapposizioni. Scorrendo le attività emergono due punti critici:

Attività	Prima	Dopo l'organigramma
Reclami dei clienti	"Chi risponde al telefono"	Funzione Vendite (dettagli nella RACI, Lezione 3)
Controllo della merce resa	A volte vendite, a volte magazzino	Funzione Magazzino

Passo 5 — Condividere. L'organigramma viene appeso in ufficio e spiegato in cinque minuti a tutti. Anche così semplice, risolve un problema molto comune: il cliente che chiama per un reclamo e non sa a chi rivolgersi, oppure due persone che fanno la stessa cosa pensando che tocchi all'altro.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Disegnare l'organigramma "ideale" invece di quello reale.** Conseguenza: un documento che nessuno riconosce e nessuno usa. Come evitarlo: partire da ciò che succede oggi, poi correggere.
2. **Nominare "responsabili" senza autorità.** Conseguenza: titoli vuoti che generano frustrazione. Come evitarlo: collegare ogni riquadro a responsabilità e deleghe precise (Lezioni 3-4).
3. **Lasciare il titolare in ogni casella.** Conseguenza: l'organigramma certifica l'accentramento invece di superarlo. Come evitarlo: per ogni funzione indicare una persona di riferimento diversa dal titolare, quando esiste.
4. **Non aggiornarlo.** Conseguenza: dopo un'assunzione o un'uscita l'organigramma mente. Come evitarlo: rivederlo a ogni variazione di personale e almeno una volta l'anno.

ESERCIZIO

Bianchi Srl, piccola ferramenta, ha 6 persone: il titolare, la moglie del titolare (che segue fatture e pagamenti ma "dà una mano" anche in negozio), due commessi, un magazziniere e un autista che consegna ai cantieri. Gli ordini ai fornitori li fanno "un po' il titolare, un po' il magazziniere". Le consegne le programma chi prende l'ordine.

Disegna l'organigramma, conta i riporti diretti del titolare e indica almeno un buco e una sovrapposizione.

Soluzione

Organigramma possibile:

Titolare / | \ Amministrazione Vendite (x2) Magazzino Consegne

Riporti diretti del titolare: 1 (amministrazione) + 2 (commessi) + 1 (magazziniere) + 1 (autista) = **5**.

- **Sovrapposizione:** gli ordini ai fornitori sono fatti sia dal titolare sia dal magazziniere, con rischio di ordini doppi o mancanti. Va assegnata un'unica funzione (tipicamente il magazzino, con soglie di spesa: Lezione 4).
- **Buco:** la programmazione delle consegne non è di nessuno in modo stabile ("chi prende l'ordine"), quindi nessuno ha la visione complessiva dei giri dell'autista. Va attribuita a una funzione precisa.
- **Ambiguità di ruolo:** la persona dell'amministrazione lavora anche in negozio; l'organigramma deve dire in quale funzione risponde e a chi, per evitare che riceva istruzioni contraddittorie.

IN SINTESI

- L'organigramma mostra chi fa cosa e chi risponde a chi.
- Anche un'azienda di 5 persone ne ha bisogno: spesso esiste solo nella testa del titolare.
- Il suo scopo, in una piccola impresa, è rendere esplicito l'implicito, non creare gerarchie rigide.

- Serve a far emergere buchi (nessuno se ne occupa) e sovrapposizioni (due persone fanno la stessa cosa).
 - Va disegnato sulla realtà, condiviso con il team e aggiornato a ogni cambiamento.
-

Lezione 3 — Ruoli e responsabilità: la matrice RACI

Obiettivi della lezione - Spiegare il significato delle quattro lettere della matrice RACI. - Costruire una matrice RACI per un processo aziendale reale. - Applicare la regola "un solo Accountable per attività" e verificarne il rispetto. - Usare la RACI come base per deleghe, riunioni e selezione del personale.

DALL'ORGANIGRAMMA ALLE ATTIVITÀ

L'organigramma (Lezione 2) dice **chi sta dove**. Non dice chi fa che cosa sulla singola attività: chi riceve il reclamo? Chi verifica la merce? Chi decide il rimborso? Sono domande che attraversano più funzioni, e proprio nei passaggi tra una funzione e l'altra nascono gli errori.

Lo strumento più semplice ed efficace per rispondere è la **matrice RACI**, nota nel project management come *Responsibility Assignment Matrix* (RAM). Si costruisce mettendo le attività in riga e le persone o funzioni in colonna; in ogni incrocio si indica il ruolo della persona su quell'attività con una delle quattro lettere.

LE QUATTRO LETTERE

Lettera	Significato	Domanda chiave	Regola
R — Responsible	Chi esegue materialmente l'attività	Chi fa il lavoro?	Almeno uno; possono essere più persone
A — Accountable	Chi risponde del risultato finale e approva	Chi ne risponde se va male?	Uno solo per attività
C — Consulted	Chi va consultato prima di decidere	Di chi serve il parere?	Comunicazione a due vie
I — Informed	Chi va informato del risultato	Chi deve saperlo?	Comunicazione a una via

Spesso la stessa persona è sia R sia A (si scrive "R/A"): esegue l'attività e ne risponde. È normale nelle piccole imprese ed è anzi il segno di una delega ben riuscita.

PERCHÉ "UN SOLO A" È LA REGOLA DECISIVA

Il caso più comune di caos organizzativo non è "nessuno fa niente": è **due persone che pensano entrambe di essere responsabili**, oppure nessuna delle due lo pensa. La colonna A risolve esattamente questo, perché impone di scegliere **un solo** responsabile finale per ogni attività. Con due A, ciascuno aspetta l'altro o, peggio, decidono in modo diverso; senza A, il risultato non è di nessuno.

La lettura della matrice va fatta in due direzioni: - **per riga** (attività): ogni riga deve avere esattamente una A e almeno una R; - **per colonna** (persona): una colonna piena di A indica un accentramento eccessivo; una colonna senza R né A indica una persona il cui ruolo non è definito.

C'è anche un collegamento con il diritto del lavoro: le attività assegnate come R devono essere coerenti con le mansioni e il livello di inquadramento della persona (art. 2103 c.c. e CCNL applicato, Lezione 8). La RACI è quindi anche la base per descrivere correttamente un ruolo prima di assumere (Lezione 10).

RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

- **Responsibility Assignment Matrix (RACI)** — strumento diffuso nel project management (PMI, *PMBOK Guide*): una sola A per attività o deliverable, R per chi esegue, C e I per i flussi di comunicazione.
- **UNI EN ISO 9001:2015, punto 5.3** — l'alta direzione deve assegnare e comunicare responsabilità e autorità per i ruoli pertinenti: la RACI è un modo pratico per documentarlo.
- **Art. 2103 c.c.** — il lavoratore va adibito alle mansioni per cui è stato assunto o a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale: le R assegnate devono rispettarlo.
- **Art. 2086, secondo comma, c.c.** — una RACI sulle attività critiche è parte dell'assetto organizzativo adeguato.

ESEMPIO PRATICO: LA GESTIONE DI UN RECLAMO IN VERDI SRL

La matrice di partenza, sulle tre attività principali del processo, è questa:

Attività	Titolare	Addetto vendita	Magazziniere
Ricevere il reclamo	I	R/A	—
Verificare la merce resa	I	C	R/A
Decidere il rimborso (sopra 200 €)	A	R	—

Lettura passo per passo:

1. **Ricevere il reclamo:** l'addetto vendita lo raccoglie e ne risponde (R/A); il titolare viene solo informato. Il cliente ha finalmente un interlocutore certo.
2. **Verificare la merce resa:** la verifica fisica è del magazziniere, che esegue e risponde dell'esito (R/A); l'addetto vendita viene consultato perché conosce la storia del cliente e dell'ordine. Il titolare è informato.
3. **Decidere il rimborso sopra 200 €:** l'addetto istruisce la pratica (R), ma la decisione e la responsabilità restano al titolare (A). Sotto i 200 €, come vedremo con la delega (Lezione 4), la decisione può essere affidata all'addetto.

Completando il processo con l'amministrazione, che gestisce la parte contabile del rimborso, la matrice diventa:

Attività	Titolare	Addetto vendita	Magazziniere	Amministrazione
Ricevere il reclamo	I	R/A	—	—
Verificare la merce resa	I	C	R/A	—
Decidere il rimborso (fino a 200 €)	I	R/A	—	I
Decidere il rimborso (sopra 200 €)	A	R	—	I
Emettere la nota di credito	I	—	—	R/A
Comunicare l'esito al cliente	—	R/A	—	—

Controllo per riga: ogni attività ha una sola A. Controllo per colonna: il titolare ha una sola A (i rimborsi rilevanti), contro le decisioni "su tutto" della situazione iniziale.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Due A sulla stessa riga.** Conseguenza: decisioni contraddittorie o attese reciproche. Come evitarlo: se due persone rivendicano la A, una diventa C.
2. **Righe senza A.** Conseguenza: nessuno risponde del risultato e l'errore si ripete (Lezione 17). Come evitarlo: controllare ogni riga prima di approvare la matrice.
3. **Troppi C.** Conseguenza: ogni decisione richiede giri di consultazione e rallenta. Come evitarlo: consultare solo chi ha informazioni indispensabili; gli altri sono I.
4. **Matrice troppo dettagliata.** Conseguenza: un documento di cento righe che nessuno legge. Come evitarlo: limitarsi alle attività critiche (reclami, sconti, chiusure contabili, ordini rilevanti).
5. **RACI non comunicata.** Conseguenza: le persone continuano a comportarsi come prima. Come evitarlo: presentarla al team e richiamarla quando nasce un dubbio.

ESERCIZIO

Il titolare di Verdi Srl ha abbozzato questa matrice per il processo "ordine a un fornitore":

Attività	Titolare	Magazziniere	Amministrazione
Rilevare la merce sotto scorta	—	R	—
Emettere l'ordine (fino a 2.000 €)	A	R/A	—
Emettere l'ordine (oltre 2.000 €)	—	R	—
Controllare la fattura del fornitore	I	C	R

Individua gli errori e proponi una versione corretta.

Soluzione

Errori: - **Riga 1:** manca la A. Il magazziniere rileva la scorta, ma nessuno risponde del fatto che la rilevazione sia fatta. Correzione: magazziniere R/A. - **Riga 2:** due A (titolare e magazziniere). Correzione: magazziniere R/A, titolare I. È proprio lo scopo della soglia di 2.000 €. - **Riga 3:** manca la A. Sopra soglia deve decidere il titolare. Correzione: titolare A, magazziniere R. - **Riga 4:** manca la A. Correzione: amministrazione R/A (oppure titolare A se si vuole mantenere il controllo finale sui pagamenti).

Versione corretta:

Attività	Titolare	Magazziniere	Amministrazione
Rilevare la merce sotto scorta	—	R/A	—
Emettere l'ordine (fino a 2.000 €)	I	R/A	—
Emettere l'ordine (oltre 2.000 €)	A	R	I
Controllare la fattura del fornitore	I	C	R/A

Ogni riga ha ora una e una sola A.

IN SINTESI

- L'organigramma dice chi sta dove; la RACI dice chi fa cosa su ogni attività.
- R esegue, A risponde, C viene consultato, I viene informato.
- Ogni attività deve avere **una sola** A e almeno una R.
- La matrice si legge per riga (attività) e per colonna (persona) per scovare buchi e accentramenti.
- Le responsabilità assegnate devono essere coerenti con mansioni e inquadramento contrattuale.

Lezione 4 — Il valore della delega: perché l'imprenditore che fa tutto è un rischio

Obiettivi della lezione - Definire la delega e distinguerla dal semplice trasferimento di lavoro. - Impostare una delega con i suoi tre elementi: oggetto, limite, informazioni. - Fissare soglie di delega coerenti con i margini aziendali. - Riconoscere i casi in cui la delega ha requisiti formali di legge.

DELEGARE NON È "DARSI MENO DA FARE"

Delegare significa affidare a un'altra persona una responsabilità **insieme all'autorità e alle informazioni necessarie per esercitarla**. Se manca l'autorità, non è delega: è solo passare il lavoro senza passare il potere di farlo bene. Chi riceve un compito ma deve chiedere il permesso per ogni passo non è un delegato, è un esecutore che aspetta.

L'imprenditore che fa tutto è un **rischio** per tre motivi: - **continuità**: se è assente, le decisioni si fermano; - **capacità**: il suo tempo è limitato, e ogni ora spesa su decisioni minori è sottratta a quelle strategiche (Lezione 1, esercizio); - **crescita**: l'azienda non può crescere oltre la capacità decisionale di una sola persona (Lezione 16).

I TRE ELEMENTI DI UNA BUONA DELEGA

Una buona delega contiene sempre tre elementi insieme:

Elemento	Domanda	Esempio
Cosa	Quale decisione o attività si affida?	Concessione di sconti ai clienti
Fino a che limite	Soglia, budget, perimetro	Fino al 5% del prezzo di listino
Con quali informazioni	Su che base si decide bene?	Listino, margini per reparto, storico del cliente

Mancarne anche uno solo trasforma la delega in confusione o in rischio. Senza il "cosa" la persona non sa di cosa risponde; senza il limite può impegnare l'azienda oltre il ragionevole; senza informazioni decide al buio.

Non è un caso che lo stesso schema si ritrovi nel Codice Civile. Per le società di capitali, l'art. 2381, terzo comma, prevede che il consiglio di amministrazione **determini il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega** conferita agli amministratori delegati, e che possa sempre impartire direttive o avocare a sé operazioni delegate. La norma riguarda le deleghe tra amministratori (per la Srl vi rinvia l'art. 2475, ultimo comma), ma il principio gestionale è identico: chi delega fissa contenuto e limiti, e mantiene il potere di controllo.

DELEGA GESTIONALE E DELEGA CON EFFETTI DI LEGGE

Occorre distinguere due piani:

1. **Delega gestionale interna** (sconti, ordini, rimborsi): è una scelta organizzativa, che conviene comunque mettere per iscritto (anche una semplice nota interna) perché sia chiara e verificabile.
2. **Delega con effetti giuridici specifici**: in alcune materie la legge fissa requisiti precisi. L'esempio più importante è la **delega di funzioni in materia di salute e sicurezza** (art. 16 D.Lgs. 81/2008): è valida solo se risulta da atto scritto con data certa, se il delegato possiede professionalità ed esperienza adeguate, se gli sono attribuiti poteri di organizzazione, gestione e controllo e l'autonomia di spesa necessaria, e se la accetta per iscritto. Alcuni obblighi, come la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non sono delegabili (art. 17). Il tema è trattato nella guida **Sicurezza sul lavoro**.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 2381, terzo comma, c.c.** — il consiglio di amministrazione determina contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; può impartire direttive e avocare operazioni.
- **Art. 2475, ultimo comma, c.c.** — nella Srl si applica, in quanto compatibile, l'art. 2381.
- **Art. 16 D.Lgs. 81/2008** — requisiti della delega di funzioni in materia di sicurezza: atto scritto con data certa, professionalità del delegato, poteri e autonomia di spesa, accettazione scritta, adeguata pubblicità.
- **Art. 17 D.Lgs. 81/2008** — obblighi del datore di lavoro non delegabili (valutazione dei rischi e relativo documento, designazione del RSPP).

ESEMPIO PRATICO: GLI SCONTI IN VERDI SRL

Situazione iniziale. Il titolare di Verdi Srl approva personalmente ogni sconto ai clienti, anche il più piccolo. Gli addetti vendita lo chiamano **in media 8 volte al giorno** per sconti di pochi euro, e quando il titolare è in ferie le vendite rallentano perché nessuno può decidere.

Passo 1 — Capire quanto pesa davvero uno sconto. Prima di fissare la soglia, il titolare guarda i margini. Nel reparto B (attrezzi) i costi variabili sono 50.000 € su 70.000 € di ricavi (guida **Controllo di gestione**, Lezioni 4-5), cioè circa il 71,4% dei ricavi; il margine di contribuzione è quindi il 28,6% circa. Su una vendita di 1.000 € a listino:

	Senza sconto	Con sconto 5%
Ricavo	1.000,00 €	950,00 €
Costi variabili (≈71,4%)	714,29 €	714,29 €
Margine di contribuzione	285,71 €	235,71 €

Lo sconto del 5% riduce il prezzo del 5%, ma il margine di contribuzione del **17,5%** (50 € su 285,71 €). Ecco perché la soglia non va scelta "a sensazione": gli sconti erodono il margine molto più di quanto suggerisca la percentuale.

Passo 2 — Fissare la delega. - *Cosa*: concessione di sconti ai clienti. - *Limite*: fino al 5% decide liberamente l'addetto vendita; oltre serve l'ok del titolare. - *Informazioni*: listino aggiornato, tabella dei margini per reparto, storico acquisti del cliente.

Passo 3 — Aggiornare la RACI (Lezione 3): "Sconto fino al 5%": addetto R/A, titolare I (con un riepilogo settimanale); "Sconto oltre il 5%": addetto R, titolare A.

Passo 4 — Controllare. Il riepilogo settimanale degli sconti concessi permette al titolare di verificare che la delega sia usata bene, senza intervenire su ogni singola vendita.

Risultato: il titolare mantiene il controllo su ciò che conta davvero, senza essere un collo di bottiglia su ogni decisione minore.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- 1. Delegare il compito ma non l'autorità.** Conseguenza: la persona continua a chiedere il permesso e il titolare resta interrotto. Come evitarlo: dichiarare esplicitamente che, entro la soglia, la decisione è del delegato.
- 2. Delega senza soglia.** Conseguenza: decisioni che impegnano l'azienda oltre il ragionevole (sconti eccessivi, ordini fuori budget). Come evitarlo: fissare sempre un limite numerico o di perimetro.
- 3. Delega senza informazioni.** Conseguenza: decisioni prese al buio, ad esempio sconti concessi sui prodotti a margine più basso. Come evitarlo: dare al delegato i dati che il titolare usava per decidere.
- 4. Revocare la delega al primo errore.** Conseguenza: nessuno si assume più responsabilità. Come evitarlo: correggere con il feedback e, se serve, rivedere la soglia, non abolirla.
- 5. Trattare come delega gestionale una delega che ha requisiti di legge.** Conseguenza: in materia di sicurezza una delega priva dei requisiti dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008 non trasferisce la responsabilità. Come evitarlo: per sicurezza e materie regolate farsi assistere da un professionista.

ESERCIZIO

In Verdi Srl, delle 8 richieste di sconto giornaliere al titolare, il 75% riguarda sconti fino al 5%. Ogni richiesta costa al titolare circa 5 minuti tra interruzione e ripresa del lavoro. Considera 5 giorni lavorativi a settimana.

(a) Quante telefonate al giorno restano dopo la delega? (b) Quanto tempo settimanale recupera il titolare? (c) Su una vendita del reparto B da 2.000 € a listino, calcola il margine di contribuzione senza sconto, con sconto del 5% e con sconto dell'8%, e la riduzione percentuale del margine nei due casi (costi variabili pari a 5/7 dei ricavi a listino).

Soluzione

(a) Richieste delegate: $8 \times 75\% = 6$. Restano **2 telefonate al giorno**.

(b) Tempo prima: $8 \times 5 = 40$ minuti/giorno. Tempo dopo: $2 \times 5 = 10$ minuti/giorno. Risparmio: $30 \text{ minuti/giorno} \times 5 \text{ giorni} = \mathbf{150 \text{ minuti, cioè 2,5 ore a settimana}}$.

(c) Costi variabili: $2.000 \times 5/7 = 1.428,57 \text{ €}$.

	Ricavo	Margine di contribuzione	Riduzione del margine
Senza sconto	2.000,00 €	571,43 €	—
Sconto 5%	1.900,00 €	471,43 €	-17,5%
Sconto 8%	1.840,00 €	411,43 €	-28,0%

Uno sconto dell'8% "costa" più di un quarto del margine della vendita: è giusto che oltre il 5% la decisione resti al titolare, che conosce la situazione complessiva del cliente e del reparto.

IN SINTESI

- Delegare significa trasferire responsabilità **con** autorità e informazioni.
- Una buona delega ha tre elementi: cosa, fino a che limite, con quali informazioni.
- Le soglie vanno fissate guardando i margini, non a sensazione.
- La delega va controllata con riepiloghi periodici, non con l'approvazione caso per caso.
- In alcune materie, come la sicurezza sul lavoro, la delega ha requisiti formali di legge.

Lezione 5 — Obiettivi SMART: come si fissano obiettivi che funzionano davvero

Obiettivi della lezione - Riconoscere la differenza tra un'intenzione e un obiettivo operativo. - Formulare obiettivi secondo i cinque criteri SMART. - Tradurre un obiettivo annuale o semestrale in traguardi mensili verificabili. - Collegare gli obiettivi a responsabilità (RACI) e a numeri contabili reali.

DALL'INTENZIONE ALL'OBIETTIVO

Un obiettivo generico, come "vendere di più" o "essere più organizzati", non aiuta nessuno a sapere cosa fare lunedì mattina. Non dice quanto, entro quando, chi se ne occupa, né come si capirà se è stato raggiunto. È un'intenzione, non un obiettivo.

L'idea di gestire un'azienda attraverso obiettivi espliciti e condivisi risale alla *management by objectives* resa celebre da Peter Drucker in *The Practice of Management* (1954). Il metodo **SMART**, proposto da George T. Doran nel 1981 sulla rivista *Management Review*, è lo strumento pratico più diffuso per scriverli bene.

I CINQUE CRITERI

Lettera	Criterio	Domanda	Esempio negativo → positivo
S	Specifico	Che cosa esattamente?	"Vendere di più" → "Aumentare il fatturato del reparto attrezzi"
M	Misurabile	Con quale numero lo verifico?	"Molto di più" → "+15%"
A	Attribuibile	A chi è assegnato? (Lezione 3)	"Tutti" → "Addetto vendite reparto B"
R	Realistico	È raggiungibile con le risorse reali?	"Raddoppiare in un mese" → "+15% in un semestre, con 2 promozioni al mese"
T	Temporizzato	Entro quando?	"Prima o poi" → "Entro il 30 giugno"

Nella versione originale di Doran la "A" sta per *assignable*, cioè attribuibile a una persona: per questo la guida la traduce con "Attribuibile" e la collega alla colonna A della matrice RACI. Altre versioni diffuse leggono la A come "Achievable" (raggiungibile) e la R come "Relevant" (rilevante): il principio non cambia.

PERCHÉ IL "REALISTICO" VA VERIFICATO CON I NUMERI

Il criterio più trascurato è il quarto. Un obiettivo irrealistico demotiva; uno troppo facile non cambia nulla. Per verificarlo servono i numeri della contabilità e del controllo di gestione: quanto fattura oggi il reparto, quanto margine genera, quale sforzo commerciale serve. Gli obiettivi SMART diventano poi la base del budget annuale (guida **Controllo di gestione**, Lezione 10) e dei KPI (Lezione 11), e si inseriscono in un orizzonte pluriennale con il piano industriale (Lezione 20).

RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

- G. T. Doran, "There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives", *Management Review*, vol. 70, n. 11, novembre 1981 — formulazione originale: Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time-related.
- P. F. Drucker, *The Practice of Management* (1954) — origine della *management by objectives*: obiettivi individuali allineati a quelli dell'organizzazione e verificati nel tempo.
- Guida **Controllo di gestione**, Lezioni 2, 4 e 5 — dati del reparto B di Verdi Srl (ricavi, costi, break-even, margine di contribuzione) usati per verificare il realismo dell'obiettivo.

ESEMPIO PRATICO: L'OBIETTIVO DEL REPARTO ATTREZZI DI VERDI SRL

Partenza. L'obiettivo dichiarato dal titolare a gennaio è "vendere di più".

Riformulazione SMART: "Aumentare il fatturato del reparto attrezzi (reparto B, guida *Contabilità* Lezione 20) del 15% entro il 30 giugno, responsabile: addetto vendite reparto B, tramite 2 nuove promozioni mensili."

Passo 1 — Il dato di partenza. Il reparto B fattura 70.000 € l'anno (guida **Controllo di gestione**, Lezione 2). Ipotizzando, per semplicità, vendite distribuite uniformemente nell'anno, il primo semestre vale 35.000 €.

Passo 2 — Il target. L'obiettivo si legge come fatturato del primo semestre superiore del 15% rispetto al riferimento:

Voce	Calcolo	Valore
Fatturato semestrale di riferimento	$70.000 \div 2$	35.000 €
Target semestrale	$35.000 \times 1,15$	40.250 €
Incremento da ottenere	$40.250 - 35.000$	5.250 €
Target mensile	$40.250 \div 6$	6.708 € circa (contro 5.833 € circa)

Passo 3 — Verifica del realismo. Le promozioni previste sono 2 al mese per 6 mesi, cioè 12. Ciascuna deve generare in media $5.250 \div 12 = 437,50$ € di vendite aggiuntive: un valore plausibile per un reparto che vende attrezzi a clientela professionale.

Passo 4 — Che cosa vale l'obiettivo. Con un margine di contribuzione del 28,6% circa (costi variabili pari a 5/7 dei ricavi), 5.250 € di vendite aggiuntive generano circa **1.500 €** di margine in più ($5.250 \times 2/7$).

Passo 5 — Lettura critica. Anche se ripetuto su tutto l'anno, un +15% porterebbe il reparto a $70.000 \times 1,15 = 80.500$ €, ancora **sotto il break-even di 105.000 €** (guida **Controllo di gestione**, Lezione 4). L'obiettivo è quindi realistico ma non risolutivo: è la prima tappa di un percorso pluriennale, che il piano industriale (Lezione 20) porta a 150.000 € in tre anni.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Obiettivi senza numero.** Conseguenza: a fine periodo non si sa se sono stati raggiunti, e la discussione diventa di opinioni. Come evitarlo: ogni obiettivo deve avere un indicatore e un valore target.
- Obiettivi assegnati "al team".** Conseguenza: nessuno se ne sente responsabile. Come evitarlo: un solo responsabile, come la A della RACI.
- Obiettivi irrealistici "per motivare".** Conseguenza: demotivazione e abbandono dopo poche settimane. Come evitarlo: verificare il target con i dati storici e le risorse disponibili.
- Nessuna tappa intermedia.** Conseguenza: ci si accorge del ritardo solo a scadenza. Come evitarlo: tradurre l'obiettivo in traguardi mensili e verificarli.
- Troppi obiettivi insieme.** Conseguenza: dispersione dell'attenzione. Come evitarlo: per ogni persona, pochi obiettivi prioritari (in genere non più di tre).

ESERCIZIO

Il reparto B di Verdi Srl registra **160 resi all'anno** (guida **Controllo di gestione**, Lezione 21). Il titolare dice: "dobbiamo avere meno resi".

Riformula l'obiettivo in modo SMART, ipotizzando una riduzione del 25% in 12 mesi affidata al magazziniere, e calcola il valore annuo e mensile da raggiungere.

Soluzione

Calcolo: - Resi attuali: 160 l'anno, cioè $160 \div 12 = 13,3$ al mese circa. - Target: $160 \times (1 - 25\%) = 120$ resi l'anno, cioè $120 \div 12 = 10$ al mese.

Formulazione SMART possibile: "Ridurre i resi del reparto attrezzi da 160 a 120 nei prossimi 12 mesi (non più di 10 al mese), responsabile: magazziniere, tramite un controllo di qualità della merce in ingresso e una scheda di verifica prima della consegna; monitoraggio mensile con l'addetto vendite del reparto B."

Verifica delle lettere: S (resi del reparto B), M (da 160 a 120; 10 al mese), A (magazziniere), R (riduzione di un quarto con un'azione concreta), T (12 mesi, con verifica mensile).

IN SINTESI

- Un obiettivo generico è un'intenzione: non si misura e quindi non si gestisce.
- SMART: Specifico, Misurabile, Attribuibile, Realistico, Temporizzato.
- Il realismo si verifica con i numeri della contabilità e del controllo di gestione.
- Ogni obiettivo va tradotto in traguardi intermedi verificabili.
- Gli obiettivi annuali sono tappe di un percorso più ampio, il piano industriale.

Lezione 6 — Le riunioni che funzionano (e quelle che sono solo tempo perso)

Obiettivi della lezione - Riconoscere i tre elementi che distinguono una riunione utile da una inutile. - Scegliere i partecipanti sulla base della matrice RACI. - Calcolare il costo di una riunione in ore-persona. - Riprogettare il sistema di riunioni di una piccola impresa.

PERCHÉ LE RIUNIONI FALLISCONO

Le riunioni sono lo strumento organizzativo più usato e più spesso sprecato. Il motivo è semplice: sono facili da convocare e il loro costo è invisibile. Nessuno riceve una fattura per un'ora di riunione, ma quell'ora, moltiplicata per il numero di partecipanti, è tempo di lavoro retribuito sottratto ad altre attività. Il tempo trascorso in riunione è a tutti gli effetti **orario di lavoro**, cioè un periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro (art. 1, comma 2, lett. a, D.Lgs. 66/2003).

L'unità di misura corretta è quindi l'**ora-persona**: durata della riunione × numero di partecipanti. Una riunione di un'ora con cinque persone costa cinque ore-persona.

I TRE ELEMENTI DI UNA RIUNIONE UTILE

La differenza tra una riunione utile e una inutile si vede da tre elementi, quasi sempre assenti in quelle che non funzionano:

Elemento	Che cosa significa	Domanda di verifica
1. Obiettivo dichiarato	"Decidere X", non "fare il punto" in generale	Che cosa sarà diverso alla fine della riunione?
2. Le persone giuste, e solo quelle	Chi è R o A sull'attività (Lezione 3), non tutto il team per abitudine	Questa persona deve decidere o eseguire? Se deve solo sapere, è una I: basta un messaggio
3. Una decisione o un'azione in uscita	Con un responsabile e una scadenza	Chi fa cosa entro quando?

Senza il terzo elemento la riunione si è "parlata addosso". Un buon metodo è chiudere ogni incontro con un breve verbale operativo di tre colonne (azione, responsabile, scadenza), cioè la versione minima di un obiettivo SMART (Lezione 5).

TIPI DI RIUNIONE E FORMATI

Non tutte le riunioni hanno lo stesso scopo, e confondere i tipi è la causa più comune di riunioni lunghe e inconcludenti:

Tipo	Scopo	Formato consigliato
Allineamento operativo	Aggiornamenti urgenti, blocchi, priorità della settimana	Breve (circa 15 minuti), in piedi, a orario fisso
Decisionale	Prendere una decisione specifica	Solo R e A, materiale inviato prima, decisione a verbale
Di approfondimento	Analizzare un problema complesso	Su convocazione, con ordine del giorno e durata stabilita

Il formato breve per l'allineamento è stato reso popolare dalle metodologie agili: lo *Scrum Guide* prevede un **Daily Scrum** di 15 minuti, con il solo scopo di verificare l'avanzamento verso l'obiettivo e adattare il piano di lavoro. Non serve adottare Scrum per usarne il principio: incontri brevi e frequenti per coordinarsi, incontri separati e mirati per decidere.

Le riunioni operative vanno infine distinte dagli **organi sociali**. L'assemblea dei soci di una Srl ha regole proprie su convocazione, presidenza e verbalizzazione (art. 2479-bis c.c.), e le sue decisioni vanno trascritte nel libro delle decisioni dei soci (art. 2478 c.c.). Una riunione del personale non sostituisce mai una decisione che spetta ai soci o agli amministratori.

RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

- **Art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 66/2003** — definizione di orario di lavoro: il tempo di riunione è tempo di lavoro a tutti gli effetti.
- **Scrum Guide (K. Schwaber, J. Sutherland, ed. 2020)** — il Daily Scrum come evento di 15 minuti per verificare l'avanzamento e adattare il piano: modello di riferimento per le riunioni di allineamento brevi.
- **Art. 2479-bis c.c.** — assemblea dei soci della Srl: convocazione, presidenza, accertamenti di cui dare conto nel verbale.
- **Art. 2478 c.c.** — libro delle decisioni dei soci, in cui trascrivere i verbali assembleari.
- **Matrice RACI (Lezione 3)** — criterio per selezionare i partecipanti: R e A partecipano, C viene sentito, I viene informato.

ESEMPIO PRATICO: IL NUOVO SISTEMA DI RIUNIONI DI VERDI SRL

Situazione iniziale. Verdi Srl faceva una riunione settimanale di 1 ora con tutte e 5 le persone dell'azienda, "per allinearsi". Nessun ordine del giorno, nessuna decisione verbalizzata, molti argomenti che riguardavano solo due persone discussi davanti a tutte.

Costo: $1 \text{ ora} \times 5 \text{ persone} = 5 \text{ ore-persona a settimana}$.

Nuovo formato. 1. **Allineamento settimanale:** 15 minuti in piedi, solo aggiornamenti operativi urgenti, con tutte e 5 le persone. 2. **Incontri mirati:** le decisioni più complesse vengono spostate a incontri tra le sole persone coinvolte secondo la RACI. In media se ne tiene uno ogni due settimane, di 15 minuti, con 2 persone.

Calcolo del nuovo costo settimanale:

Riunione	Calcolo	Ore-persona/settimana
Allineamento	$0,25 \text{ h} \times 5 \text{ persone}$	1,25
Incontri mirati	$(0,25 \text{ h} \times 2 \text{ persone}) \div 2 \text{ settimane}$	0,25
Totale		1,5

Il tempo totale settimanale scende da **5 a 1,5 ore-persona**, con un risparmio di 3,5 ore-persona a settimana. Su 46 settimane operative l'anno (ipotesi che esclude ferie e chiusure) sono **161 ore-persona** restituite al lavoro operativo, con meno frustrazione percepita dal team, perché ciascuno partecipa solo alle discussioni che lo riguardano.

Regola di chiusura. Ogni incontro termina con un elenco "azione, responsabile, scadenza" inviato a tutti gli interessati (le I della RACI).

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Riunioni senza obiettivo.** Conseguenza: si discute di tutto e non si decide nulla. Come evitarlo: se non si sa dire in una frase che cosa si deve decidere, la riunione non va convocata.
2. **Invitare tutti "per sicurezza".** Conseguenza: costo in ore-persona moltiplicato e attenzione dispersa. Come evitarlo: invitare solo R e A; per C e I bastano un parere preventivo o un messaggio.
3. **Nessun verbale delle azioni.** Conseguenza: la stessa discussione si ripete la settimana dopo. Come evitarlo: chiudere sempre con azione, responsabile e scadenza.
4. **Usare la riunione per decisioni che spettano ad altri organi.** Conseguenza: decisioni prive di valore formale o assunte senza le competenze necessarie. Come evitarlo: rinviare ad assemblea o amministratori le decisioni di loro competenza.
5. **Riunioni come sostituto della delega.** Conseguenza: ogni decisione minore viene "portata in riunione", e il collo di bottiglia del titolare si sposta dal telefono al tavolo. Come evitarlo: ciò che rientra in una delega (Lezione 4) non va in riunione.

ESERCIZIO

Un'azienda di 8 persone tiene ogni settimana una riunione generale di 90 minuti con tutti. Il nuovo formato proposto prevede un allineamento di 15 minuti con tutte le 8 persone e 2 incontri mirati a settimana da 30 minuti con 3 persone ciascuno.

Calcola: (a) le ore-persona settimanali prima e dopo; (b) il risparmio settimanale; (c) il valore annuo del risparmio, ipotizzando un costo aziendale medio di 25 € l'ora e 46 settimane operative.

Soluzione

(a) Prima: $1,5 \text{ h} \times 8 \text{ persone} = 12 \text{ ore-persona}$. Dopo: allineamento $0,25 \text{ h} \times 8 = 2 \text{ ore-persona}$; incontri mirati $2 \times 0,5 \text{ h} \times 3 \text{ persone} = 3 \text{ ore-persona}$; totale **5 ore-persona**.

(b) Risparmio: $12 - 5 = 7 \text{ ore-persona a settimana}$.

(c) Valore settimanale: $7 \times 25 \text{ €} = 175 \text{ €}$. Valore annuo: $175 \text{ €} \times 46 = 8.050 \text{ €}$.

Il risparmio non è un'uscita di cassa evitata (gli stipendi si pagano comunque), ma tempo retribuito che torna disponibile per vendere, servire i clienti e gestire il magazzino. È il modo corretto di leggere il "costo" di una riunione.

IN SINTESI

- Una riunione utile ha un obiettivo dichiarato, le sole persone necessarie e una decisione in uscita.
- Il costo di una riunione si misura in ore-persona: durata $\times$ partecipanti.
- I partecipanti si scelgono con la RACI: R e A partecipano, C viene sentito, I viene informato.

- Allineamento breve e frequente, decisioni in incontri mirati: è il formato che ha ridotto il tempo di Verdi Srl da 5 a 1,5 ore-persona.
 - Le riunioni operative non sostituiscono né la delega né le decisioni degli organi sociali.
-

LIVELLO INTERMEDIO — Le persone e i contratti

Il Livello Base ha costruito l'impalcatura organizzativa di Verdi Srl: organigramma, matrice RACI, deleghe con soglie, obiettivi SMART e riunioni efficaci. Questo livello si occupa di chi riempie quell'impalcatura: le persone. È pensato per l'imprenditore che si prepara alla prima o alla seconda assunzione, per chi gestisce il personale in una piccola impresa senza un ufficio dedicato e per lo studente che vuole capire come si legano diritto del lavoro e gestione. Imparerai a scegliere la forma contrattuale adatta all'esigenza reale, a orientarti nel CCNL, a calcolare il costo aziendale effettivo di un dipendente, a selezionare e inserire una persona con metodo e, infine, a misurare ciò che conta con KPI e un cruscotto mensile. Sono le basi su cui il Livello Avanzato costruirà la crescita della struttura: secondo livello di responsabilità, contratti commerciali, processi scritti.

Lezione 7 — Le forme contrattuali di lavoro: una panoramica pratica

Obiettivi della lezione - Distinguere le quattro forme contrattuali più usate dalle PMI italiane e la funzione economica di ciascuna. - Collegare la scelta del contratto all'esigenza organizzativa reale, stabile o temporanea. - Riconoscere i limiti di legge del contratto a tempo determinato in vigore nel 2026. - Valutare quando l'apprendistato è un'opzione praticabile e quando no.

IL CONTRATTO COME SCELTA ORGANIZZATIVA, PRIMA CHE GIURIDICA

Nella Lezione 2 abbiamo disegnato l'organigramma di Verdi Srl; nella Lezione 3 abbiamo assegnato a ogni attività un responsabile. Quando una casella dell'organigramma resta vuota, o quando il carico di lavoro cresce, la domanda «chi assumiamo?» porta subito con sé un'altra domanda: «con quale contratto?». La risposta corretta non parte dal costo né dalla comodità, ma dalla natura dell'esigenza: è **stabile** (un ruolo che servirà anche fra tre anni) o **temporanea** (un picco stagionale, una sostituzione per maternità, un progetto con una data di fine)?

Il **D.Lgs. 81/2015** afferma all'art. 1 che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce «la forma comune di rapporto di lavoro». Tutte le altre forme sono eccezioni, ammesse entro limiti precisi. Chi usa un'eccezione per coprire un'esigenza ordinaria non risparmia: rinvia il problema, e spesso lo aggrava.

Contratto	Quando si usa	Caratteristica decisiva
Tempo indeterminato	Il rapporto standard, senza scadenza prefissata; massima tutela per il lavoratore	Nessuna scadenza; la cessazione segue le regole sul licenziamento e sulle dimissioni
Tempo determinato	Esigenze temporanee (punte stagionali, sostituzioni), con limiti di durata e di proroghe stabiliti dalla legge	Libero fino a 12 mesi; oltre, e fino a 24, solo con una causale
Apprendistato	Assunzione di giovani con percorso formativo incluso, con forti agevolazioni contributive (Lezione 9)	È a tempo indeterminato: la formazione è un obbligo, non un'opzione
Part-time	Riduzione dell'orario, può accompagnarsi a qualunque delle forme sopra	Va indicata per iscritto la collocazione dell'orario

IL TEMPO DETERMINATO: LE REGOLE DEL 2026

Il contratto a termine è lo strumento più usato e quello che genera più errori. Le regole essenziali del D.Lgs. 81/2015, nel testo in vigore nel 2026:

- **Durata:** fino a **12 mesi** il contratto è «acausale», cioè non richiede motivazione. Oltre i 12 mesi, e comunque entro **24 mesi** complessivi tra le stesse parti, serve una **causale** (art. 19).
- **Causali:** prevalgono quelle previste dai contratti collettivi. In loro assenza, e fino al **31 dicembre 2026**, le parti possono individuare direttamente esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. La scadenza è stata spostata dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 dalla legge di conversione del cosiddetto decreto Economia (L. 118/2025). Per le sostituzioni di lavoratori assenti la causale è sempre ammessa.
- **Proroghe e rinnovi:** al massimo **4 proroghe** nell'arco dei 24 mesi (art. 21). La proroga allunga lo stesso contratto; il rinnovo è un contratto nuovo e richiede sempre la causale, oltre al rispetto di un intervallo minimo dal contratto precedente (10 giorni se il primo durava fino a 6 mesi, 20 giorni se più lungo).
- **Costo aggiuntivo:** sui contratti a termine si paga un contributo addizionale NASpl dell'**1,4%** della retribuzione imponibile, maggiorato di **0,5 punti** a ogni rinnovo.
- **Limite quantitativo:** salvo diversa previsione del CCNL, i lavoratori a termine non possono superare il **20%** degli assunti a tempo indeterminato (art. 23).

Superare i limiti non comporta una semplice multa: la conseguenza tipica è la **trasformazione del rapporto in tempo indeterminato**, spesso con un risarcimento.

APPRENDISTATO E PART-TIME: DUE STRUMENTI SPESSO FRAINTESI

L'**apprendistato** (artt. 41-47 D.Lgs. 81/2015) è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. La forma più usata nel commercio è l'apprendistato **professionalizzante**, per giovani tra i 18 e i 29 anni, con una durata minima di 6 mesi e un piano formativo individuale scritto. Al termine del periodo formativo ciascuna parte può recedere con preavviso; se nessuno recede, il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato. Le agevolazioni contributive, che vedremo nella Lezione 9, sono il corrispettivo di un obbligo reale di formazione: un apprendistato senza formazione effettiva è un apprendistato a rischio di disconoscimento, con recupero dei contributi risparmiati.

Il **part-time** (artt. 4-12 D.Lgs. 81/2015) non è una forma contrattuale autonoma, ma una modalità di orario che si applica a un contratto a tempo indeterminato, determinato o di apprendistato. Il contratto deve indicare per iscritto la durata della prestazione e la sua collocazione nel giorno, nella settimana, nel mese e nell'anno. Le variazioni unilaterali dell'orario sono ammesse solo entro le **clausole elastiche** previste dal CCNL e accettate per iscritto dal lavoratore.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **D.Lgs. 81/2015, art. 1** — il tempo indeterminato è la forma comune di rapporto di lavoro.
- **D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29** — disciplina del contratto a tempo determinato: durata, causali, proroghe, rinnovi, limiti quantitativi, diritto di precedenza.
- **L. 118/2025** (conversione del decreto Economia) — proroga al 31/12/2026 delle causali individuate dalle parti.
- **L. 92/2012, art. 2, c. 28** — contributo addizionale NASpl dell'1,4% sui contratti a termine; la maggiorazione di 0,5 punti per rinnovo è stata introdotta dal D.L. 87/2018.
- **D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47** — apprendistato: tipologie, piano formativo, durata, recesso al termine.
- **D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12** — lavoro a tempo parziale e clausole elastiche.
- **D.Lgs. 104/2022** («decreto Trasparenza») — obbligo di informare per iscritto il lavoratore sugli elementi essenziali del rapporto.

ESEMPIO PRATICO: TRE ESIGENZE, TRE CONTRATTI IN VERDI SRL

Verdi Srl ha cinque persone (Lezione 2) e nell'anno si trova davanti a tre esigenze diverse.

Esigenza	Natura	Contratto adatto	Perché
Un terzo addetto vendite per il reparto A, che sta crescendo	Stabile	Tempo indeterminato oppure apprendistato professionalizzante, se il candidato ha meno di 30 anni	Il ruolo servirà anche negli anni successivi
Un aiuto in magazzino da aprile a settembre, quando l'edilizia lavora di più	Temporanea, 6 mesi	Tempo determinato acausale	Durata sotto i 12 mesi, esigenza davvero stagionale
Sostituire l'impiegata amministrativa durante la maternità	Temporanea, durata legata all'assenza	Tempo determinato per sostituzione	La sostituzione di un lavoratore assente è sempre una causale ammessa

Il commento più utile riguarda la prima riga. La tentazione è assumere il terzo addetto «a termine per 12 mesi, così vediamo». Ma l'esigenza è stabile: il periodo per «vedere» esiste già ed è il **periodo di prova** (Lezione 10). Usare un contratto a termine come una lunga prova significa pagare l'1,4% in più, e dopo 12 mesi trovarsi con una persona formata da trasformare comunque o da lasciare andare, magari verso un concorrente.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Usare il termine per un'esigenza stabile.** Conseguenza: contenzioso per la conversione in tempo indeterminato, con risarcimento. Come evitarlo: chiediti se il ruolo esisterà fra 24 mesi; se sì, il termine non è la forma giusta.
2. **Rinnovare senza causale o senza rispettare l'intervallo minimo.** Conseguenza: il contratto si considera a tempo indeterminato. Come evitarlo: tieni uno scadenziario dei contratti a termine con date, proroghe residue e causali.
3. **Assumere un apprendista senza piano formativo reale.** Conseguenza: in caso di ispezione, recupero dei contributi agevolati con sanzioni. Come evitarlo: individua un tutor (la «R» della matrice RACI sull'inserimento, Lezione 10) e documenta la formazione svolta.
4. **Modificare l'orario del part-time «a voce».** Conseguenza: maggiorazioni dovute e possibile contenzioso. Come evitarlo: usa solo le clausole elastiche previste dal CCNL e firmate dal lavoratore.

ESERCIZIO

Verdi Srl assume un magazziniere a tempo determinato per 6 mesi, con una retribuzione imponibile di 1.800 € lordi mensili (per semplicità, ignora tredicesima e quattordicesima). Calcola: (a) il contributo addizionale NASpl dovuto sul contratto; (b) quello dovuto se, a fine contratto, Verdi Srl lo rinnovasse per altri 6 mesi alle stesse condizioni; (c) indica cosa deve contenere il contratto rinnovato.

Soluzione

(a) Retribuzione imponibile del periodo: $1.800 \times 6 = 10.800$ €. Contributo addizionale: $10.800 \times 1,4\% = 151,20$ €.

(b) Al primo rinnovo l'aliquota sale di 0,5 punti: $1,4\% + 0,5\% = 1,9\%$. Contributo: $10.800 \times 1,9\% = 205,20$ €. Il costo aggiuntivo cresce ogni rinnovo: è un incentivo voluto dal legislatore a stabilizzare i rapporti.

(c) Il rinnovo richiede sempre una **causale** (prevista dal CCNL o, fino al 31/12/2026, individuata dalle parti) e il rispetto dell'intervallo minimo: poiché il primo contratto durava 6 mesi, servono almeno 10 giorni tra la scadenza e il nuovo contratto. La durata complessiva (12 mesi) resta entro il limite di 24.

IN SINTESI

- Il tempo indeterminato è la forma comune di rapporto di lavoro; le altre forme sono eccezioni con limiti precisi.
 - La scelta del contratto parte dalla natura dell'esigenza, stabile o temporanea, non dal costo.
 - Il tempo determinato è libero fino a 12 mesi, poi richiede una causale fino a 24 mesi; massimo 4 proroghe.
 - Nel 2026 le parti possono ancora individuare da sé la causale, ma solo fino al 31 dicembre 2026.
 - L'apprendistato è un tempo indeterminato con obbligo formativo; il part-time è una modalità di orario, non un contratto a sé.
-

Lezione 8 — Il CCNL: cos'è e perché non puoi ignorarlo nell'assumere

Obiettivi della lezione - Spiegare cos'è un CCNL e quali parti del rapporto di lavoro disciplina. - Individuare il CCNL corretto in base all'attività effettivamente svolta. - Leggere una tabella retributiva e verificare che una proposta economica rispetti il minimo. - Riconoscere i rischi del «dumping contrattuale».

CHE COS'È UN CCNL E COSA REGOLA

Il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)** è l'accordo, negoziato tra sindacati e associazioni datoriali, che stabilisce i minimi salariali, gli inquadramenti, gli orari e molte altre condizioni per un intero settore. In concreto, un CCNL regola:

- la **classificazione del personale** in livelli, con le mansioni tipiche di ciascuno;
- i **minimi retributivi** per livello e il numero di mensilità;
- **orario**, straordinari, ferie, permessi;
- **periodo di prova e preavviso**;
- scatti di anzianità, malattia, maternità, trasferte;
- istituti specifici: enti bilaterali, assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare di settore, causali per i contratti a termine (Lezione 7), clausole elastiche del part-time.

Non è facoltativo: se applichi un settore (es. commercio, come Verdi Srl), applichi il CCNL di quel settore per tutti i dipendenti.

PERCHÉ IL CCNL «OBBLIGA» ANCHE CHI NON È ISCRITTO A UN'ASSOCIAZIONE

Dal punto di vista strettamente civilistico il CCNL vincola le parti che lo hanno firmato e i loro iscritti. Nella pratica, però, un'impresa non può ignorarlo, per tre ragioni concorrenti:

1. **La retribuzione minima costituzionale.** L'art. 36 della Costituzione garantisce una retribuzione «proporzionata e sufficiente». I giudici usano da decenni i minimi del CCNL di settore come parametro per stabilire se una retribuzione rispetta questo principio.
2. **Il minimale contributivo.** I contributi INPS si calcolano su una retribuzione non inferiore a quella prevista dal CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore. Anche chi paga meno, versa i contributi come se pagasse il minimo.
3. **Le agevolazioni.** I benefici normativi e contributivi, compresi quelli dell'apprendistato (Lezione 9), spettano solo a chi rispetta, oltre al DURC, gli accordi e i contratti collettivi.

Il criterio di scelta è l'**attività effettivamente esercitata** dall'impresa (art. 2070 c.c.), non la preferenza del titolare. Verdi Srl vende materiali per l'edilizia al dettaglio e all'ingrosso: il riferimento naturale è il **CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi** (comunemente «CCNL Commercio») firmato da Confcommercio e dai sindacati di categoria, rinnovato il 22 marzo 2024 con validità fino al 31 marzo 2027.

LEGGERE LA TABELLA RETRIBUTIVA: LIVELLI, VOCI, MENSILITÀ

Il CCNL Commercio ha otto livelli, dal Quadro al VII. La retribuzione tabellare mensile si compone di tre voci: **paga base**, **contingenza** (indennità storica congelata) e un piccolo **terzo elemento**. Il CCNL prevede **14 mensilità** (tredicesima a dicembre, quattordicesima a luglio).

Estratto della tabella in vigore dal 1° novembre 2025 (valori mensili lordi):

Livello	Paga base	Contingenza	Terzo elemento	Totale
I	1.966,54 €	537,52 €	2,07 €	2.506,13 €
II	1.701,04 €	532,54 €	2,07 €	2.235,65 €
III	1.453,94 €	527,90 €	2,07 €	1.983,91 €

Il rinnovo del 2024 ha previsto aumenti a scaglioni: per il III livello, l'ultima tranche prima della scadenza contrattuale è di 40,47 € dal 1° novembre 2026, che porta il totale a 2.024,38 € mensili. Per ottenere il **minimo annuo** si moltiplica il valore mensile per 14.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Costituzione, art. 36** — diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente; parametro con cui i giudici valutano i minimi.
- **Costituzione, art. 39** — libertà sindacale e fondamento della contrattazione collettiva.
- **Codice Civile, art. 2070** — il contratto collettivo applicabile si determina in base all'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.
- **Codice Civile, art. 2103** — mansioni: il lavoratore va adibito alle mansioni per cui è assunto o a quelle del livello corrispondente.

- **D.L. 338/1989, art. 1** (conv. L. 389/1989) e **L. 549/1995, art. 2, c. 25** — minimale contributivo calcolato sui CCNL delle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
- **L. 296/2006, art. 1, c. 1175** — le agevolazioni contributive spettano solo a chi possiede il DURC e rispetta i contratti collettivi.
- **CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi** (Confcommercio, rinnovo 22/03/2024) — classificazione, minimi tabellari, 14 mensilità.

ESEMPIO PRATICO: L'INQUADRAMENTO DEL NUOVO ADDETTO VENDITE

Verdi Srl applica il CCNL Commercio. Quando assume un nuovo addetto vendite, l'inquadramento (es. «livello III») non è a discrezione del titolare: è il CCNL a stabilire il minimo retributivo e le mansioni compatibili con quel livello.

Il percorso corretto è in tre passi:

1. **Descrivere le mansioni reali**, partendo dalla matrice RACI (Lezione 3): il nuovo addetto riceve i reclami (R/A), gestisce in autonomia gli sconti fino al 5% (Lezione 4), segue un portafoglio di clienti professionali.
2. **Confrontarle con le declaratorie del CCNL**, cioè le descrizioni dei livelli. Il livello si attribuisce in base a ciò che la persona fa davvero, non al titolo scritto sul biglietto da visita.
3. **Verificare il minimo**: per il III livello, dal 1° novembre 2025, il minimo è 1.983,91 € mensili, cioè **$1.983,91 \times 14 = 27.774,74$ € lordi annui**, esclusi scatti di anzianità ed eventuali superminimi.

Un'offerta inferiore a questo importo non è una «trattativa al ribasso»: è una retribuzione sotto il minimo, che il lavoratore può rivendicare per differenze e su cui l'INPS calcola comunque i contributi pieni.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Scegliere il CCNL «più economico»**. Scegliere il CCNL «più economico» non pertinente all'attività reale (una pratica scorretta, nota come «dumping contrattuale») espone a contenziosi e recuperi contributivi anche a distanza di anni. Come evitarlo: parti dall'attività effettiva (art. 2070 c.c.) e dal CCNL firmato dalle organizzazioni più rappresentative del settore.
2. **Inquadrare sotto il livello delle mansioni svolte**. Conseguenza: diritto del lavoratore alle differenze retributive e, dopo il periodo previsto, al livello superiore (art. 2103 c.c.). Come evitarlo: rivedi l'inquadramento ogni volta che la matrice RACI della persona cambia in modo stabile.
3. **Confondere minimo tabellare e retribuzione complessiva**. Il minimo esclude scatti, superminimi, straordinari: basare il budget solo sul tabellare sottostima il costo.
4. **Dimenticare le scadenze degli aumenti**. Le tranche contrattuali (per esempio quella del 1° novembre 2026) vanno applicate dalla data prevista; il ritardo genera arretrati.

ESERCIZIO

Il titolare di Verdi Srl propone a un candidato da inquadrare al III livello una retribuzione di 1.900 € lordi mensili per 14 mensilità, a ottobre 2026. (a) La proposta rispetta il minimo? (b) Se no, di quanto è inferiore su base annua? (c) Quale sarà il minimo annuo dopo la tranche del 1° novembre 2026?

Soluzione

(a) Il minimo del III livello in vigore a ottobre 2026 è 1.983,91 € mensili. 1.900 € è **inferiore**: la proposta non è lecita.

(b) Differenza mensile: $1.983,91 - 1.900,00 = 83,91$ €. Su base annua: $83,91 \times 14 = 1.174,74$ €. È l'importo che il lavoratore potrebbe rivendicare ogni anno, oltre ai contributi calcolati sul minimo.

(c) Dal 1° novembre 2026: $1.983,91 + 40,47 = 2.024,38$ € mensili; annuo: $2.024,38 \times 14 = 28.341,32$ €.

IN SINTESI

- Il CCNL regola livelli, minimi, orari, prova, preavviso e molti altri istituti di un intero settore.
- Si applica il CCNL dell'attività effettivamente svolta (art. 2070 c.c.).
- Anche chi non è iscritto a un'associazione deve farci i conti: minimi costituzionali, minimale contributivo, condizione per le agevolazioni.
- L'inquadramento dipende dalle mansioni reali, non dalla volontà del titolare.
- Nel CCNL Commercio il III livello vale 1.983,91 € mensili per 14 mensilità (dal 1/11/2025).

Lezione 9 — Il costo del lavoro: dal lordo dipendente al costo aziendale reale

Obiettivi della lezione - Distinguere retribuzione netta, retribuzione lorda e costo aziendale. - Scomporre gli oneri che si aggiungono al lordo: contributi INPS, INAIL, TFR, oneri contrattuali. - Stimare il costo annuo di una nuova assunzione per il budget. - Calcolare il vantaggio contributivo dell'apprendistato in una piccola impresa.

TRE NUMERI DIVERSI PER LA STESSA PERSONA

Lo stipendio «lordo» che vedi in busta paga **non è** il costo che l'azienda sostiene: sopra il lordo si aggiungono i contributi a carico del datore di lavoro. Per la stessa persona esistono sempre tre importi:

Livello	Cosa rappresenta	Chi lo guarda
Netto	Ciò che il dipendente riceve in banca, dopo i suoi contributi (circa 9,19% per la quota IVS) e l'IRPEF	Il lavoratore
Lordo (RAL)	La retribuzione annua contrattuale, base di calcolo dei contributi	Il contratto e la busta paga
Costo aziendale	Il lordo più contributi a carico del datore, INAIL, TFR e oneri contrattuali	Il budget dell'impresa

Il contributo pensionistico IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) vale complessivamente il 33% della retribuzione imponibile: **23,81% a carico dell'azienda e 9,19% a carico del lavoratore**, trattenuto in busta paga. La quota del lavoratore riduce il netto, non aumenta il costo aziendale; la quota del datore si aggiunge al lordo.

LE VOCI CHE SI SOMMANO AL LORDO

Voce	Base normativa	Peso indicativo
Contributo IVS a carico azienda	Aliquota ordinaria FPLD	23,81%
Altri contributi INPS minori (NASpl, formazione continua, assegni familiari, malattia, maternità, fondo di garanzia TFR, eventuale FIS)	Variano per settore e dimensione aziendale	Alcuni punti percentuali
Premio INAIL	Tariffa in base al rischio della lavorazione	Modesto nel commercio, più alto in magazzino e trasporti
TFR	Art. 2120 c.c.: retribuzione annua ÷ 13,5, meno lo 0,50% versato all'INPS	Circa 6,91%
Oneri contrattuali (enti bilaterali, assistenza sanitaria integrativa)	CCNL	Contenuti, ma obbligatori

Il TFR merita una precisazione: non è un contributo, è retribuzione differita. Ogni anno l'azienda accantona una quota pari alla retribuzione divisa per 13,5; da questa si sottrae il contributo aggiuntivo dello 0,50% che l'azienda versa all'INPS. In contabilità è l'accantonamento al Fondo TFR (guida Contabilità, Lezione 15), un costo di competenza dell'anno anche se il pagamento avverrà alla cessazione del rapporto.

Sommando tutte le voci, per un'impresa commerciale il totale si avvicina, nella pratica, al **40%** del lordo. È una stima prudenziale da budget, non un'aliquota di legge: il valore esatto dipende da settore, dimensione, livello e CCNL, e va chiesto al consulente del lavoro prima di assumere.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Aliquota IVS FPLD 33%** (23,81% datore, 9,19% lavoratore) — contributo pensionistico ordinario dei dipendenti del settore privato.
- **Codice Civile, art. 2120** — calcolo del TFR: quota annua pari alla retribuzione divisa per 13,5, rivalutata ogni anno.
- **L. 297/1982, art. 3** — contributo aggiuntivo dello 0,50% a carico del datore, trattenuto dalla quota TFR.
- **L. 296/2006, art. 1, c. 773** — aliquota contributiva dell'apprendistato (10%) e riduzione per i datori fino a 9 addetti (1,5% il primo anno, 3% il secondo).
- **D.Lgs. 81/2015, art. 47, c. 7** — i benefici contributivi dell'apprendistato proseguono per un anno dopo la prosecuzione del rapporto al termine del periodo formativo.
- **Contribuzione NASpl e formazione continua** (1,31% + 0,30%) — dovuta anche sugli apprendisti, in aggiunta all'aliquota agevolata.
- **OIC 31** — rilevazione in bilancio del TFR maturato.

ESEMPIO PRATICO: QUANTO COSTA DAVVERO IL NUOVO ADDETTO VENDITE

Verdi Srl assume un addetto vendite con retribuzione lorda annua di 24.000 €. È l'assunzione prevista nel budget del reparto A (guida Controllo di gestione, Lezione 10).

Contributi INPS a carico azienda (circa 23,81% ordinario, più INAIL, TFR e altri oneri minori, per un totale che nella pratica si avvicina al **40%** del lordo): $24.000 \times \sim 40\% = \mathbf{9.600 \text{ € circa}}$

Costo aziendale totale reale: $24.000 + 9.600 = \sim 33.600 \text{ €/anno}$

Scomponiamo i 9.600 €:

Voce	Calcolo	Importo
IVS a carico azienda	$24.000 \times 23,81\%$	5.714,40 €
TFR netto annuo	$24.000 \div 13,5 - 24.000 \times 0,50\%$	1.657,78 €
Altri contributi INPS, INAIL, oneri contrattuali (stima per differenza)	$9.600 - 5.714,40 - 1.657,78$	2.227,82 €
Totale oneri		9.600,00 €

Lato dipendente, la quota IVS trattenuta in busta paga è $24.000 \times 9,19\% = 2.205,60 \text{ €}$; il netto si ottiene sottraendo anche l'IRPEF (guida Fisco). Lo stesso lordo di 24.000 € produce quindi un netto ben più basso e un costo aziendale di circa 33.600 €: è la «forbice» che rende conveniente il welfare aziendale rispetto all'aumento in busta paga (guida Welfare aziendale, Lezione 7).

 **Nota di coerenza con il CCNL:** 24.000 € è un importo tondo scelto per rendere leggibili i calcoli. Con le tabelle 2026 del CCNL Commercio, un addetto inquadrato al III livello (Lezione 8) ha un minimo di 27.774,74 € annui: applicando lo stesso 40% il costo aziendale stimato sale a circa 38.885 €. Il metodo non cambia; cambia la base, che nel budget reale deve essere sempre il minimo contrattuale del livello effettivo o la retribuzione concordata, se superiore.

Il confronto con l'apprendistato. Se invece Verdi Srl assumesse la stessa persona con un **contratto di apprendistato** (Lezione 7), per un'azienda fino a 9 dipendenti l'aliquota contributiva scende al **10%** (addirittura all'1,5% nel primo anno):

Contributi con apprendistato: $24.000 \times 10\% = \mathbf{2.400 \text{ €}}$ (anziché ~9.600 €)

Per un confronto omogeneo servono due precisazioni. La prima: la riduzione è progressiva (1,5% il primo anno, 3% il secondo, 10% dal terzo) e a queste aliquote si aggiunge l'1,61% di NASpI e formazione continua. La seconda: i 9.600 € comprendono anche il TFR, che è dovuto pure all'apprendista. Il confronto corretto, sui soli contributi INPS, è questo:

Anno	Aliquota apprendista (con 1,61%)	Contributi apprendista	IVS ordinaria azienda (23,81%)
1°	3,11%	746,40 €	5.714,40 €
2°	4,61%	1.106,40 €	5.714,40 €
3°	11,61%	2.786,40 €	5.714,40 €
Totale 3 anni		4.639,20 €	17.143,20 €

Anche confrontando l'apprendistato con la sola quota IVS ordinaria (cioè sottostimando il costo del contratto standard, che ha anche gli altri contributi minori), il risparmio in tre anni supera i **12.500 €** ($17.143,20 - 4.639,20 = 12.504,00 \text{ €}$).

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Mettere a budget il lordo invece del costo aziendale.** Conseguenza: un buco di circa il 40% sulla voce personale. Come evitarlo: nel budget usa sempre lordo $\times 1,40$ come prima stima, poi il dato del consulente.
- Dimenticare il TFR perché «si paga alla fine».** Conseguenza: utile sovrastimato e sorpresa di cassa alle dimissioni. Come evitarlo: rileva l'accantonamento ogni anno (OIC 31) e considera il TFR nel piano di liquidità.
- Confrontare mele con pere.** Mettere a fianco gli oneri totali di un contratto e i soli contributi di un altro porta a decisioni sbagliate. Confronta sempre voci omogenee.
- Scegliere l'apprendistato solo per il risparmio.** Senza un vero percorso formativo, le agevolazioni possono essere revocate con recupero e sanzioni (Lezione 7).

ESERCIZIO

Verdi Srl valuta di inquadrare il nuovo addetto al III livello con il minimo 2026 di 27.774,74 € annui. Calcola: (a) la quota IVS a carico dell'azienda; (b) il TFR netto annuo; (c) il costo aziendale stimato con la regola del 40%; (d) la differenza di costo rispetto all'esempio da 24.000 €.

Soluzione

(a) $27.774,74 \times 23,81\% = \mathbf{6.613,17 \text{ €}}$.

(b) $27.774,74 \div 13,5 = 2.057,39 \text{ €}$; meno $27.774,74 \times 0,50\% = 138,87 \text{ €}$; TFR netto = **1.918,52 €**.

(c) Oneri stimati: $27.774,74 \times 40\% = 11.109,90 \text{ €}$; costo aziendale = $27.774,74 + 11.109,90 = \mathbf{38.884,64 \text{ €}}$.

(d) $38.884,64 - 33.600,00 = \mathbf{5.284,64 \text{ €}}$ in più all'anno. È la ragione per cui il budget del personale va costruito sul livello reale, non su una cifra tonda.

IN SINTESI

- Netto, lordo e costo aziendale sono tre numeri diversi: il budget si fa sul terzo.
- L'IVS vale il 33%: 23,81% a carico dell'azienda, 9,19% a carico del lavoratore.
- Il TFR è retribuzione differita: retribuzione $\div 13,5$, meno lo 0,50% versato all'INPS.
- Nella pratica gli oneri totali si avvicinano al 40% del lordo: è una stima da verificare caso per caso.
- Nelle imprese fino a 9 dipendenti l'apprendistato costa 1,5%, 3% e poi 10% (più 1,61%): un vantaggio enorme se il profilo e la formazione sono reali.

Lezione 10 — Selezione e inserimento di un nuovo dipendente: un processo, non un'improvvisazione

Obiettivi della lezione - Costruire un profilo di ruolo a partire dalla matrice RACI. - Condurre un colloquio strutturato con criteri e punteggi confrontabili. - Usare il periodo di prova con un obiettivo SMART verificabile. - Organizzare l'inserimento rispettando gli obblighi di legge del primo giorno.

LE QUATTRO FASI DEL PROCESSO

Un processo minimo di selezione, anche per un'azienda piccola come Verdi Srl:

1. **Definire il ruolo prima di cercare** — usando la matrice RACI (Lezione 3): cosa farà davvero questa persona, non solo un titolo generico.
2. **Colloquio strutturato** — le stesse domande chiave a tutti i candidati, per poterli confrontare davvero (non solo «impressioni» diverse per criteri diversi).
3. **Un periodo di prova con obiettivi chiari** — non solo «vediamo come va», ma con un piccolo obiettivo SMART (Lezione 5) da verificare a fine periodo.
4. **Un affiancamento strutturato**, non «impara guardando» — con qualcuno assegnato esplicitamente (RACI di nuovo) al suo inserimento.

La logica è la stessa della delega (Lezione 4): non si chiede a una persona di essere responsabile di un risultato senza averle detto quale risultato, con quali limiti e con quali informazioni.

IL PROFILO DI RUOLO E IL COLLOQUIO STRUTTURATO

Il **profilo di ruolo** è un foglio che risponde a quattro domande: quali attività la persona svolgerà (con la lettera RACI per ciascuna); quali risultati ci si aspetta nei primi sei mesi; quali competenze sono indispensabili e quali si possono insegnare; quale livello del CCNL ne deriva (Lezione 8) e quindi quale costo (Lezione 9). Scriverlo prima di pubblicare l'annuncio evita l'errore più frequente: cercare «una persona brava» e scoprire dopo che serviva una persona con competenze precise.

Il **colloquio strutturato** prevede le stesse domande per tutti, una griglia di valutazione con criteri e pesi decisi in anticipo e un punteggio, da 1 a 5, per ciascun criterio. Le domande più predittive sono quelle **comportamentali**: «Mi racconti una volta in cui un cliente ha contestato una fornitura: cosa ha fatto, passo per passo?». Chiedono fatti già accaduti, non intenzioni.

La selezione ha anche confini giuridici. Il datore di lavoro non può indagare, nemmeno in colloquio, su opinioni politiche, religiose o sindacali, né su fatti non rilevanti per valutare l'attitudine professionale; non può discriminare per genere, età, origine, disabilità, stato civile o gravidanza. I curriculum ricevuti sono dati personali: vanno trattati con l'informativa privacy e conservati solo per il tempo necessario (guida Privacy e GDPR).

PROVA, ADEMPIMENTI E AFFIANCAMENTO

Il **periodo di prova** (art. 2096 c.c.) deve essere pattuito per iscritto; durante la prova ciascuna parte può recedere senza preavviso. La durata è fissata dal CCNL per livello, entro il limite massimo di sei mesi previsto dal decreto Trasparenza; per i contratti a termine la prova è proporzionata alla durata del rapporto. Il periodo di prova non è un tempo di attesa: è l'unico momento in cui entrambe le parti possono verificare la scelta a costo contenuto, e va usato con un obiettivo misurabile.

Prima che la persona inizi servono almeno tre adempimenti: la **comunicazione obbligatoria** di assunzione al Centro per l'impiego, entro il giorno precedente l'inizio; la **consegna delle informazioni scritte** sul rapporto (decreto Trasparenza); la **formazione e l'informazione sulla sicurezza** (guida Sicurezza sul lavoro). L'affiancamento, infine, va assegnato con nome e cognome: nella matrice RACI dell'inserimento il tutor è R, il responsabile di reparto o il titolare è A.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Codice Civile, art. 2096** — periodo di prova: patto scritto, recesso libero durante la prova.
- **D.Lgs. 104/2022, artt. 1 e 7** — informazioni scritte obbligatorie al lavoratore; periodo di prova non superiore a sei mesi.
- **L. 203/2024 («Collegato lavoro»)** — durata della prova nei contratti a termine: un giorno di effettiva prestazione ogni 15 di calendario, con minimi e massimi in base alla durata.
- **L. 296/2006, art. 1, c. 1180** — comunicazione obbligatoria di assunzione entro il giorno precedente l'inizio del rapporto.
- **L. 300/1970, art. 8 e D.Lgs. 276/2003, art. 10** — divieto di indagini sulle opinioni e su fatti non rilevanti per l'attitudine professionale.
- **D.Lgs. 198/2006** (Codice delle pari opportunità) — divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro.
- **D.Lgs. 81/2008, art. 37** — formazione dei lavoratori in materia di sicurezza.

ESEMPIO PRATICO: VERDI SRL SELEZIONA IL NUOVO ADDETTO VENDITE

Fase 1 — Profilo. Il titolare scrive: «Addetto vendite reparto A. Riceve e gestisce i reclami (R/A), concede sconti fino al 5% (A), segue 30 clienti professionali (R). Risultato atteso a 6 mesi: portafoglio clienti assegnato gestito in autonomia. Indispensabili: esperienza di vendita B2B, conoscenza base dei materiali edili. Insegnabili: gestionale aziendale. Livello CCNL: III».

Fase 2 — Griglia del colloquio. Tre criteri con pesi decisi prima di incontrare i candidati: esperienza di vendita (40%), gestione dei reclami (30%), conoscenza del prodotto (30%).

Candidato	Vendita (40%)	Reclami (30%)	Prodotto (30%)	Punteggio ponderato
X	4	3	5	$1,6 + 0,9 + 1,5 = 4,0$
Y	5	4	2	$2,0 + 1,2 + 0,6 = 3,8$
Z	3	5	4	$1,2 + 1,5 + 1,2 = 3,9$

Il candidato Y aveva fatto «la migliore impressione», ma la griglia mostra che X è più completo rispetto al profilo. La griglia non sostituisce il giudizio, lo rende esplicito e confrontabile.

Fase 3 — Prova con obiettivo SMART. «Entro la fine del periodo di prova, gestire in autonomia 10 clienti del portafoglio, con almeno un ordine ciascuno, e chiudere tutti i reclami ricevuti entro 5 giorni lavorativi».

Fase 4 — Affiancamento. Il collega addetto vendite più esperto è indicato come tutor (R) per le prime quattro settimane; il titolare resta A e incontra il nuovo assunto a fine primo mese e a fine prova.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Cercare prima di aver definito il ruolo.** La maggior parte dei fallimenti di un nuovo inserimento non dipende dalla persona sbagliata, ma da un ruolo mai definito bene in partenza: la persona scopre «cosa deve fare davvero» solo dopo settimane, quando è già tardi per correggere facilmente la scelta.
- Domande diverse a candidati diversi.** Conseguenza: confronto impossibile e scelta basata sulla simpatia. Come evitarlo: griglia unica con pesi decisi prima.
- Patto di prova non scritto o generico.** Conseguenza: il recesso in prova può essere contestato e trattato come licenziamento. Come evitarlo: patto scritto e firmato prima dell'inizio, con le mansioni indicate.
- Domande vietate in colloquio** (progetti di maternità, opinioni politiche, appartenenza sindacale). Conseguenza: rischio di azione per discriminazione. Come evitarlo: limita le domande a ciò che serve per valutare l'attitudine al ruolo.
- «Impara guardando».** Senza un tutor nominato, l'inserimento dipende dalla buona volontà dei colleghi e si allunga.

ESERCIZIO

Verdi Srl cerca un magazziniere. Criteri e pesi: affidabilità e precisione 50%, uso del carrello elevatore 30%, conoscenza del gestionale 20%. Punteggi: candidato A 4, 5, 2; candidato B 5, 3, 4. (a) Calcola i punteggi ponderati. (b) Quale criterio, tra quelli in cui i candidati differiscono, è più facilmente «insegnabile»? (c) Scrivi un obiettivo SMART per il periodo di prova.

Soluzione

(a) A: $4 \times 0,5 + 5 \times 0,3 + 2 \times 0,2 = 2,0 + 1,5 + 0,4 = 3,9$. B: $5 \times 0,5 + 3 \times 0,3 + 4 \times 0,2 = 2,5 + 0,9 + 0,8 = 4,2$. B ha il punteggio più alto.

(b) La conoscenza del gestionale è in genere la più insegnabile; anche l'uso del carrello si apprende, ma richiede la formazione e l'abilitazione specifiche previste dalla normativa sulla sicurezza. L'affidabilità, invece, è difficile da insegnare: per questo ha il peso maggiore.

(c) Esempio: «Entro la fine del periodo di prova, evadere in autonomia gli ordini di prelievo del reparto A con un tasso di errori di consegna inferiore al 2%, verificato sui documenti di trasporto del mese».

IN SINTESI

- La selezione è un processo in quattro fasi: ruolo, colloquio strutturato, prova con obiettivo, affiancamento.
- Il profilo di ruolo nasce dalla matrice RACI e determina livello CCNL e costo.
- Griglia, pesi e domande comportamentali rendono i candidati confrontabili.
- Il patto di prova va scritto; la prova va usata con un obiettivo SMART.
- Comunicazione obbligatoria, informativa scritta e formazione sicurezza vanno fatte prima del primo giorno.

Lezione 11 — KPI operativi: misurare quello che conta, non quello che è facile misurare

Obiettivi della lezione - Definire un KPI e distinguerlo da un semplice dato. - Distinguere indicatori di attività, di risultato e di efficienza. - Costruire una scheda KPI completa (formula, fonte, frequenza, responsabile, soglia). - Riconoscere gli effetti distorsivi di un indicatore scelto male.

CHE COS'È UN KPI E COSA NON È

Un **KPI (Key Performance Indicator)** è un numero che ti dice se stai andando nella direzione giusta rispetto a un obiettivo (Lezione 5). L'errore più comune è misurare quello che è comodo misurare (es. «numero di telefonate fatte») invece di quello che conta davvero (es. «valore degli ordini chiusi»).

Tre condizioni distinguono un KPI da un dato qualunque:

1. **È collegato a un obiettivo SMART:** misura la «M» di quell'obiettivo.
2. **Ha un responsabile:** la «A» della matrice RACI (Lezione 3) su quell'attività.
3. **È collegato a una decisione:** se peggiora, qualcuno sa già cosa farà.

INDICATORI DI ATTIVITÀ, DI RISULTATO, DI EFFICIENZA

Tipo	Cosa misura	Esempio in Verdi Srl	Rischio se usato da solo
Attività (input)	Lo sforzo	Clienti visitati al mese	Premia il movimento, non il risultato
Risultato (output)	L'esito	Valore degli ordini chiusi	Non spiega perché il risultato arriva o manca
Efficienza (rapporto)	Il risultato per unità di sforzo	Valore ordini per cliente visitato	Va letto insieme al volume

Un buon sistema combina i tre tipi: l'indicatore di attività serve a capire se lo sforzo c'è, quello di risultato se arriva l'esito, quello di efficienza se lo sforzo è speso bene. La *Balanced Scorecard* (guida *Controllo di gestione*, Lezione 22) applica la stessa idea a livello di azienda, distinguendo indicatori «anticipatori» e indicatori finanziari «a consuntivo».

LA SCHEDA DEL KPI E L'EFFETTO DISTORSIVO

Ogni KPI andrebbe descritto in una scheda di una riga: **nome, formula, fonte del dato, frequenza, responsabile, soglia di attenzione, azione prevista**. Senza formula e fonte, due persone calcolano lo stesso indicatore in modi diversi; senza soglia e azione, il KPI resta un dato.

Esiste poi un fenomeno noto in letteratura come **legge di Goodhart**: quando una misura diventa un obiettivo, smette di essere una buona misura, perché le persone ottimizzano il numero invece del risultato. Se si premia il numero di visite, aumentano le visite brevi e inutili; se si premia solo il fatturato, aumentano gli sconti (che la soglia del 5%, Lezione 4, serve proprio a contenere). Il rimedio è affiancare sempre a un KPI un indicatore di «controbilanciamento»: per esempio, al fatturato il margine o il tasso di reclami.

RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

- **Kaplan R.S., Norton D.P., *The Balanced Scorecard*** (Harvard Business School Press, 1996) — sistema di indicatori su quattro prospettive, ripreso nella guida *Controllo di gestione*, Lezione 22.
- **Parmenter D., *Key Performance Indicators*** (Wiley) — distinzione tra indicatori di risultato e indicatori chiave di prestazione, regole per sceglierne pochi.
- **Legge di Goodhart** (C. Goodhart, 1975) — il rischio che un indicatore trasformato in obiettivo perda capacità informativa.
- **Codice Civile, art. 2086, c. 2** — dovere dell'imprenditore in forma societaria di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, di cui un sistema di indicatori è parte integrante (guida *Crisi d'impresa*).

ESEMPIO PRATICO: LA METRICA CHE PREMIAVA IL COMPORTAMENTO SBAGLIATO

Verdi Srl misurava solo «numero di clienti visitati al mese» per gli addetti vendita. Cambiando in «valore degli ordini chiusi per cliente visitato», emerge che un addetto visitava più clienti ma chiudeva ordini più piccoli: la vecchia metrica premiava il comportamento sbagliato.

I numeri di un mese tipo:

Addetto	Clienti visitati	Ordini chiusi (valore)	Valore per cliente visitato
Paolo	40	6.000 €	$6.000 \div 40 = 150 \text{ €}$
Giulia	25	7.500 €	$7.500 \div 25 = 300 \text{ €}$
Totale	65	13.500 €	$13.500 \div 65 = 207,69 \text{ €}$

Con la vecchia metrica Paolo era il «migliore» (40 visite contro 25). Con quella nuova emerge il contrario: Giulia genera il doppio del valore per visita e, in assoluto, il 25% di ordini in più (7.500 contro 6.000). Analizzando le visite di Paolo, il titolare scopre che molte riguardano piccoli clienti privati che acquisterebbero comunque al banco.

La decisione collegata al KPI: Paolo concentra le visite sui clienti professionali (imprese edili), mentre i piccoli clienti vengono gestiti al punto vendita. La scheda KPI diventa: *Valore ordini per cliente visitato* — formula: $\text{ordini chiusi} \div \text{visite registrate nel gestionale}$ — mensile — A: titolare, R: ciascun addetto — soglia di attenzione: sotto i 200 € per due mesi consecutivi — azione: revisione del piano visite. Come controbilanciamento si monitora anche il numero di visite, per evitare che qualcuno visiti solo i clienti «sicuri».

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Misurare ciò che è facile.** Conseguenza: un'azienda impegnata a migliorare numeri che non spostano il risultato. Come evitarlo: parti dall'obiettivo SMART e chiediti quale numero ne misura il raggiungimento.
2. **Troppi KPI.** Venti indicatori non li guarda nessuno. Come evitarlo: pochi indicatori per area, 5-7 in tutto per una piccola impresa (Lezione 12).
3. **KPI senza responsabile.** Se nessuno è «A» sull'indicatore, il peggioramento resta senza reazione.
4. **Un solo KPI per giudicare una persona.** Effetto Goodhart garantito. Come evitarlo: affianca sempre un indicatore di controbilanciamento.

ESERCIZIO

Nel mese successivo Paolo visita 30 clienti e chiude ordini per 6.600 €; Giulia visita 28 clienti e chiude ordini per 7.840 €. (a) Calcola il valore per cliente visitato di ciascuno e del totale. (b) Paolo è sopra la soglia di attenzione di 200 €? (c) Il cambiamento deciso ha funzionato?

Soluzione

(a) Paolo: $6.600 \div 30 = 220 \text{ €}$. Giulia: $7.840 \div 28 = 280 \text{ €}$. Totale: $(6.600 + 7.840) \div 58 = 14.440 \div 58 = 248,97 \text{ €}$.

(b) Sì: 220 € è sopra la soglia di 200 €.

(c) Sì. Paolo ha ridotto le visite (da 40 a 30) ma ha aumentato gli ordini (da 6.000 a 6.600 €): il valore per visita è passato da 150 a 220 € (+46,7%). Il valore complessivo degli ordini da visita è salito da 13.500 a 14.440 € (+7,0%) con meno visite totali (58 contro 65). Il calo di Giulia da 300 a 280 € per visita va osservato, ma il suo valore assoluto è cresciuto (da 7.500 a 7.840 €).

IN SINTESI

- Un KPI misura il progresso verso un obiettivo, ha un responsabile ed è collegato a una decisione.
- Indicatori di attività, risultato ed efficienza vanno usati insieme.
- Ogni KPI ha una scheda: formula, fonte, frequenza, responsabile, soglia, azione.
- Un indicatore trasformato in obiettivo può distorcere i comportamenti: serve un controbilanciamento.
- Se un numero peggiora e nessuno farebbe niente di diverso, non è un KPI utile, è solo un dato.

Lezione 12 — Un cruscotto di indicatori essenziali per una piccola impresa

Obiettivi della lezione - Costruire un cruscotto mensile di cinque indicatori che coprano vendite, margini, liquidità, persone e clienti. - Collegare ogni indicatore alla sua fonte e al suo responsabile. - Calcolare correttamente turnover e tasso di reclami. - Usare il cruscotto in una riunione mensile che produce decisioni.

PERCHÉ UN CRUSCOTTO, E PERCHÉ PICCOLO

Le lezioni precedenti hanno prodotto molti numeri: obiettivi SMART, costi del personale, KPI commerciali. Un **cruscotto** li riunisce in una sola pagina, aggiornata con regolarità, che il titolare e i responsabili leggono insieme. Il principio guida è la parsimonia: un cruscotto minimo, aggiornabile in poche ore al mese, che integra anche i numeri delle guide precedenti.

Area	Indicatore	Da dove arriva
Vendite	Fatturato mensile per reparto	Contabilità (guida Contabilità, Lezione 20)
Marginalità	Utile per reparto	Contabilità analitica (guida Contabilità, Lezione 20)
Liquidità	Cassa e Banca disponibile	Bilancio (guida Contabilità, Lezione 19)
Persone	Turnover (dipendenti usciti/totale)	Amministrazione del personale
Clienti	Tasso di reclami / ordini totali	Vendite/assistenza

Le cinque aree non sono casuali: due misurano l'economia dell'impresa (vendite e margini), una la sua sopravvivenza finanziaria (liquidità), due le condizioni che generano i risultati futuri (persone e clienti). È la stessa logica, semplificata, della Balanced Scorecard.

COME SI COSTRUISCE: DEFINIZIONI, SOGLIE, CONFRONTI

Per ogni indicatore il cruscotto deve riportare quattro colonne oltre al valore: **confronto** (con il budget o con lo stesso mese dell'anno precedente), **soglia di attenzione**, **responsabile** (Lezione 3), **azione** se la soglia è superata. Un numero senza confronto non dice se è buono o cattivo.

Due indicatori meritano una definizione precisa:

- **Turnover**: dipendenti usciti nel periodo ÷ organico medio del periodo. In una piccola impresa basta un'uscita per muovere molto l'indice: per questo va letto su 12 mesi mobili e accompagnato dal motivo dell'uscita.
- **Tasso di reclami**: reclami ricevuti ÷ ordini evasi nel periodo. Richiede che i reclami siano registrati in modo sistematico, cosa che la matrice RACI della Lezione 3 (chi riceve il reclamo è R/A) rende possibile.

Lo strumento non è decisivo: un foglio di calcolo con una scheda per mese e una scheda di riepilogo è sufficiente. Decisivi sono la **data fissa** di aggiornamento (per esempio entro il 10 del mese successivo) e la **riunione mensile** di lettura, costruita con le regole della Lezione 6: obiettivo dichiarato, solo le persone coinvolte, decisioni in uscita con responsabile e scadenza.

RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

- **Codice Civile, art. 2086, c. 2** — obbligo di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche per rilevare tempestivamente segnali di crisi; un cruscotto aggiornato ne è uno strumento concreto (guida Crisi d'impresa).
- **D.Lgs. 14/2019** (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), **art. 3** — gli assetti devono consentire di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi.
- **Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard** — l'equilibrio tra indicatori finanziari e non finanziari (guida Controllo di gestione, Lezione 22).
- **Guida Controllo di gestione, Lezioni 14 e 25** — KPI finanziari (DSO, DPO, rotazione di magazzino) e cruscotto completo che estende questo.

ESEMPIO PRATICO: IL CRUSCOTTO DI MARZO DI VERDI SRL

Verdi Srl compila il cruscotto di marzo il 10 aprile. I dati di vendita del reparto A sono gli stessi analizzati nella guida Controllo di gestione (Lezione 11): budget 20.000 €, consuntivo 17.000 €.

Area	Indicatore	Valore	Confronto	Soglia	Responsabile	Lettura
Vendite	Fatturato reparto A	17.000 €	Budget 20.000 € (-15%)	-10% sul budget	Addetti vendita reparto A	Sopra soglia: analisi volume/prezzo
Vendite	Fatturato reparto B	5.500 €	Budget 5.833 € (-5,7%)	-10% sul budget	Addetto vendite reparto B	Nella norma
Marginalità	Risultato per reparto (ultimo consuntivo annuo)	A +25.000 €; B -10.000 €	—	Reparto in perdita	Titolare	Reparto B in perdita: decisione già in agenda
Liquidità	Cassa e Banca	15.000 €	Mese precedente	Sotto 10.000 €	Amministrazione	Nella norma
Persone	Turnover 12 mesi	$1 \div 5 = 20\%$	Anno precedente 0%	Sopra 15%	Titolare	Da approfondire (motivo uscita)
Clienti	Reclami / ordini	$6 \div 400 = 1,5\%$	Mese precedente 1,2%	Sopra 2%	Addetti vendita	Nella norma, in crescita

Il budget mensile del reparto B è calcolato come quota media del fatturato annuo di 70.000 € ($70.000 \div 12 = 5.833$ €); i risultati di reparto sono quelli della contabilità analitica (guida Controllo di gestione, Lezione 2).

La riunione mensile dura 45 minuti e produce tre decisioni: (1) analizzare entro una settimana lo scostamento del reparto A, separando effetto volume ed effetto prezzo (guida Controllo di gestione, Lezione 11); (2) colloquio di uscita documentato per capire il motivo della dimissione che ha portato il turnover al 20%; (3) monitorare i reclami: se ad aprile superano il 2%, verifica a campione delle consegne con il magazziniere. Ogni decisione ha un responsabile e una scadenza.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- 1. Aggiornare il cruscotto «quando c'è tempo».** Un foglio di calcolo aggiornato con disciplina ogni mese batte una dashboard sofisticata aggiornata una volta ogni sei mesi. Come evitarlo: data fissa e responsabile dell'aggiornamento.
- 2. Numeri senza confronto.** 17.000 € di fatturato non dice nulla senza budget o anno precedente. Come evitarlo: ogni riga ha la colonna «confronto».
- 3. Leggere un'impresa solo dalle vendite.** Fatturato in crescita con cassa in calo è il segnale tipico di crediti che non si incassano (guida Contabilità, Lezione 22). Come evitarlo: tieni sempre insieme vendite, margini e liquidità.
- 4. Riunione senza decisioni.** Il cruscotto letto e archiviato non serve. Come evitarlo: regole della Lezione 6, con verbale di una riga per decisione.
- 5. Aggiungere indicatori ogni mese.** Il cruscotto cresce fino a diventare illeggibile. Come evitarlo: un indicatore nuovo entra solo se ne esce uno.

ESERCIZIO

Ad aprile Verdi Srl registra: fatturato reparto A 19.000 € (budget 20.000 €); reclami 9 su 450 ordini; Cassa e Banca 9.500 €; nessuna nuova uscita di personale. (a) Calcola lo scostamento percentuale del reparto A e il tasso di reclami. (b) Indica quali indicatori superano la soglia di attenzione dell'esempio. (c) Proponi una decisione per ciascuno.

Soluzione

(a) Scostamento reparto A: $(19.000 - 20.000) \div 20.000 = -5\%$, dentro la soglia del -10%. Reclami: $9 \div 450 = 2,0\%$.

(b) Il tasso di reclami arriva esattamente al 2%: la soglia era «sopra 2%», quindi formalmente non è superata, ma la tendenza (1,2% → 1,5% → 2,0%) è in crescita costante e la decisione presa a marzo prevedeva una verifica se si fosse superato il 2%: è prudente avviarla. La liquidità (9.500 €) è **sotto la soglia** di 10.000 €.

(c) Reclami: verifica a campione delle consegne con il magazziniere e analisi delle cause dei reclami (responsabile: addetti vendita; scadenza: fine maggio). Liquidità: analisi dei crediti scaduti e sollecito dei clienti in ritardo, collegandosi al DSO (guida Controllo di gestione, Lezione 14), e verifica delle uscite previste nei 30 giorni successivi (responsabile: amministrazione; scadenza: entro una settimana). Reparto A: nessuna azione straordinaria, il recupero rispetto a marzo va confermato nei mesi successivi.

IN SINTESI

- Cinque indicatori, cinque aree: vendite, margini, liquidità, persone, clienti.
 - Ogni indicatore ha fonte, confronto, soglia, responsabile e azione.
 - Turnover e reclami vanno definiti con formule precise e registrati con sistematicità.
 - La disciplina dell'aggiornamento conta più dello strumento.
 - Il cruscotto vive nella riunione mensile, che deve produrre decisioni. Il percorso «Leggere il Bilancio e Costruire il Business Plan» (pilastro Controllo di gestione) approfondisce questi indicatori con gli strumenti bancari (DSCR, rating).
-

LIVELLO AVANZATO — Contratti, crescita e struttura

Il livello avanzato è pensato per l'imprenditore, il responsabile amministrativo o lo studente che ha già costruito le fondamenta organizzative (Lezioni 1-6) e la gestione delle persone (Lezioni 7-12), e ora deve affrontare la fase in cui l'azienda cresce. Le Lezioni 13-15 trattano i contratti commerciali che proteggono i rapporti con clienti, fornitori e reti di vendita: contratto quadro, condizioni generali, agenzia e distribuzione. Le Lezioni 16-19 affrontano il cambio di struttura: il secondo livello di responsabilità, i segnali della crescita, i processi scritti e gli errori più ricorrenti nelle PMI. Le Lezioni 20-25 allargano lo sguardo al medio periodo: piano industriale, fornitori strategici, lavoro agile, conflitti interni, professionalizzazione del management e, in chiusura, il caso riassuntivo della riorganizzazione di Verdi Srl. Questo livello fa da ponte con le guide Controllo di gestione e Programmazione e Finanza, che traducono queste scelte organizzative in numeri, budget e piani finanziari.

Lezione 13 — La contrattualistica commerciale essenziale

Obiettivi della lezione - Riconoscere i cinque elementi che un contratto commerciale deve sempre regolare per iscritto. - Distinguere gli strumenti di tutela in caso di inadempimento: clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere, clausola penale. - Calcolare gli interessi di mora e l'indennizzo forfettario previsti dalla disciplina sui ritardi di pagamento tra imprese. - Impostare un contratto quadro di fornitura per i clienti ricorrenti.

PERCHÉ IL CONTRATTO SCRITTO È UNO STRUMENTO DI GESTIONE, NON UN ADEMPIMENTO LEGALE

Nelle piccole imprese molti rapporti commerciali nascono e proseguono "sulla parola": un ordine telefonico, una mail di conferma, una fattura. Il contratto è valido anche così, perché la legge italiana non impone in generale la forma scritta per la compravendita di beni mobili. Il problema non è la validità, ma la **prova** e la **prevedibilità**: quando nasce una contestazione (merce difettosa, consegna in ritardo, pagamento mancato), chi non ha fissato le regole per iscritto deve ricostruire a posteriori cosa era stato concordato, con tempi e costi elevati.

Un contratto commerciale (con un cliente o un fornitore) dovrebbe sempre chiarire, per iscritto, almeno questi elementi — la loro assenza è la causa più frequente di contenziosi tra imprese:

Elemento	Cosa deve precisare	Che problema evita
1. Oggetto	Cosa viene esattamente fornito o venduto: codici articolo, quantità, specifiche tecniche, eventuali servizi accessori (trasporto, scarico in cantiere)	Contestazioni su "cosa si era ordinato davvero"
2. Prezzo e termini di pagamento	Quanto, quando, con quale mezzo, con quali conseguenze del ritardo (interessi, sospensione delle forniture)	Ritardi cronici e incertezza sull'incasso
3. Tempi di consegna o esecuzione	Date o finestre di consegna e cosa succede se non sono rispettate (penale, diritto di recesso)	Liti su ritardi e danni da fermo cantiere
4. Foro competente e legge applicabile	Quale tribunale decide e quale legge si applica, soprattutto se la controparte è in un altro Paese	Cause in sedi lontane o sotto leggi sconosciute
5. Clausola risolutiva espressa	Quali inadempimenti specifici consentono di sciogliere il contratto	Dover attendere una sentenza per liberarsi da un cliente o fornitore inadempiente

I TERMINI DI PAGAMENTO TRA IMPRESE: LA DISCIPLINA DEL D.LGS. 231/2002

Per le transazioni commerciali tra imprese il legislatore ha già fissato alcune regole di base, che il contratto può precisare ma non stravolgere:

- **Termine legale:** se il contratto non dice nulla, il pagamento è dovuto entro **30 giorni** (di regola dal ricevimento della fattura). Tra imprese le parti possono concordare un termine più lungo, fino a 60 giorni, con pattuizione espressa e provata per iscritto; termini superiori sono ammessi solo se pattuiti espressamente e non gravemente iniqui per il creditore.
- **Interessi di mora automatici:** dal giorno successivo alla scadenza decorrono, senza bisogno di sollecito, gli interessi di mora al tasso di riferimento BCE maggiorato di **8 punti percentuali**. Per il secondo semestre 2026 il tasso di riferimento comunicato dal MEF è il 2,40%, quindi il tasso di mora è il **10,40%** annuo.
- **Indennizzo forfettario:** al creditore spetta, sempre senza costituzione in mora, un importo forfettario di **40 euro** a titolo di risarcimento dei costi di recupero, salva la prova del maggior danno.
- **Clausole gravemente inique:** le clausole sul termine di pagamento, sugli interessi o sui costi di recupero gravemente inique a danno del creditore sono nulle; si presume gravemente iniqua quella che esclude il risarcimento dei costi di recupero.

Ne derivano due conseguenze pratiche. La prima: anche senza contratto, la legge tutela già il creditore; ma senza un documento scritto diventa più difficile dimostrare quale termine fosse stato concordato e da quando decorre il ritardo. La seconda: il contratto serve soprattutto ad aggiungere ciò che la legge non dà da sola, come la sospensione delle forniture in caso di ritardo, la clausola risolutiva, la penale e il foro competente.

GLI STRUMENTI CONTRO L'INADEMPIMENTO: TRE LEVE DIVERSE

Il Codice Civile offre tre strumenti, spesso confusi, che vanno scelti con consapevolezza in fase di redazione:

Strumento	Come funziona	Quando è utile
Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)	Le parti indicano specificamente quali obbligazioni, se non adempiute, determinano la risoluzione. La risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola	Inadempimenti che si vogliono considerare gravi "per definizione" (es. mancato pagamento oltre una certa data)
Diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.)	Si intima per iscritto di adempiere entro un termine congruo, di regola non inferiore a 15 giorni; decorso inutilmente, il contratto è risolto di diritto	Inadempimenti non previsti in una clausola risolutiva
Clausola penale (art. 1382 c.c.)	Fissa in anticipo la somma dovuta in caso di inadempimento o ritardo; è dovuta indipendentemente dalla prova del danno e limita il risarcimento a quella somma, salvo patto di risarcibilità del danno ulteriore	Ritardi di consegna, dove il danno è difficile da quantificare

Un chiarimento rispetto al linguaggio comune: la clausola risolutiva espressa non opera "da sola" al primo inadempimento. Evita la causa per far accertare la gravità dell'inadempimento, ma richiede comunque una comunicazione formale (PEC o raccomandata) con cui si dichiara di volersene avvalere. Inoltre deve indicare obbligazioni precise: una clausola che richiama genericamente "tutte le obbligazioni del contratto" è considerata dalla giurisprudenza una clausola di stile, priva di effetto.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Artt. 1321 e ss. c.c.** — disciplina generale del contratto: accordo, causa, oggetto e forma.
- **Art. 1382 c.c.** — clausola penale: dovuta indipendentemente dalla prova del danno; limita il risarcimento salvo patto contrario.
- **Art. 1384 c.c.** — il giudice può ridurre equamente la penale manifestamente eccessiva o in caso di adempimento parziale.
- **Art. 1454 c.c.** — diffida ad adempiere, con termine di regola non inferiore a 15 giorni.
- **Art. 1455 c.c.** — il contratto non si risolve se l'inadempimento ha scarsa importanza.
- **Art. 1456 c.c.** — clausola risolutiva espressa: opera su dichiarazione della parte interessata.
- **D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231** (artt. 4, 5, 6, 7) — termini di pagamento nelle transazioni commerciali, interessi di mora (tasso BCE + 8 punti), indennizzo forfettario di 40 euro, nullità delle clausole gravemente inique.
- **Comunicato MEF (GU n. 163 del 16 luglio 2026)** — tasso di riferimento 2,40% per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2026, quindi mora al 10,40%.
- **Reg. (UE) n. 1215/2012, art. 25** — accordo sul foro competente nei rapporti con controparti di altri Stati membri: deve risultare chiaro e concluso o provato per iscritto (comprese le comunicazioni elettroniche con registrazione durevole).

ESEMPIO PRATICO: LA FORNITURA AL CANTIERE SENZA CONTRATTO

Verdi Srl forniva materiali edili a un'impresa costruttrice cliente solo sulla base di ordini via email. Una consegna di cemento, laterizi e ferro per **10.000 € + IVA 22% = 12.200 €** viene fatturata il 1° marzo. Il cliente paga il 29 giugno, cioè **120 giorni** dopo la fattura.

Passo 1 — Quale termine si applica? Non esiste un accordo scritto su un termine diverso, quindi vale il termine legale di 30 giorni. Il ritardo è di $120 - 30 = 90$ giorni. Il cliente, però, sostiene che "si era sempre detto 90 giorni": senza un documento, Verdi Srl deve dimostrare il contrario con le mail e la prassi dei rapporti precedenti.

Passo 2 — Quanto vale il ritardo? Ipotizzando per semplicità che l'intero periodo ricada nel secondo semestre 2026 (tasso 10,40%):

Interessi di mora = $12.200 \times 10,40\% \times 90 / 365 = 312,85 \text{ €}$ Indennizzo forfettario = **40,00 €** Totale spettante oltre al capitale = **352,85 €**

Per confronto, al tasso legale ordinario 2026 (1,60%) gli interessi sarebbero stati appena $12.200 \times 1,60\% \times 90 / 365 = 48,13 \text{ €}$: la disciplina sui ritardi tra imprese è circa 6,5 volte più dissuasiva.

Passo 3 — Cosa è mancato davvero. Il danno maggiore non sono gli interessi, ma il fatto che nel frattempo Verdi Srl ha continuato a consegnare merce allo stesso cliente, perché nessun documento prevedeva la sospensione delle forniture né una clausola risolutiva. L'esposizione verso il cliente è così cresciuta proprio mentre il rischio aumentava. Questo episodio pesa sul DSO aziendale, che la guida Controllo di gestione (Lezione 14) calcola in 66 giorni contro termini contrattuali di 30.

Passo 4 — La soluzione: un contratto quadro. Verdi Srl predispone un contratto quadro di fornitura annuale per i clienti edili ricorrenti, con: listino e sconti di riferimento; pagamento a 30 giorni data fattura; interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002; sospensione delle consegne dopo 15 giorni di ritardo; clausola risolutiva espressa per mancato pagamento di due fatture consecutive; foro competente nella sede di Verdi Srl. I singoli ordini diventano semplici "contratti attuativi" del quadro, senza ridiscutere ogni volta le condizioni.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Affidarsi solo a ordini via email o telefono** con i clienti abituali. Conseguenza: in caso di lite si discute su cosa era stato concordato. Rimedio: contratto quadro firmato una volta, richiamato in ogni ordine.
2. **Scrivere una clausola risolutiva generica** ("in caso di inadempimento di qualsiasi obbligo"). Conseguenza: è inefficace come clausola risolutiva. Rimedio: indicare obbligazioni e soglie precise.
3. **Credere che la clausola risolutiva operi in automatico**. Conseguenza: il contratto resta in vita e si continua a consegnare. Rimedio: inviare subito la dichiarazione di volersene avvalere via PEC.
4. **Fissare penali sproporzionate**. Conseguenza: il giudice può ridurle (art. 1384 c.c.) e il rapporto commerciale si deteriora. Rimedio: penali commisurate al danno ragionevolmente prevedibile.
5. **Dimenticare foro e legge applicabile con clienti esteri**. Conseguenza: possibile causa all'estero. Rimedio: clausola di foro chiara, accettata per iscritto.

ESERCIZIO

Verdi Srl emette una fattura di **7.000 € + IVA 22%** a un cliente impresa, senza accordi scritti sul termine di pagamento. Il cliente paga 75 giorni dopo la data di ricevimento della fattura. Il ritardo cade interamente nel secondo semestre 2026.

1. Qual è il termine di pagamento applicabile e quanti giorni di ritardo si contano?
2. Calcola interessi di mora e importo totale spettante oltre al capitale.
3. Quale clausola del contratto quadro avrebbe permesso di bloccare nuove consegne durante il ritardo?

Soluzione

1. In assenza di accordo scritto vale il termine legale di **30 giorni**: ritardo = 75 – 30 = **45 giorni**.
2. Importo fattura = $7.000 \times 1,22 = 8.540$ €. Interessi = $8.540 \times 10,40\% \times 45 / 365 = 109,50$ €. Più indennizzo forfettario di 40 € = **149,50 €** oltre al capitale.
3. Una clausola di **sospensione delle forniture** in caso di ritardo nei pagamenti (es. oltre 15 giorni dalla scadenza), da affiancare eventualmente a una clausola risolutiva espressa per i ritardi ripetuti.

IN SINTESI

- Il contratto scritto serve soprattutto a provare cosa si è concordato e a rendere prevedibili le conseguenze dell'inadempimento.
- Gli elementi minimi sono cinque: oggetto, prezzo e pagamento, tempi, foro e legge applicabile, clausola risolutiva espressa.
- Tra imprese il termine legale è di 30 giorni; il ritardo genera interessi di mora automatici (10,40% nel secondo semestre 2026) e 40 euro di indennizzo forfettario.
- La clausola risolutiva espressa richiede obbligazioni specifiche e una dichiarazione della parte interessata.
- Per i clienti ricorrenti, il contratto quadro evita di rinegoziare le condizioni a ogni ordine.

Lezione 14 — Condizioni generali di vendita e clausole da non dimenticare mai

Obiettivi della lezione - Spiegare quando le condizioni generali di vendita vincolano il cliente e quando no. - Individuare le clausole che richiedono la specifica approvazione per iscritto. - Usare correttamente la riserva di proprietà, conoscendone limiti e condizioni di opponibilità. - Redigere una struttura essenziale di condizioni generali per una PMI commerciale.

A COSA SERVONO LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Per chi vende in modo ripetuto (come Verdi Srl con i suoi clienti abituali), ha senso avere **condizioni generali di vendita** (CGV) standard, da allegare a ogni ordine, invece di ridiscutere tutto ogni volta. Le CGV sono clausole predisposte unilateralmente dal venditore per una serie indefinita di rapporti: non sostituiscono il contratto quadro della Lezione 13, ma ne sono spesso il cuore, perché raccolgono le regole che valgono per qualunque ordine.

Per essere efficaci devono superare due "filtri" previsti dal Codice Civile:

1. **Conoscibilità (art. 1341, primo comma, c.c.):** le condizioni generali sono efficaci nei confronti dell'altro contraente se al momento della conclusione del contratto questi le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. Per questo devono essere consegnate o rese accessibili **prima o al momento dell'ordine**, non stampate sul retro della fattura emessa dopo la consegna.
2. **Specificata approvazione per iscritto (art. 1341, secondo comma, c.c.):** alcune clausole particolarmente gravose per chi le subisce (le cosiddette clausole "vessatorie") non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Tra queste: limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere o sospendere l'esecuzione, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (il foro competente).

La giurisprudenza è rigorosa sulla seconda firma: non basta un richiamo cumulativo a tutte le clausole del contratto, né la sola elencazione dei numeri degli articoli se mescola clausole vessatorie e non vessatorie; serve almeno una menzione sommaria del contenuto delle clausole approvate. Nei contratti conclusi online la seconda approvazione si ottiene con una spunta separata e specifica, distinta dall'accettazione generale.

LE CLAUSOLE DA INCLUDERE SEMPRE

Clausola	Funzione	Attenzione a
Riserva di proprietà (art. 1523 c.c.)	La merce resta del venditore finché non è pagato l'intero prezzo, anche se già consegnata	Opponibilità ai creditori del compratore solo con atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 1524 c.c.)
Interessi di mora	Rendere esplicito il tasso e la decorrenza	Tra imprese si applica comunque il D.Lgs. 231/2002; la clausola non può peggiorare gravemente la posizione del creditore
Limitazione di responsabilità	Contenere i danni risarcibili entro un massimale proporzionato alla fornitura	Nulla per dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.); vessatoria, quindi da approvare specificamente
Termini di denuncia dei vizi	Fissare come e quando il cliente deve contestare difetti	Chiarezza sulle modalità (per iscritto, con foto, entro termini definiti)
Foro competente	Concentrare eventuali cause nella sede del venditore	Vessatoria: richiede specifica approvazione

Sugli interessi di mora va corretto un luogo comune: tra imprese, in mancanza di clausola, non si applica il "tasso legale" ordinario (1,60% nel 2026), ma il tasso di mora del D.Lgs. 231/2002 (10,40% nel secondo semestre 2026), che è già piuttosto dissuasivo. La clausola resta utile perché rende il costo del ritardo visibile al cliente fin dall'inizio, ne fissa la decorrenza e lo collega ad altre conseguenze (sospensione delle consegne, decadenza dal beneficio del termine).

LA RISERVA DI PROPRIETÀ NEL DETTAGLIO

La riserva di proprietà (artt. 1523-1526 c.c.) è tipica delle vendite a rate. Il compratore acquista la proprietà con il pagamento dell'ultima rata, ma assume i rischi dalla consegna. Tre regole vanno conosciute prima di contarci:

- **Soglia dell'ottava parte (art. 1525 c.c.):** nonostante qualsiasi patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata che non supera l'ottava parte del prezzo non dà luogo alla risoluzione.
- **Effetti della risoluzione (art. 1526 c.c.):** se il contratto si risolve per inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, ma ha diritto a un equo compenso per l'uso della cosa e al risarcimento del danno.
- **Beni identificabili:** la tutela è efficace solo se il bene resta individuabile. Per i materiali edili che vengono incorporati in un edificio (cemento, laterizi) è di fatto inutilizzabile; funziona invece per attrezzature e macchinari, che restano distinti. Per le macchine di

prezzo superiore a 15,49 € l'art. 1524 c.c. consente l'opponibilità anche al terzo acquirente, mediante trascrizione in un registro tenuto presso la cancelleria del tribunale.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 1341 c.c.** — condizioni generali di contratto: efficaci se conosciute o conoscibili; clausole vessatorie da approvare specificamente per iscritto.
- **Art. 1342 c.c.** — contratti conclusi mediante moduli o formulari: stessa regola di specifica approvazione.
- **Art. 1229 c.c.** — è nullo il patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave.
- **Art. 1523 c.c.** — vendita con riserva di proprietà: la proprietà passa con il pagamento dell'ultima rata, i rischi dalla consegna.
- **Art. 1524 c.c.** — opponibilità ai creditori con atto scritto di data certa anteriore al pignoramento; per le macchine oltre 15,49 €, trascrizione per l'opponibilità al terzo acquirente.
- **Art. 1525 c.c.** — il mancato pagamento di una sola rata non superiore a 1/8 del prezzo non consente la risoluzione.
- **Art. 1526 c.c.** — in caso di risoluzione, restituzione delle rate con equo compenso per l'uso e risarcimento.
- **D.Lgs. 231/2002** — interessi di mora legali tra imprese (Lezione 13).

ESEMPIO PRATICO: LE CGV DI VERDI SRL E UNA FORNITURA A RATE

Verdi Srl adotta CGV di due pagine, inviate al cliente insieme alla conferma d'ordine e accettate con firma prima della prima consegna. In calce, un riquadro separato riporta: *"Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il cliente approva specificamente le clausole: art. 6 (limitazione di responsabilità al valore della fornitura), art. 8 (sospensione delle consegne in caso di ritardo nei pagamenti), art. 11 (foro competente esclusivo di [sede di Verdi Srl])"*, con seconda firma.

Un'impresa edile cliente acquista dal reparto B (attrezzi) ponteggi e una betoniera per **25.000 €**, pagabili in **5 rate da 5.000 €**, con riserva di proprietà risultante dal contratto firmato, cui viene data data certa con invio via PEC.

Verifica	Calcolo	Esito
Soglia art. 1525 c.c.	$25.000 / 8 = 3.125 \text{ €}$	Una rata da 5.000 € supera la soglia
Cliente non paga la terza rata	$5.000 > 3.125$	La risoluzione è possibile anche per una sola rata
Rate già incassate	$2 \times 5.000 = 10.000 \text{ €}$	Da restituire in caso di risoluzione, al netto di equo compenso per l'uso e danni
Opponibilità ai creditori	Contratto con data certa anteriore	La merce può essere rivendicata anche se un creditore pignora i beni del cliente

Il commento: la riserva di proprietà ha protetto Verdi Srl solo perché si trattava di attrezzature identificabili e perché il patto aveva data certa. Per la fornitura di materiali da costruzione della Lezione 13, la stessa clausola non avrebbe avuto alcun effetto pratico: lì la tutela passa da termini di pagamento brevi, sospensione delle consegne e monitoraggio del credito.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Inviare le CGV dopo la conclusione del contratto** (es. sul retro della fattura). Conseguenza: non vincolano il cliente. Rimedio: farle accettare prima o al momento dell'ordine.
2. **Una sola firma in fondo al documento.** Conseguenza: le clausole vessatorie (foro, limitazioni di responsabilità) sono inefficaci. Rimedio: seconda firma specifica, con menzione del contenuto delle clausole.
3. **Escludere ogni responsabilità.** Conseguenza: la clausola è nulla per dolo e colpa grave (art. 1229 c.c.). Rimedio: limitare, non escludere, e solo per colpa lieve.
4. **Contare sulla riserva di proprietà per beni che si incorporano.** Conseguenza: tutela solo apparente. Rimedio: usarla per beni identificabili e dare data certa al patto.
5. **Copiare CGV di altri settori.** Conseguenza: clausole incoerenti con il proprio modo di vendere. Rimedio: farle redigere o rivedere da un legale sulla base dei propri processi.

ESERCIZIO

Verdi Srl vende un'attrezzatura per **16.000 €** in **8 rate mensili da 2.000 €**, con riserva di proprietà. Il cliente salta la quinta rata ma paga regolarmente la sesta.

1. Verdi Srl può chiedere la risoluzione del contratto?
2. Se invece il cliente saltasse la quinta e la sesta rata, cosa cambierebbe?

3. Delle seguenti clausole delle CGV, quali richiedono la specifica approvazione per iscritto? (a) prezzo e listino; (b) foro competente esclusivo; (c) limitazione di responsabilità al valore della fornitura; (d) modalità di consegna.

Soluzione

1. Soglia = $16.000 / 8 = 2.000 \text{ €}$. La rata non pagata è pari a 2.000 €, quindi **non supera** l'ottava parte: per l'art. 1525 c.c. la risoluzione non è consentita, nonostante qualunque patto contrario. Verdi Srl può comunque chiedere il pagamento della rata con gli interessi di mora.
2. Con due rate non pagate (4.000 €) la regola dell'art. 1525 non opera più: si applica la regola generale della non scarsa importanza dell'inadempimento (art. 1455 c.c.), e la risoluzione diventa praticabile.
3. Richiedono la specifica approvazione **(b)** foro competente e **(c)** limitazione di responsabilità. Prezzo e modalità di consegna sono clausole ordinarie.

IN SINTESI

- Le CGV vincolano il cliente solo se conosciute o conoscibili al momento della conclusione del contratto.
- Le clausole vessatorie (limitazioni di responsabilità, sospensioni, foro) richiedono una seconda approvazione scritta e specifica.
- Non si può limitare la responsabilità per dolo o colpa grave.
- La riserva di proprietà funziona per beni identificabili, con atto di data certa, ed è soggetta alla soglia di 1/8 del prezzo.
- Tra imprese gli interessi di mora legali si applicano comunque: la clausola serve a renderli espliciti e a collegarli ad altre conseguenze.

Lezione 15 — Il contratto di agenzia e gli altri rapporti commerciali comuni

Obiettivi della lezione - Distinguere agente, distributore (concessionario) e procacciatore d'affari in base a rischio, rappresentanza e stabilità. - Conoscere gli obblighi principali del preponente verso l'agente: provvigioni, contributi Enasarco, preavviso, indennità di fine rapporto. - Stimare il costo e il rischio delle diverse forme di vendita indiretta. - Scegliere la figura contrattuale coerente con la strategia commerciale.

VENDERE TRAMITE TERZI: TRE FIGURE, TRE LOGICHE

Quando un'azienda vende tramite terzi, i rapporti più comuni sono tre. La distinzione non è terminologica: cambia chi si assume il rischio del mancato incasso, chi decide i prezzi finali e cosa è dovuto alla cessazione del rapporto.

Aspetto	Agente	Distributore / concessionario	Procacciatore d'affari
Fonte	Artt. 1742 e ss. c.c. + AEC di categoria	Contratto atipico, regolato dall'accordo	Figura atipica, elaborata dalla giurisprudenza
Attività	Promuove stabilmente contratti per conto del preponente, in una zona determinata	Acquista e rivende in nome e per conto proprio	Segnala affari in modo occasionale, senza obbligo di attività
Chi vende al cliente finale	Il preponente (l'agente promuove)	Il distributore	Il preponente
Rischio di credito sul cliente finale	Del preponente	Del distributore	Del preponente
Chi fissa il prezzo finale	Il preponente	Il distributore	Il preponente
Compenso	Provvigione sugli affari conclusi	Margine tra prezzo d'acquisto e di rivendita	Provvigione sui singoli affari segnalati
Cessazione	Preavviso, indennità di fine rapporto	Secondo contratto	Di regola nessuna indennità specifica

IL CONTRATTO DI AGENZIA: GLI OBBLIGHI DEL PREPONENTE

Con il **contratto di agenzia** (art. 1742 c.c.) l'agente assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra parte (il preponente), la conclusione di contratti in una zona determinata, dietro retribuzione. Il contratto deve essere provato per iscritto: senza documento, non si può dimostrarne il contenuto con testimoni. Gli elementi da regolare sono:

- **Zona, clientela e prodotti**, con l'eventuale esclusiva reciproca.
- **Provvigioni** (art. 1748 c.c.): spettano per gli affari conclusi per effetto dell'intervento dell'agente; il contratto deve definire base di calcolo, momento di maturazione e liquidazione.
- **Contributi Enasarco**: per gli agenti persone fisiche e società di persone l'aliquota 2026 è del **17%** sulle provvigioni, ripartita a metà (**8,5% a carico del preponente**, 8,5% a carico dell'agente), entro un massimale provvigionale annuo per rapporto di **30.478 €** per i plurimandatari e **45.717 €** per i monomandatari. Il preponente versa e trattiene la quota dell'agente.
- **Preavviso** (art. 1750 c.c.): per i contratti a tempo indeterminato, un mese per il primo anno, due per il secondo e così via, fino a sei mesi dal sesto anno in poi.
- **Indennità di fine rapporto** (art. 1751 c.c.): spetta se l'agente ha procurato nuovi clienti o sviluppato sensibilmente gli affari esistenti e il preponente ne trae ancora vantaggi; il massimo è un'indennità annua calcolata sulla media delle retribuzioni riscalate negli ultimi cinque anni. Non è dovuta, tra l'altro, se il preponente risolve per inadempimento grave dell'agente. L'agente decade se non comunica entro un anno dallo scioglimento l'intenzione di farla valere.
- **Accordi economici collettivi (AEC)**: nel settore commercio l'AEC del 2009 prevede indennità calcolate secondo criteri propri (FIRR accantonato presso Enasarco, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica). Il confronto tra indennità "codicistica" e indennità da AEC è una delle principali fonti di contenzioso alla cessazione.
- **Patto di non concorrenza** (art. 1751-bis c.c.): deve essere scritto, riguardare la stessa zona, clientela e prodotti, non può superare **due anni** dalla cessazione e dà diritto all'agente a un'indennità specifica.

DISTRIBUTORE E PROCACCIATORE: QUANDO HANNO SENSO

Il **distributore** (o concessionario di vendita) compra la merce e la rivende in nome proprio: per l'azienda fornitrice il cliente è il distributore stesso, il rischio di credito verso i clienti finali passa a lui, ma si perde il controllo sul prezzo al pubblico e parte del margine. È la scelta tipica per presidiare territori lontani senza struttura propria.

Il **procacciatore d'affari** segnala occasionalmente opportunità, senza vincolo di stabilità né obbligo di promuovere in una zona. Proprio l'occasionalità lo distingue dall'agente: se nei fatti il procacciatore lavora in modo continuativo su una zona definita, il rapporto rischia di essere riqualficato come agenzia, con tutte le conseguenze su contributi e indennità.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 1742 c.c.** — nozione di contratto di agenzia; prova scritta del contratto.
- **Art. 1743 c.c.** — diritto di esclusiva nella zona.
- **Art. 1748 c.c.** — diritto alla provvigione per gli affari conclusi per effetto dell'intervento dell'agente.
- **Art. 1750 c.c.** — recesso dal contratto a tempo indeterminato e durata minima del preavviso (da 1 a 6 mesi).
- **Art. 1751 c.c.** — indennità in caso di cessazione; massimo pari a un'indennità annua sulla media degli ultimi cinque anni; decadenza annuale.
- **Art. 1751-bis c.c.** — patto di non concorrenza post-contrattuale: forma scritta, durata massima di due anni, indennità.
- **AEC Commercio 2009** — accordo economico collettivo per agenti e rappresentanti del settore commercio (FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica).
- **Fondazione Enasarco** — aliquota 17% e massimali/minimali provvigionali 2026.
- **Cass. n. 1078/1999** — distinzione tra agente (stabilità) e procacciatore d'affari (occasionalità).

ESEMPIO PRATICO: VERDI SRL ENTRA IN UNA NUOVA PROVINCIA

Verdi Srl vuole servire le imprese edili di una provincia confinante, dove stima vendite annue di **100.000 €**. Confronta due soluzioni.

Opzione A — Agente plurimandatario con provvigione del 6%

Voce	Calcolo	Importo annuo
Provvigioni	$100.000 \times 6\%$	6.000 €
Enasarco quota preponente	$6.000 \times 8,5\%$	510 €
Costo diretto per Verdi Srl	$6.000 + 510$	6.510 €
Massimo indennità art. 1751 c.c. dopo 5 anni a provvigion costanti	media annua 6.000 €	fino a 6.000 €

Le provvigioni (6.000 €) sono ben sotto il massimale plurimandatario di 30.478 €, quindi i contributi si calcolano sull'intero importo. Verdi Srl mantiene il controllo su prezzi e clienti, ma il rischio di credito resta suo: con clienti edili, il DSO tende a essere elevato (guida settoriale Edilizia, Lezione 10).

Opzione B — Distributore che acquista con sconto del 20%

Voce	Calcolo	Importo annuo
Ricavi di Verdi Srl	$100.000 \times 80\%$	80.000 €
"Costo" implicito rispetto alla vendita diretta	$100.000 - 80.000$	20.000 € di margine ceduto
Rischio di credito sui clienti finali	—	del distributore

Commento. L'agenzia costa meno in margine (6.510 € contro 20.000 €) ma lascia a Verdi Srl il rischio di insolvenza dei clienti finali, il costo amministrativo della gestione degli incassi e l'impegno di un'indennità alla cessazione. Il distributore costa di più, ma trasferisce il rischio e il lavoro di incasso. La scelta dipende quindi dalla capacità di Verdi Srl di gestire il credito: con un DSO già a 66 giorni (guida Controllo di gestione, Lezione 14), la soluzione del distributore merita una valutazione seria, almeno per la fase di avvio.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Chiamare "procacciatore" un agente di fatto.** Conseguenza: riqualficazione del rapporto, recupero dei contributi Enasarco e indennità di fine rapporto. Rimedio: qualificare il rapporto in base all'attività effettivamente svolta.
2. **Non prevedere per iscritto zona, esclusiva e provvigioni.** Conseguenza: liti su provvigioni per affari "indiretti". Rimedio: contratto scritto dettagliato.

3. **Dimenticare l'indennità di fine rapporto nel budget.** Conseguenza: costo imprevisto alla cessazione. Rimedio: accantonamento annuo stimato prudenzialmente.
4. **Non considerare il preavviso.** Conseguenza: se si recede senza rispettarlo, è dovuta l'indennità sostitutiva. Rimedio: pianificare la cessazione tenendo conto dei mesi di preavviso maturati.
5. **Patto di non concorrenza oltre i due anni.** Conseguenza: nullo per la parte eccedente. Rimedio: rispettare i limiti dell'art. 1751-bis c.c.

ESERCIZIO

Un agente plurimandatario di Verdi Srl, persona fisica, ha percepito provvigioni di 6.000 €, 7.000 €, 9.000 € e 10.000 € nei quattro anni del rapporto. Verdi Srl decide di recedere durante il quinto anno.

1. Qual è il preavviso minimo previsto dall'art. 1750 c.c.?
2. Qual è il limite massimo dell'indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c.?
3. Quanto ha pagato Verdi Srl di contributi Enasarco a proprio carico nel quarto anno?

Soluzione

1. Nel quinto anno di rapporto il preavviso minimo è di **5 mesi** (un mese per ogni anno iniziato, fino al massimo di sei).
2. Il rapporto dura da meno di cinque anni, quindi la media si calcola sul periodo effettivo: $(6.000 + 7.000 + 9.000 + 10.000) / 4 =$ **8.000 €**. L'indennità non può superare 8.000 € (oltre all'eventuale risarcimento del danno), sempre che ricorrano i presupposti del primo comma.
3. Nel quarto anno le provvigioni sono 10.000 €, sotto il massimale di 30.478 €: quota preponente = $10.000 \times 8,5\% =$ **850 €** (la stessa somma è trattenuta all'agente, per un totale versato di 1.700 €).

IN SINTESI

- Agente, distributore e procacciatore si distinguono per rischio di credito, controllo del prezzo e stabilità del rapporto.
- Il contratto di agenzia va provato per iscritto e definisce zona, esclusiva e provvigioni.
- Nel 2026 i contributi Enasarco sono il 17% delle provvigioni, metà a carico del preponente, entro i massimali.
- Alla cessazione contano preavviso (1-6 mesi), indennità (massimo un'annualità media) e AEC di categoria.
- Il distributore costa più margine, ma trasferisce rischio e gestione degli incassi.

Lezione 16 — Delegare davvero: costruire un secondo livello di responsabilità

Obiettivi della lezione - Spiegare perché il numero di collaboratori diretti di una persona ha un limite strutturale. - Progettare un secondo livello di responsabilità con perimetri, soglie e informazioni chiare. - Distinguere la delega di singole decisioni dalla delega di un'intera funzione. - Accompagnare il passaggio con strumenti minimi di controllo.

DALLA DELEGA DI DECISIONI ALLA DELEGA DI FUNZIONI

La delega vista nella Lezione 4 riguardava singole decisioni (es. gli sconti fino al 5%). Qui parliamo di un passo più avanzato: costruire un **secondo livello di responsabilità stabile** — un responsabile di reparto o di funzione che risponde direttamente al titolare, così che il titolare gestisca 2-3 persone chiave invece di tutti i 15-20 dipendenti individualmente.

La differenza è sostanziale. Nella delega di decisioni il titolare resta il riferimento di tutti e cede solo alcune scelte operative. Nella delega di funzioni il responsabile diventa **Accountable** (Lezione 3) per un intero ambito: organizza il lavoro del suo team, gestisce priorità e problemi quotidiani, risponde dei risultati. Il titolare non interviene più sulle singole attività, ma sugli obiettivi e sui risultati della funzione.

PERCHÉ IL TITOLARE NON PUÒ COORDINARE TUTTI: L'AMPIEZZA DEL CONTROLLO

Il limite non è di impegno personale, ma di struttura. La teoria classica dell'organizzazione chiama **ampiezza del controllo** (span of control) il numero di collaboratori che riportano direttamente a una persona. Nel 1933 V. A. Graicunas osservò che, all'aumentare dei collaboratori diretti, le relazioni potenziali da gestire (singole, incrociate tra collaboratori e di gruppo) crescono in modo molto più che proporzionale, secondo la formula $n \times (2^{n-1} + n - 1)$:

Collaboratori diretti (n)	Relazioni potenziali
2	6
3	18
5	100
7	490
8	1.080
15	245.970

La formula è un modello teorico, criticato per eccesso di rigidità, e non va presa alla lettera: non tutte le relazioni si attivano davvero. Il principio però è solido e coerente con l'esperienza: empiricamente, oltre le 7-8 persone dirette la qualità del coordinamento cala. Il valore "giusto" dipende dalla complessità e dalla varietà del lavoro: un capo reparto di addetti con mansioni simili può coordinarne di più di chi guida specialisti con attività diverse.

COME SI COSTRUISCE IL SECONDO LIVELLO

Un secondo livello funziona se, per ogni responsabile, sono definiti per iscritto quattro elementi:

1. **Perimetro**: persone, attività e processi di cui risponde (organigramma aggiornato, Lezione 2).
2. **Obiettivi**: 2-4 obiettivi SMART annuali (Lezione 5), collegati al budget (guida Controllo di gestione).
3. **Poteri e soglie**: cosa decide da solo, cosa con il titolare (sconti, spese, ferie, straordinari, assunzioni).
4. **Informazioni e controllo**: quali KPI (Lezione 11) riceve e riporta, con quale frequenza.

Il titolare passa da "fare e controllare tutto" a "fissare obiettivi, verificare i risultati e intervenire sulle eccezioni". Il controllo non scompare: cambia forma, dal controllo di ogni azione al controllo dei risultati.

RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

- **V. A. Graicunas, "Relationship in Organization" (1933)** — formula delle relazioni potenziali in funzione del numero di collaboratori diretti.
- **L. F. Urwick, "The Manager's Span of Control", Harvard Business Review (1956)** — sviluppo del principio dell'ampiezza del controllo.
- **Matrice RACI** (Lezione 3) — strumento per assegnare un solo Accountable per attività anche nel secondo livello.
- **Art. 2086, secondo comma, c.c.** — l'imprenditore che opera in forma societaria deve istituire un assetto organizzativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa: un secondo livello ben definito ne è una componente concreta.

ESEMPIO PRATICO: VERDI SRL PASSA DA 5 A 15 DIPENDENTI

Verdi Srl, crescendo da 5 a 15 dipendenti, nomina un responsabile vendite e un responsabile di magazzino. Il titolare passa da gestire direttamente 15 persone (impossibile da fare bene oltre un certo numero) a gestirne 2, che a loro volta gestiscono i rispettivi team.

Prima (15 riporti diretti): ogni addetto vendita, magazziniere e autista si rivolge al titolare per ferie, sconti, problemi di consegna, reclami.

Dopo:

Titolare / | \ Resp. vendite Resp. magazzino (Amministrazione, in staff) / | \ | \ Addetti vendita Magazzinieri, autisti

L'amministrazione resta in staff al titolare, ma lavora su procedure scritte (Lezione 18) e non genera richieste operative quotidiane: i riporti operativi diretti del titolare scendono da 15 a 2.

Le soglie del secondo livello (evoluzione di quelle della Lezione 4):

Decisione	Addetto vendita	Resp. vendite	Titolare
Sconto fino al 5%	Decide	Informato (report settimanale)	—
Sconto oltre 5% e fino al 10%	Propone	Decide	Informato
Sconto oltre il 10%	—	Propone	Decide
Ferie del team	Richiede	Approva	—
Acquisti di magazzino fino a 5.000 €	—	Resp. magazzino decide	Informato

Il controllo: ogni lunedì il titolare riceve dai due responsabili tre numeri ciascuno (vendite per reparto, sconti medi concessi, ordini evasi in ritardo), coerenti con il cruscotto della Lezione 12. Si incontra con loro 45 minuti a settimana, invece di rispondere a decine di richieste sparse.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Nominare il "più bravo tecnicamente"** senza verificare le capacità di coordinamento. Conseguenza: si perde un ottimo operativo e si ottiene un responsabile in difficoltà. Rimedio: valutare anche attitudine a organizzare e comunicare, con un periodo di affiancamento.
2. **Delegare la responsabilità senza i poteri.** Conseguenza: il responsabile deve chiedere tutto al titolare e il collo di bottiglia resta. Rimedio: soglie scritte e rispettate.
3. **Scavalcare il responsabile** rispondendo direttamente al suo team. Conseguenza: si svuota l'autorità del secondo livello. Rimedio: reindirizzare sempre le richieste al responsabile competente.
4. **Nessun sistema di report.** Conseguenza: il titolare si sente "cieco" e torna a controllare tutto. Rimedio: pochi KPI settimanali, sempre gli stessi.

ESERCIZIO

Il titolare di un'azienda di 12 persone ha oggi 11 riporti diretti. Propone di creare due responsabili, ciascuno con 5 collaboratori, più l'amministrazione in staff.

1. Calcola le relazioni potenziali secondo Graicunas per il titolare prima ($n = 11$) e dopo ($n = 3$, considerando anche l'amministrazione).
2. Indica quattro elementi da formalizzare per ciascun responsabile.

Soluzione

1. Prima: $11 \times (2^{10} + 11 - 1) = 11 \times (1.024 + 10) = \mathbf{11.374}$ relazioni potenziali. Dopo: $3 \times (2^2 + 3 - 1) = 3 \times 6 = \mathbf{18}$. Il numero è teorico, ma rende evidente perché la qualità del coordinamento migliora: il titolare passa da un sistema ingestibile a uno governabile.
2. Perimetro (persone e attività), obiettivi SMART, poteri e soglie decisionali, informazioni e KPI da riportare con frequenza definita.

IN SINTESI

- Il secondo livello delega intere funzioni, non solo singole decisioni.
- Il numero di riporti diretti ha un limite strutturale: oltre le 7-8 persone il coordinamento peggiora.
- Ogni responsabile ha bisogno di perimetro, obiettivi, poteri con soglie e informazioni.
- Il titolare passa dal controllo delle azioni al controllo dei risultati.
- Il segnale d'allarme è un titolare che non riesce più a rispondere in giornata alle richieste operative.

Lezione 17 — Gestire la crescita: quando l'organizzazione della fase 1 non basta più

Obiettivi della lezione - Riconoscere i segnali che indicano la necessità di un cambio di struttura. - Inquadrare la crescita aziendale come una successione di fasi e di crisi prevedibili. - Misurare i segnali con indicatori semplici, invece che con impressioni. - Pianificare una riorganizzazione per tappe.

OGNI STRUTTURA HA UNA "TAGLIA"

Ogni struttura organizzativa (Lezione 2) è adatta a una certa dimensione. L'organigramma "tutti sotto il titolare" è perfetto per 5 persone: comunicazione immediata, decisioni rapide, costi di coordinamento minimi. Con 15 persone e due sedi, la stessa struttura produce code, errori ripetuti e riunioni inconcludenti. Non è cambiato l'impegno delle persone: è cambiata la "taglia" dell'azienda, e la struttura non l'ha seguita.

Un modello classico per leggere questo fenomeno è quello di **Larry Greiner** (Harvard Business Review, 1972): un'organizzazione cresce attraverso fasi di sviluppo relativamente stabile ("evoluzione"), ciascuna delle quali termina con una crisi ("rivoluzione"). Il punto centrale del modello è che **le soluzioni che funzionano in una fase diventano la causa della crisi nella fase successiva**. Le prime fasi sono quelle che interessano una PMI:

Fase	Cosa funziona	Crisi che la chiude
Creatività	Il fondatore fa tutto, comunicazione informale	Crisi di leadership : servono regole e una direzione strutturata
Direzione	Organizzazione funzionale, decisioni accentrate	Crisi di autonomia : chi è vicino ai problemi non ha potere di decidere
Delega	Responsabili con autonomia	Crisi di controllo : le parti rischiano di andare in direzioni diverse

Verdi Srl, nel percorso di questa guida, attraversa esattamente le prime due crisi: dalla gestione accentrata del titolare (Lezione 1) all'introduzione di regole e ruoli (Lezioni 2-6), fino alla delega strutturata (Lezione 16).

I SEGNALE DA OSSERVARE (E COME MISURARLI)

I segnali che serve un cambio di struttura, non solo "più impegno":

Segnale	Collegamento	Come misurarlo
Le decisioni si accumulano in attesa del titolare	Lezione 4	Numero di richieste in attesa e tempo medio di risposta
Gli stessi errori si ripetono perché nessuno "possiede" il processo	Lezione 3, colonna Accountable mancante	Errori ricorrenti per tipologia (resi, consegne errate)
Le riunioni si moltiplicano ma le decisioni rallentano	Lezione 6	Ore-persona di riunione a settimana e decisioni prese
I KPI peggiorano senza un responsabile che intervenga	Lezioni 11-12	KPI fuori soglia senza azione correttiva entro il mese

Misurare i segnali serve a evitare due errori opposti: riorganizzare troppo presto, sulla base di un periodo di lavoro intenso ma temporaneo, oppure troppo tardi, quando i problemi sono già diventati clienti persi o persone che se ne vanno.

RIORGANIZZARE PER TAPPE

Una riorganizzazione in una PMI raramente si fa in un giorno. Una sequenza efficace:

1. **Diagnosi**: raccogliere per 4-6 settimane i dati della tabella precedente.
2. **Disegno**: nuovo organigramma, responsabili, RACI sulle attività critiche.
3. **Comunicazione**: spiegare a tutto il team cosa cambia, per chi e perché.
4. **Avvio con verifica**: dopo 3 mesi, rimisurare gli stessi indicatori e correggere.

RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

- **L. E. Greiner, "Evolution and Revolution as Organizations Grow", Harvard Business Review, 1972** — modello delle fasi di crescita e delle crisi organizzative.

- **Art. 2086, secondo comma, c.c.** (introdotto dal D.Lgs. 14/2019) — dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi: l'adeguatezza va quindi rivalutata quando le dimensioni cambiano.
- **Matrice RACI e obiettivi SMART** (Lezioni 3 e 5) — strumenti per il disegno della nuova struttura.

ESEMPIO PRATICO: VERDI SRL A 15 DIPENDENTI, TRA PUNTO VENDITA E MAGAZZINO

Verdi Srl, arrivata a 15 dipendenti divisi tra punto vendita e magazzino, non può più coordinarsi con l'organigramma della Lezione 2 (tutto sotto il titolare): serve introdurre i responsabili di reparto (Lezione 16) e, probabilmente, riunioni settimanali per area (punto vendita e magazzino) invece di una sola riunione generale.

Diagnosi (6 settimane di rilevazione):

Indicatore	Valore rilevato	Lettura
Richieste in attesa del titolare	25 a settimana, risposta media in 3 giorni	Collo di bottiglia decisionale
Consegne errate al cantiere	9 in 6 settimane, quasi tutte preparate dal magazzino	Processo senza un responsabile
Riunione generale settimanale	1 ora con 15 persone = 15 ore-persona	Costo alto, decisioni rinviate

Intervento:

- Nomina dei responsabili vendite e magazzino (Lezione 16).
- Riunione settimanale di 30 minuti per ciascuna area (punto vendita e magazzino) con circa 7 persone: $2 \times 7 \times 0,5 = 7$ ore-persona.
- Coordinamento settimanale di 30 minuti tra titolare e due responsabili: $3 \times 0,5 = 1,5$ ore-persona.
- Totale: $7 + 1,5 = 8,5$ ore-persona contro 15, con riunioni più mirate (Lezione 6).

Verifica dopo 3 mesi: le richieste in attesa del titolare scendono a 6 a settimana, perché la maggior parte è risolta dai responsabili; le consegne errate si dimezzano dopo l'introduzione di una checklist di preparazione ordine (Lezione 18).

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Rispondere alla crescita solo con più ore di lavoro.** Conseguenza: stanchezza e errori in aumento, senza risolvere la causa. Rimedio: diagnosi strutturale con dati.
2. **Copiare l'organigramma di una grande azienda.** Conseguenza: burocrazia sproporzionata. Rimedio: aggiungere solo i livelli e i ruoli che risolvono un problema osservato.
3. **Riorganizzare senza comunicare.** Conseguenza: resistenze e confusione su "a chi chiedere". Rimedio: presentazione esplicita del nuovo assetto a tutto il team.
4. **Non verificare dopo l'avvio.** Conseguenza: non si sa se la riorganizzazione ha funzionato. Rimedio: rimisurare gli stessi indicatori dopo 3 mesi.

ESERCIZIO

Un'azienda ha 18 dipendenti divisi su 3 sedi e tiene una riunione generale settimanale di 1,5 ore con tutti. Propone invece: una riunione di 30 minuti per sede (6 persone per sede) e un coordinamento di 45 minuti tra titolare e 3 responsabili di sede.

1. Calcola le ore-persona settimanali prima e dopo.
2. Quale fase e quale crisi del modello di Greiner sta probabilmente affrontando l'azienda, se tutte le decisioni passano ancora dal titolare?

Soluzione

1. Prima: $18 \times 1,5 = 27$ ore-persona. Dopo: riunioni di sede $3 \times 6 \times 0,5 = 9$; coordinamento $4 \times 0,75 = 3$; totale **12 ore-persona**, con un risparmio di 15 ore-persona a settimana.
2. Con decisioni ancora accentrate nel titolare e più sedi da coordinare, l'azienda è verosimilmente nella fase di **direzione** e sta entrando nella **crisi di autonomia**: chi è vicino ai problemi (le sedi) non ha il potere di decidere. La risposta è la delega strutturata (Lezione 16).

IN SINTESI

- Ogni struttura organizzativa è adatta a una certa dimensione: crescendo, va cambiata.
- Secondo Greiner, le soluzioni di una fase diventano la causa della crisi successiva.

- I segnali di crisi strutturale si possono misurare: richieste in attesa, errori ripetuti, ore di riunione.
 - La riorganizzazione si fa per tappe: diagnosi, disegno, comunicazione, verifica.
 - La crescita che sembra un problema di troppo lavoro è quasi sempre un problema di struttura.
-

Lezione 18 — Processi vs persone: perché un'azienda che dipende solo dalle persone è fragile

Obiettivi della lezione - Spiegare la differenza tra conoscenza "nella testa delle persone" e conoscenza codificata in processi. - Individuare le attività critiche che richiedono una procedura scritta. - Redigere una checklist operativa essenziale. - Stimare il costo della mancanza di procedure in caso di assenza o uscita di una persona chiave.

PERCHÉ LE PERSONE NON BASTANO

Un **processo scritto** (anche solo una checklist) permette a un'attività di essere svolta bene indipendentemente da chi la fa quel giorno. Un'azienda dove "solo Mario sa fare quella cosa" è un'azienda fragile: se Mario è malato, in ferie, o se ne va, quell'attività si ferma o si fa male.

Non si tratta di sfiducia nelle persone. Le persone sono la risorsa principale di una PMI, ma la loro conoscenza è **tacita**: si è formata con l'esperienza, non è scritta, spesso non è nemmeno del tutto consapevole. Scrivere un processo significa trasformare questa conoscenza in conoscenza **esplicita**, che resta in azienda, può essere insegnata e migliorata. Le persone esperte non perdono valore: diventano quelle che migliorano i processi, invece di essere le uniche in grado di eseguirli.

QUALI PROCESSI SCRIVERE PER PRIMI

Non serve documentare tutto. Una regola pratica di priorità:

Criterio	Domanda	Esempi in Verdi Srl
Criticità	Se l'attività si ferma o si fa male, ci sono sanzioni, danni o clienti persi?	Liquidazione IVA, pagamenti F24, gestione reclami
Concentrazione	La sa fare una sola persona?	Chiusura contabile mensile, ordini ai fornitori principali
Frequenza	Si ripete spesso, con passaggi sempre uguali?	Preparazione ordini per cantiere, apertura e chiusura cassa

Le attività che rispondono "sì" a criticità e concentrazione vanno documentate subito.

COME SI SCRIVE UN PROCESSO UTILE

Una procedura che nessuno legge non serve. Le regole essenziali:

- **Formato breve:** una pagina, passaggi numerati, verbi d'azione.
- **Input e output:** da dove arrivano i dati, cosa deve essere prodotto e per quando.
- **Responsabile e sostituto:** chi la esegue (R) e chi ne risponde (A), secondo la matrice RACI (Lezione 3).
- **Controlli:** i punti in cui verificare che il risultato sia corretto.
- **Test con un'altra persona:** la procedura è pronta solo quando un collega riesce a eseguirla senza aiuto.
- **Revisione periodica:** almeno annuale, o quando cambiano norme o software.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 2086, secondo comma, c.c.** — l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato comprende anche la definizione di funzioni, procedure e responsabilità: un'azienda che dipende da conoscenze non documentate ha un assetto più fragile.
- **D.Lgs. 151/2001, art. 16** — il congedo di maternità dura complessivamente cinque mesi (di regola due prima e tre dopo il parto, con flessibilità): un'assenza programmabile, che consente di preparare in anticipo il passaggio di consegne.
- **Approccio per processi della norma ISO 9001** — riferimento metodologico per gestire le attività come processi con input, output, responsabilità e controlli, anche senza perseguire una certificazione.
- **Guida Contabilità, Lezione 7** — scadenza del versamento IVA mensile entro il 16 del mese successivo.

ESEMPIO PRATICO: LA LIQUIDAZIONE IVA DI VERDI SRL

In Verdi Srl, solo l'impiegata amministrativa storica sapeva come chiudere la liquidazione IVA mensile (guida Contabilità, Lezione 7) "a memoria", senza una procedura scritta. Quando è andata in maternità, il sostituto ha impiegato settimane a ricostruire i passaggi. Una checklist scritta in anticipo avrebbe reso il passaggio immediato.

La checklist costruita dopo l'esperienza:

#	Passaggio	Responsabile	Entro
1	Scaricare le fatture di acquisto ricevute tramite Sdl e verificare che siano tutte registrate	Addetto amministrativo	Giorno 5
2	Verificare che tutte le fatture di vendita del mese siano state emesse e registrate	Addetto amministrativo	Giorno 5
3	Stampare i registri IVA e quadrare i totali con il gestionale	Addetto amministrativo	Giorno 8
4	Calcolare IVA a debito – IVA a credito (es. 330 – 220 = 110 €)	Addetto amministrativo	Giorno 10
5	Controllo da parte di una seconda persona (titolare o commercialista)	Titolare	Giorno 12
6	Predisporre e pagare l'F24	Addetto amministrativo	Entro il 16
7	Archiviare prospetto di liquidazione e quietanza F24	Addetto amministrativo	Entro il 20

Il costo della mancanza di procedura, con una stima ragionata: scrivere e testare la checklist richiede circa 6 ore. La ricostruzione dei passaggi da parte del sostituto, senza checklist, ha richiesto circa 40 ore distribuite su più settimane, oltre al rischio di errori o ritardi nel versamento. Il rapporto è di circa 1 a 7: anche senza contare il rischio di sanzioni, scrivere la procedura prima conviene sempre. Poiché il congedo di maternità è un'assenza programmabile, il passaggio di consegne avrebbe potuto essere preparato con mesi di anticipo.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Scrivere manuali lunghi e generici.** Conseguenza: nessuno li usa. Rimedio: checklist di una pagina per ciascuna attività critica.
- Scrivere il processo solo dopo l'emergenza.** Conseguenza: si paga il costo della ricostruzione. Rimedio: mappare subito le attività critiche concentrate su una sola persona.
- Non testare la procedura.** Conseguenza: passaggi "ovvi" per l'autore mancano. Rimedio: farla eseguire a un collega.
- Non aggiornarla.** Conseguenza: procedure superate che generano errori. Rimedio: revisione annuale e a ogni cambio di norme o software.
- Vivere la procedura come sfiducia.** Conseguenza: resistenze del personale esperto. Rimedio: coinvolgere chi svolge l'attività come autore della procedura.

ESERCIZIO

In un'azienda, solo il responsabile acquisti sa gestire gli ordini al fornitore principale (lead time, minimi d'ordine, condizioni). Scrivere la procedura richiederebbe 8 ore. In caso di assenza imprevista, si stima che un sostituto perderebbe 30 ore per ricostruire le informazioni e che nel frattempo si verificherebbero rotture di stock con un margine perso di 2.500 €. Il costo orario aziendale del personale amministrativo è di 25 €.

- Calcola il costo di scrivere la procedura e il costo dell'assenza senza procedura.
- Individua almeno tre contenuti essenziali della procedura.

Soluzione

- Costo della procedura = $8 \times 25 = 200$ €. Costo dell'assenza senza procedura = $30 \times 25 + 2.500 = 750 + 2.500 = 3.250$ €. La procedura costa circa il 6% del danno che evita.
- Ad esempio: anagrafica e contatti del fornitore; lead time e minimi d'ordine per famiglia di prodotto; punti di riordino delle scorte; condizioni di pagamento e sconti concordati; responsabile e sostituto; controllo della conferma d'ordine.

IN SINTESI

- La conoscenza tacita resta nelle persone; la conoscenza scritta resta in azienda.
- Si documentano prima le attività critiche e concentrate su una sola persona.
- Una buona procedura è breve, ha responsabili e controlli, ed è testata da un collega.
- Il costo di scrivere una procedura è quasi sempre una frazione del costo di non averla.
- Un'azienda meno dipendente dalle singole persone è più vendibile, finanziabile e capace di crescere.

Lezione 19 — Errori comuni di gestione nelle PMI italiane (e come evitarli)

Obiettivi della lezione - Riconoscere i sei errori di gestione più ricorrenti nelle PMI e le loro cause. - Collegare ogni errore allo strumento della guida che lo previene. - Effettuare un'autodiagnosi organizzativa con un punteggio semplice. - Stabilire le priorità di intervento in base all'impatto.

PERCHÉ GLI ERRORI SI RIPETONO

Gli errori di gestione delle PMI italiane sono sorprendentemente simili da un'azienda all'altra, indipendentemente dal settore. Hanno quasi sempre una radice comune: l'organizzazione è rimasta quella della fase iniziale (Lezione 17), quando tutto passava dal titolare e la comunicazione informale bastava. Ogni errore, inoltre, ha un costo nascosto che emerge solo in situazioni di stress: un'assenza, un cliente insolvente, una crescita rapida.

I SEI ERRORI E IL LORO RIMEDIO

#	Errore	Conseguenza tipica	Strumento che lo previene
1	Nessun organigramma esplicito — "lo sanno tutti chi fa cosa"	Davanti a una situazione nuova nessuno sa più chi decide	Organigramma (Lezione 2)
2	Delega senza soglie né informazioni	Immobilismo (si chiede sempre il permesso) o rischio (si decide senza elementi)	Delega con soglie (Lezioni 4, 16)
3	Zero contratti scritti con clienti e fornitori storici — "ci conosciamo da anni"	In un contenzioso non si riesce a provare cosa era stato concordato	Contratto quadro e CGV (Lezioni 13-14)
4	Nessun secondo livello di responsabilità	Il titolare resta collo di bottiglia anche con un'azienda troppo cresciuta	Responsabili di funzione (Lezione 16)
5	Tutto nella testa delle persone, niente scritto	L'azienda non sopravvive a un'assenza chiave	Processi scritti (Lezione 18)
6	KPI scelti perché facili, non perché utili	Si misura quello che si conta in fretta, non quello che serve a decidere	KPI collegati a decisioni (Lezioni 11-12)

Gli errori non sono indipendenti. Spesso si alimentano a vicenda: senza organigramma (1) non si può costruire un secondo livello (4); senza secondo livello nessuno ha il tempo di scrivere i processi (5); senza processi e responsabili, i KPI (6) restano numeri che nessuno usa.

L'AUTODIAGNOSI IN 6 DOMANDE

Un modo pratico per capire da dove partire è assegnare a ciascun errore un punteggio da 0 a 2:

Punteggio	Significato
0	Il problema è presente e non è affrontato
1	Esiste un rimedio parziale o non applicato con costanza
2	Lo strumento esiste, è scritto e viene usato

Con 6 aree il massimo è 12. Un punteggio fino a 4 indica un'organizzazione ancora "da fase 1"; tra 5 e 8 un'organizzazione in transizione; da 9 in su un'organizzazione strutturata. Più del totale, conta però **dove** sono gli zeri: si interviene prima sulle aree con punteggio 0 e impatto più alto.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 2086, secondo comma, c.c.** — dovere dell'imprenditore che opera in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche per la rilevazione tempestiva della crisi. Gli errori 1, 4 e 5 sono tipiche carenze di assetto organizzativo.
- **D.Lgs. 231/2002 e artt. 1341, 1456, 1523 c.c.** — strumenti contrattuali che rimediano all'errore 3 (Lezioni 13-14).
- **Modello di Greiner e principio dell'ampiezza del controllo** — riferimenti per gli errori 2 e 4 (Lezioni 16-17).
- **Guida Crisi d'impresa** — collegamento tra assetti adeguati e indicatori di allerta.

ESEMPIO PRATICO: L'AUTODIAGNOSI DI VERDI SRL PRIMA E DOPO

Il titolare di Verdi Srl compila l'autodiagnosi due volte: all'inizio del percorso (5 dipendenti, tutto accentrato) e dopo la riorganizzazione delle Lezioni 16-18.

Area	Inizio	Commento iniziale	Dopo	Commento finale
1. Organigramma	0	Solo nella testa del titolare	2	Scritto, condiviso, aggiornato a 15 persone
2. Delega con soglie	0	Ogni sconto passa dal titolare	2	Soglie 5%/10% e acquisti fino a 5.000 €
3. Contratti scritti	0	Ordini via email	2	Contratto quadro e CGV con seconda firma
4. Secondo livello	0	5 riporti diretti, poi 15	2	Due responsabili di funzione
5. Processi scritti	0	Liquidazione IVA "a memoria"	1	Checklist IVA fatta; altre procedure in corso
6. KPI utili	1	Solo "clienti visitati"	2	Valore ordini per visita, cruscotto mensile
Totale	1	Organizzazione da fase 1	11	Organizzazione strutturata

Il commento: il punteggio finale non è 12 perché i processi scritti coprono ancora solo le attività più critiche. È normale: la priorità successiva è estendere le procedure alla preparazione degli ordini e alla gestione dei reclami. Il percorso conferma l'ordine suggerito dalla guida: prima organizzazione, poi persone, poi struttura.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Volere correggere tutto insieme.** Conseguenza: nessun intervento viene completato. Rimedio: partire dalle aree con punteggio 0 e maggiore impatto, una alla volta.
- Autovalutarsi con indulgenza.** Conseguenza: diagnosi falsata. Rimedio: far compilare l'autodiagnosi anche ai responsabili o a un consulente esterno e confrontare i risultati.
- Considerare questi temi "da grande azienda".** Conseguenza: si interviene solo dopo un danno. Rimedio: ricordare che l'adeguatezza degli assetti si misura sulle dimensioni dell'impresa, quindi riguarda anche le piccole società.
- Non ripetere la diagnosi.** Conseguenza: i progressi non si vedono e gli strumenti si "sfilacciano". Rimedio: ripeterla una volta l'anno.

ESERCIZIO

Un'impresa di distribuzione di 12 dipendenti presenta questa situazione: organigramma scritto ma non aggiornato da tre anni; nessuna soglia di delega; condizioni generali di vendita accettate dai clienti con una sola firma; titolare con 11 riporti diretti; nessuna procedura scritta; un cruscotto mensile con fatturato, margine e DSO usato regolarmente.

- Assegna un punteggio da 0 a 2 a ciascuna delle 6 aree e calcola il totale.
- Indica le due priorità di intervento e motiva la scelta.

Soluzione

- Organigramma: **1** (esiste ma non aggiornato). Delega: **0**. Contratti scritti: **1** (le CGV esistono, ma senza seconda firma le clausole vessatorie, come foro e limitazioni di responsabilità, sono inefficaci). Secondo livello: **0**. Processi scritti: **0**. KPI: **2**. Totale = $1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 2 = 4$: organizzazione ancora da fase 1.
- Priorità 1: **secondo livello con soglie di delega** (aree 2 e 4), perché 11 riporti diretti rendono il titolare un collo di bottiglia e senza responsabili non si troverà il tempo per gli altri interventi. Priorità 2: **procedure scritte per le attività critiche** (area 5), a partire da quelle concentrate su una sola persona. La correzione delle CGV (seconda firma) è rapida e poco costosa e può essere fatta subito, in parallelo.

IN SINTESI

- Gli errori di gestione delle PMI sono ricorrenti e nascono da una struttura rimasta alla fase iniziale.
- Ogni errore ha uno strumento che lo previene, già visto nelle lezioni della guida.
- Gli errori si alimentano a vicenda: per questo conta l'ordine degli interventi.
- Un'autodiagnosi da 0 a 12 rende visibili le priorità e i progressi nel tempo.
- L'adeguatezza dell'organizzazione è anche un dovere previsto dall'art. 2086 c.c., proporzionato alle dimensioni dell'impresa.

Lezione 20 — Il piano industriale e gli obiettivi strategici a 3-5 anni

Obiettivi della lezione - Distinguere il piano industriale dal budget annuale e dagli obiettivi SMART di breve periodo. - Costruire la struttura essenziale di un piano industriale per una PMI: direzione, leve, azioni, numeri, responsabili. - Tradurre un obiettivo strategico pluriennale in tappe annuali misurabili e assegnate. - Verificare la sostenibilità economica di un obiettivo strategico con gli strumenti del controllo di gestione.

DALL'OBIETTIVO ANNUALE ALLA DIREZIONE PLURIENNALE

Gli obiettivi SMART della Lezione 5 hanno un orizzonte breve, tipicamente annuale, e rispondono alla domanda "che cosa dobbiamo ottenere entro la fine di quest'anno?". Il **piano industriale** risponde a una domanda diversa e precedente: **dove vuole arrivare l'azienda in 3-5 anni, e con quali leve**. Le leve tipiche sono poche e ricorrenti: nuovi mercati o nuovi prodotti, investimenti (un nuovo punto vendita, un magazzino, un software), assunzioni chiave, nuovi canali di vendita, cambiamenti organizzativi.

Senza un piano industriale, gli obiettivi annuali dei diversi reparti nascono come scelte isolate: le vendite vogliono più assortimento, il magazzino meno scorte, l'amministrazione meno crediti scaduti, e ciascuno ha ragione dal proprio punto di vista. Il piano industriale è la cornice dentro cui queste scelte smettono di essere in competizione e diventano **tappe di un percorso comune**. È anche lo strumento con cui l'imprenditore spiega a soci, banche e collaboratori chiave perché l'azienda fa certe scelte e ne rinvia altre.

Va chiarita una distinzione che nella pratica si confonde spesso:

Strumento	Orizzonte	Domanda a cui risponde	Dove si tratta
Piano industriale	3-5 anni	Dove vogliamo arrivare e con quali leve?	Questa lezione
Business plan	3 anni (tipicamente)	Il piano è sostenibile in termini di conto economico, patrimonio e cassa? Come si finanzia?	Guida Programmazione e Finanza , Lezioni 7-12
Budget	1 anno	Quanto venderemo e spenderemo, mese per mese, quest'anno?	Guida Controllo di gestione , Lezione 10
Obiettivi SMART	Settimane-mesi	Chi fa che cosa, entro quando, misurato come?	Lezione 5

Il piano industriale contiene la strategia e le azioni; il business plan ne è la traduzione economico-finanziaria; il budget ne è la "fetta" annuale; gli obiettivi SMART sono il modo in cui ogni fetta viene affidata alle persone.

LA STRUTTURA DI UN PIANO INDUSTRIALE PER UNA PMI

Un piano industriale non deve essere un documento di cento pagine. Per una piccola impresa bastano cinque blocchi, purché siano tutti presenti e coerenti tra loro:

1. **Punto di partenza** — dove si trova oggi l'azienda: ricavi e margini per reparto (contabilità analitica, guida Contabilità Lezione 20 e guida Controllo di gestione Lezione 2), struttura organizzativa (Lezioni 2 e 16), punti di forza e di debolezza.
2. **Intenzioni strategiche** — 2-4 traguardi a 3-5 anni, espressi in numeri ("reparto B a 150.000 € di fatturato"), non in aggettivi ("diventare leader").
3. **Azioni (leve)** — che cosa si fa concretamente per arrivarci: investimenti, assunzioni, nuovi canali, riorganizzazioni.
4. **Tappe e responsabili** — per ogni anno, il traguardo intermedio e chi ne risponde (la colonna "A" della matrice RACI, Lezione 3).
5. **Numeri a supporto** — quanto costano le azioni, come si finanziano, quale effetto hanno su margini, cassa e indici bancari.

Il quinto blocco è quello che separa un piano da un elenco di desideri. Un piano industriale che non dice quanto costa l'investimento previsto, come verrà finanziato e con quale effetto sul DSCR (guida Programmazione e Finanza, Lezione 3) è un'intenzione, non un piano. Una banca lo legge esattamente così.

COERENZA INTERNA: IL TEST DEI NUMERI

Ogni intenzione strategica va sottoposta a un test semplice: **il traguardo è compatibile con la struttura dei costi dell'azienda?** Lo strumento è il margine di contribuzione e il break-even già visti nella guida Controllo di gestione (Lezioni 4-5). Se un reparto deve crescere, bisogna sapere a quale livello di fatturato copre i propri costi fissi e che cosa succede quando le azioni del piano aggiungono nuovi costi fissi (una persona in più, un affitto in più). Un piano che aumenta i ricavi ma aumenta più che proporzionalmente i costi fissi può peggiorare il risultato invece di migliorarlo.

Un secondo test riguarda la **prudenza**. È corretto che il piano industriale contenga un obiettivo ambizioso, perché serve a orientare e motivare. Ma i numeri che si presentano a una banca devono basarsi su ipotesi giustificate e prudenti (guida Programmazione e Finanza, Lezione 9). Per questo è buona prassi distinguere almeno due scenari: lo **scenario obiettivo**, che guida l'azione interna, e lo **scenario prudenziale**, su cui si verifica la sostenibilità finanziaria.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 2086, secondo comma, Codice Civile** — impone all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale. La pianificazione pluriennale è uno degli strumenti con cui una Srl come Verdi dimostra di avere assetti adeguati.
- **D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)** — ha introdotto il secondo comma dell'art. 2086 c.c.; il tema dell'uso degli strumenti previsionali in funzione di allerta è sviluppato nella guida **Crisi d'impresa**.
- **Borsa Italiana, "Guida al piano industriale" (2003)** — documento di riferimento in Italia sulla struttura di un piano industriale (strategia, azioni, ipotesi, proiezioni economico-finanziarie); nato per le società quotate, i suoi principi di coerenza e verificabilità delle ipotesi valgono anche per le PMI.
- **Linee Guida EBA/GL/2020/06** — orientamenti europei sulla concessione del credito, che chiedono alle banche di valutare la capacità di rimborso prospettica dell'impresa: è il motivo per cui il piano deve arrivare fino ai numeri finanziari (guida Programmazione e Finanza).

ESEMPIO PRATICO: IL PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE DI VERDI SRL

Verdi Srl, dopo aver strutturato l'organizzazione descritta nelle lezioni precedenti, fissa un piano industriale a 3 anni con tre intenzioni strategiche: **aprire un secondo punto vendita, portare il fatturato del reparto B (attrezzi), oggi a 70.000 € (guida Controllo di gestione, Lezione 2), a 150.000 €, e assumere un responsabile commerciale dedicato.**

Passo 1 — Punto di partenza. Il reparto B fattura 70.000 €, ha costi variabili per 50.000 € e costi fissi per 30.000 €, e perde 10.000 € l'anno; il suo break-even è di circa 105.000 € (guida Controllo di gestione, Lezione 4). Il margine di contribuzione è pari a $20.000 \div 70.000 = 28,6\%$ circa.

Passo 2 — Dal traguardo alle tappe annuali. Passare da 70.000 € a 150.000 € in tre anni significa una crescita media annua composta di circa il 28,9%. Ma la crescita non sarà lineare: il primo anno si lavora sul punto vendita esistente; dal secondo anno contribuisce il nuovo negozio.

Anno	Traguardo reparto B	Variazione	Leva principale	Responsabile (A)
Partenza	70.000 €	—	—	Titolare
Anno 1	80.500 €	+15%	2 promozioni mensili, riordino assortimento	Addetto vendite reparto B
Anno 2	110.000 €	+36,6%	Apertura secondo punto vendita	Responsabile commerciale
Anno 3	150.000 €	+36,4%	Secondo negozio a regime, clienti professionali	Responsabile commerciale

L'obiettivo SMART della Lezione 5 ("aumentare il fatturato del reparto B del 15% entro il 30 giugno") diventa così la tappa del primo anno di un percorso pluriennale, non un traguardo isolato. Si noti che già nell'Anno 2 il reparto supera il break-even di 105.000 €.

Passo 3 — Il test dei numeri. A 150.000 € di fatturato, mantenendo il margine di contribuzione del 28,6% e i costi fissi a 30.000 €, il reparto B produrrebbe: $150.000 \times 28,57\% - 30.000 = 12.857$ € di utile. È un risultato positivo, ma con un "cuscinetto" limitato: se le azioni del piano attribuiscono al reparto B più di 12.857 € di nuovi costi fissi, il reparto torna in perdita anche raggiungendo l'obiettivo. Il costo del responsabile commerciale va quindi ripartito con attenzione (lo vedremo nell'esercizio). Applicando la regola pratica della Lezione 9 (costo aziendale circa il 40% sopra il lordo), un responsabile commerciale con retribuzione lorda annua di 36.000 € costa circa $36.000 \times 1,4 = 50.400$ € l'anno.

Passo 4 — Scenario obiettivo e scenario prudenziale. Se il reparto A restasse a 180.000 € e il reparto B arrivasse a 150.000 €, i ricavi totali dell'Anno 3 sarebbero 330.000 €. Il business plan presentato in banca (guida Programmazione e Finanza, Lezione 10) usa invece un'ipotesi prudenziale (+15% nell'Anno 1, poi +5% annuo) che porta i ricavi totali dell'Anno 3 a 316.969 €. La differenza di 13.031 € è il "margine di ambizione" del piano: guida l'azione interna, ma non viene promesso alla banca. È esattamente la distinzione tra scenario obiettivo e scenario prudenziale vista sopra.

Passo 5 — Il finanziamento. Il secondo punto vendita richiede 50.000 € di investimento, finanziato con 35.000 € di mutuo e 15.000 € di mezzi propri (guida Programmazione e Finanza, Lezione 11). Il piano rinvia a quella guida per le proiezioni complete di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Cash Flow e per il DSCR proiettato.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Obiettivi strategici espressi in aggettivi.** "Crescere", "consolidarsi", "innovare" non orientano nessuno. Conseguenza: ogni reparto interpreta a modo suo e le risorse si disperdono. Rimedio: almeno un numero e una data per ogni intenzione.
2. **Nessun collegamento con il budget.** Il piano resta in un cassetto e il budget dell'anno viene costruito come se non esistesse. Rimedio: il primo anno del piano deve coincidere con il budget (guida Controllo di gestione, Lezione 10).
3. **Ignorare i nuovi costi fissi.** Si proiettano ricavi in crescita dimenticando che assunzioni e nuove sedi alzano il break-even. Conseguenza: crescita del fatturato con utile in calo. Rimedio: rifare il calcolo del break-even per ogni scenario.
4. **Confondere lo scenario obiettivo con lo scenario da presentare in banca.** Conseguenza: ipotesi non giustificabili in istruttoria e perdita di credibilità. Rimedio: due scenari espliciti.
5. **Un piano senza responsabili.** Le azioni "dell'azienda" non sono di nessuno. Rimedio: un solo Accountable per ogni tappa (Lezione 3).

ESERCIZIO

Verdi Srl decide di attribuire al reparto B il 30% del costo aziendale del responsabile commerciale (50.400 €). Con i dati dell'esempio (margine di contribuzione 28,57%, costi fissi attuali del reparto 30.000 €):

1. Calcola il risultato del reparto B all'Anno 3, con fatturato di 150.000 €.
2. Calcola il nuovo break-even del reparto B.
3. Quale indicazione ne trai per il piano?

Soluzione

1. Quota del costo attribuita: $50.400 \times 30\% = 15.120$ €. Nuovi costi fissi del reparto: $30.000 + 15.120 = 45.120$ €. Margine di contribuzione a 150.000 €: $150.000 \times 28,57\% = 42.857$ €. Risultato: $42.857 - 45.120 = -2.263$ € (perdita).
2. Nuovo break-even: $45.120 \div 0,2857 = 157.920$ € circa.
3. Con questa ripartizione, l'obiettivo di 150.000 € non basta a portare il reparto in utile. Le alternative sono tre: alzare il traguardo oltre 157.920 €, migliorare il margine di contribuzione (prezzi, condizioni d'acquisto, mix di prodotti: guida Controllo di gestione, Lezioni 5 e 16), oppure verificare se il criterio di ripartizione è corretto, dato che il responsabile commerciale lavora anche per il reparto A e per il nuovo punto vendita. Il piano va rivisto prima di essere approvato, non dopo.

IN SINTESI

- Il piano industriale fissa dove l'azienda vuole arrivare in 3-5 anni e con quali leve; il budget e gli obiettivi SMART ne sono le tappe annuali e operative.
- Un piano essenziale ha cinque blocchi: punto di partenza, intenzioni strategiche, azioni, tappe con responsabili, numeri a supporto.
- Ogni obiettivo va sottoposto al test del break-even, ricalcolato con i nuovi costi fissi introdotti dalle azioni del piano.
- È buona prassi distinguere uno scenario obiettivo, per guidare l'azione, da uno scenario prudenziale, per la banca.
- I numeri finanziari completi (proiezioni a 3 anni, DSCR, rating) si costruiscono con la guida Programmazione e Finanza, partendo dagli obiettivi definiti qui.

Lezione 21 — La gestione dei fornitori strategici e il vendor rating

Obiettivi della lezione - Classificare i fornitori in base al loro peso strategico e al rischio di sostituzione. - Progettare un sistema di vendor rating con criteri, pesi, scale di punteggio e soglie minime. - Leggere un vendor rating nel tempo, riconoscendo quando una media "buona" nasconde un peggioramento. - Collegare la valutazione dei fornitori alle clausole contrattuali e ai KPI di magazzino.

NON TUTTI I FORNITORI SONO UGUALI

Un **fornitore strategico** è quello la cui perdita, o il cui peggioramento, avrebbe un impatto rilevante sull'azienda. I criteri per riconoscerlo sono tre: il **volume d'acquisto** (quanta parte degli acquisti passa da lui), l'**unicità** del prodotto o servizio (esistono alternative equivalenti?) e la **difficoltà di sostituzione** (quanto tempo e quanto costo servirebbero per cambiarlo).

Un modello classico per ordinare i fornitori è la **matrice di Kraljic** (Peter Kraljic, *Harvard Business Review*, 1983), che incrocia l'impatto dell'acquisto sul risultato aziendale con il rischio di approvvigionamento:

	Rischio di fornitura basso	Rischio di fornitura alto
Impatto alto	Articoli "leva": si negozia sul prezzo, si mettono in concorrenza più fornitori	Articoli strategici : si costruisce un rapporto stabile, si monitora con attenzione
Impatto basso	Articoli "non critici": si semplifica e si automatizza l'acquisto	Articoli "collo di bottiglia": si cercano alternative, si tengono scorte di sicurezza

Per una PMI la regola pratica è semplice: poche ore al trimestre dedicate ai 3-5 fornitori che pesano davvero valgono più di un sistema complicato applicato a tutti.

IL VENDOR RATING: CRITERI, PESI E SCALE

Il **vendor rating** è un sistema per valutare periodicamente i fornitori su criteri oggettivi. I criteri più usati sono:

- **Puntualità di consegna** — percentuale di consegne arrivate entro la data concordata.
- **Qualità e tasso di difettosità** — merce difettosa o resa sul totale ricevuto.
- **Competitività di prezzo** — scostamento rispetto ai prezzi di mercato o di fornitori alternativi.
- **Flessibilità sulle condizioni di pagamento** — disponibilità a concordare termini coerenti con il ciclo di cassa.
- **Solidità finanziaria** — segnali di difficoltà del fornitore (ritardi, cambi di condizioni improvvisi, indicatori di bilancio).

Per ogni criterio si definisce una **scala** (per esempio da 1 a 5) ancorata a valori misurabili: "5 = oltre il 95% delle consegne puntuali; 4 = 90-95%; 3 = 80-90%; 2 = 70-80%; 1 = sotto il 70%". Senza ancoraggio, il punteggio diventa un'impressione e il sistema perde valore.

I criteri possono avere **pesi** diversi, in funzione di ciò che conta per l'azienda: per un rivenditore che vive di disponibilità immediata della merce, la puntualità pesa più del prezzo. Infine, è opportuno fissare **soglie minime** sui criteri critici: un fornitore con un punteggio complessivo alto ma sotto soglia su un criterio essenziale va comunque messo sotto osservazione.

LEGGERE IL RATING NEL TEMPO E AGIRE

Il vendor rating serve a decidere, non a compilare una tabella. Le decisioni tipiche sono:

- **Fornitore sopra soglia su tutti i criteri** → conferma, eventualmente rinegoziazione dei volumi.
- **Calo su un criterio** → incontro con il fornitore, piano di miglioramento con scadenza, verifica al trimestre successivo.
- **Calo persistente o su più criteri** → attivazione di un fornitore alternativo, almeno per una quota degli acquisti.

Il rischio da presidiare è la **dipendenza da un unico fornitore**, che è un rischio di continuità operativa non diverso dalla dipendenza da un'unica persona chiave (Lezione 18). La valutazione dei fornitori si collega poi ai contratti (Lezioni 13-14): termini di consegna, penali e clausola risolutiva espressa danno all'azienda gli strumenti per agire quando il rating peggiora.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **UNI EN ISO 9001:2015, punto 8.4** (controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno) — chiede alle organizzazioni certificate di definire e applicare criteri per la valutazione, la selezione, il monitoraggio delle prestazioni e la rivalutazione dei fornitori esterni, conservandone evidenza documentata. È il riferimento più diffuso per un vendor rating strutturato. A settembre 2026 è stata pubblicata la nuova edizione ISO 9001:2026, con un periodo di transizione di tre anni per le organizzazioni già certificate.
- **D.Lgs. 231/2002** (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) — nelle transazioni tra imprese il termine ordinario è di 30 giorni; termini più lunghi, di norma fino a 60 giorni, devono essere pattuiti espressamente; in caso di ritardo maturano automaticamente

interessi moratori al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, salvo diverso accordo. È la cornice entro cui si valuta la "flessibilità sui pagamenti".

- **Art. 9, Legge 192/1998** (abuso di dipendenza economica) — vieta lo sfruttamento della dipendenza economica di un'impresa cliente o fornitrice, cioè la situazione in cui un'impresa può imporre un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi; il patto che realizza l'abuso è nullo. Ricorda che la dipendenza da un fornitore dominante è anche un tema giuridico, non solo operativo.
- **Matrice di Kraljic** (P. Kraljic, "Purchasing Must Become Supply Management", *Harvard Business Review*, 1983) — modello di classificazione degli acquisti in base a impatto e rischio.

ESEMPIO PRATICO: IL VENDOR RATING TRIMESTRALE DI VERDI SRL

Verdi Srl acquista l'**80% dei materiali edili da un unico fornitore**. Introduce un vendor rating trimestrale su 4 criteri (puntualità, difettosità dei resi, prezzo rispetto al mercato, flessibilità sui pagamenti), con un punteggio da 1 a 5 per ciascuno e, in prima battuta, una media semplice.

Passo 1 — I punteggi trimestrali del fornitore principale.

Criterio	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.
Puntualità	5	5	5	2
Difettosità	5	5	5	5
Prezzo	4	4	4	4
Flessibilità pagamenti	5	5	5	4
Media trimestrale	4,75	4,75	4,75	3,75

Passo 2 — Il dato aggregato. La media dell'anno è $(4,75 \times 3 + 3,75) \div 4 = 4,5/5$. Letto da solo, è un ottimo risultato. Ma nelle ultime consegne la puntualità è crollata a **2/5**.

Passo 3 — Perché il dato medio inganna. La media annuale "diluiscie" il peggioramento recente nei tre trimestri buoni precedenti. È il motivo per cui il vendor rating va letto **per criterio e per periodo**, non solo come punteggio complessivo, e per cui è utile una soglia minima sui criteri critici (per Verdi Srl: puntualità almeno 4).

Passo 4 — Le conseguenze se il segnale viene ignorato. Un fornitore che consegna in ritardo, proprio nei mesi di maggiore domanda dei cantieri, produce rotture di stock: clienti che non trovano la merce e vanno dalla concorrenza. È un collegamento diretto con la rotazione di magazzino, KPI trattato nella guida **Controllo di gestione** (Lezione 14): per compensare i ritardi, la tentazione è aumentare le scorte, ma scorte più alte abbassano la rotazione e immobilizzano cassa.

Passo 5 — Le azioni. Il titolare (Accountable sul rapporto con i fornitori strategici) incontra il fornitore, che spiega il ritardo con una riorganizzazione logistica; si concorda un piano di rientro entro il trimestre successivo. In parallelo, Verdi Srl qualifica un secondo fornitore per una quota degli acquisti, così da ridurre la dipendenza dall'80% attuale.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Guardare solo il punteggio complessivo.** Conseguenza: un crollo su un criterio critico resta invisibile, come nell'esempio. Rimedio: soglie minime per criterio.
2. **Scale non ancorate a dati.** "Puntualità: 4" senza sapere che cosa significhi. Conseguenza: valutazioni soggettive, contestabili dal fornitore. Rimedio: definire la scala in percentuali misurabili.
3. **Valutare senza agire.** Il rating viene compilato ma non genera incontri né piani di miglioramento. Rimedio: per ogni calo, un'azione con responsabile e scadenza (Lezione 5).
4. **Nessuna alternativa qualificata.** Quando il fornitore unico peggiora non c'è un piano B pronto. Rimedio: almeno un fornitore alternativo testato per le categorie strategiche.
5. **Clausole contrattuali assenti.** Senza termini di consegna scritti, il ritardo non ha conseguenze. Rimedio: collegare il rating al contratto quadro (Lezione 13).

ESERCIZIO

Verdi Srl deve scegliere un secondo fornitore per i materiali edili e adotta pesi diversi per ciascun criterio: puntualità 30%, difettosità 30%, prezzo 25%, flessibilità pagamenti 15%, con **soglia minima di 4 sulla puntualità**.

Fornitore	Puntualità	Difettosità	Prezzo	Pagamenti
Alfa	4	5	3	4
Beta	5	3	4	3
Gamma	3	4	5	5

1. Calcola la media semplice e la media ponderata di ciascun fornitore.
2. Quale fornitore va scelto? Motiva la risposta.

Soluzione

1. Medie: - Alfa: semplice $(4+5+3+4) \div 4 = \mathbf{4,00}$; ponderata $4 \times 0,30 + 5 \times 0,30 + 3 \times 0,25 + 4 \times 0,15 = 1,20 + 1,50 + 0,75 + 0,60 = \mathbf{4,05}$. - Beta: semplice $(5+3+4+3) \div 4 = \mathbf{3,75}$; ponderata $1,50 + 0,90 + 1,00 + 0,45 = \mathbf{3,85}$. - Gamma: semplice $(3+4+5+5) \div 4 = \mathbf{4,25}$; ponderata $0,90 + 1,20 + 1,25 + 0,75 = \mathbf{4,10}$.
2. Gamma ha la media più alta sia semplice sia ponderata, ma ha 3 sulla puntualità, sotto la soglia minima di 4: è proprio il criterio su cui Verdi Srl sta cercando di ridurre il rischio. Va quindi esclusa. Tra Alfa e Beta, Alfa ha la media ponderata più alta (4,05 contro 3,85) e una difettosità migliore. **Si sceglie Alfa**, eventualmente negoziando il prezzo, che è il suo punto debole. L'esercizio mostra che pesi e soglie cambiano la decisione rispetto alla semplice media.

IN SINTESI

- I fornitori strategici si riconoscono da volume d'acquisto, unicità e difficoltà di sostituzione; la matrice di Kraljic aiuta a classificarli.
- Un vendor rating utile ha criteri misurabili, scale ancorate a dati, pesi coerenti con le priorità aziendali e soglie minime sui criteri critici.
- Una media complessiva buona può nascondere un peggioramento recente: il rating va letto per criterio e per periodo.
- Ogni calo deve generare un'azione: incontro, piano di miglioramento, eventuale fornitore alternativo.
- Dipendere da un unico fornitore non monitorato è un rischio di continuità paragonabile alla dipendenza da un'unica persona chiave.

Lezione 22 — Il lavoro agile (smart working): regole essenziali per le PMI

Obiettivi della lezione - Inquadrare correttamente il lavoro agile come modalità di esecuzione del lavoro subordinato, non come contratto autonomo. - Redigere l'elenco dei contenuti obbligatori e consigliati dell'accordo individuale. - Applicare gli adempimenti del datore di lavoro: comunicazione obbligatoria, informativa sulla sicurezza, priorità di accesso. - Valutare quali attività di una PMI si prestano al lavoro agile e come misurarne i risultati.

CHE COS'È (E CHE COSA NON È) IL LAVORO AGILE

Il **lavoro agile** (o smart working) è disciplinato dagli **artt. 18-23 della Legge 81/2017**. Non è un contratto a parte: è una **modalità di esecuzione** di un rapporto di lavoro subordinato già in essere (una delle forme contrattuali della Lezione 7), stabilita mediante accordo tra le parti. La prestazione si svolge in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, **senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro**, entro i soli limiti di durata massima dell'orario giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con il possibile uso di strumenti tecnologici.

Va distinto dal **telelavoro**, che è una forma diversa e più rigida: nel telelavoro la postazione esterna è fissa e predeterminata, mentre nel lavoro agile luogo e orario sono flessibili per definizione. Va distinto anche dal "lavoro da casa" informale, concordato a voce: senza accordo scritto e comunicazione obbligatoria non si è in regola.

L'ACCORDO INDIVIDUALE: FORMA, CONTENUTI, RECESSO

Il lavoro agile richiede un **accordo individuale scritto** tra azienda e lavoratore. La forma scritta è richiesta ai fini della regolarità amministrativa e della prova (art. 19). Non serve un accordo collettivo obbligatorio, salvo casi specifici (per esempio, quando il CCNL applicato disciplina la materia). Il **Protocollo nazionale sul lavoro agile** del 7 dicembre 2021, firmato dal Ministero del Lavoro e dalle parti sociali per il settore privato, offre linee guida utili per scrivere un buon accordo.

Contenuti dell'accordo:

Contenuto	Fonte	Perché è importante
Modalità di esecuzione della prestazione fuori sede, anche con riguardo a strumenti e potere direttivo	Art. 19 L. 81/2017	Definisce che cosa si fa da remoto e con quali strumenti
Tempi di riposo e misure tecniche e organizzative per la disconnessione	Art. 19 L. 81/2017	Tutela il lavoratore e protegge l'azienda da richieste di straordinario non autorizzato
Modalità del controllo sulla prestazione resa all'esterno, nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori	Art. 21 L. 81/2017	Evita controlli illegittimi sugli strumenti
Condotte che danno luogo a sanzioni disciplinari nella prestazione fuori sede	Art. 21 L. 81/2017	Chiarisce le regole prima che sorga un problema
Durata (a termine o a tempo indeterminato) e recesso	Art. 19 L. 81/2017	Stabilisce come si torna alla prestazione in sede
Fasce orarie, fascia di disconnessione, giornate in presenza	Protocollo 7/12/2021	Rende l'organizzazione prevedibile per i colleghi e i clienti

Sul **recesso**: se l'accordo è a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere con un **preavviso non inferiore a 30 giorni**; per i lavoratori disabili (art. 1 L. 68/1999) il preavviso del datore di lavoro non può essere inferiore a **90 giorni**. In presenza di un **giustificato motivo** si può recedere senza preavviso, sia dall'accordo a termine sia da quello a tempo indeterminato.

PARITÀ DI TRATTAMENTO, SICUREZZA E ADEMPIMENTI

Il lavoratore agile ha diritto a un **trattamento economico e normativo non inferiore** a quello dei colleghi che svolgono le stesse mansioni in sede (art. 20). Il datore di lavoro resta responsabile della **sicurezza** e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati, e consegna **almeno una volta l'anno** al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un'**informativa scritta** sui rischi generali e specifici della prestazione fuori sede; il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione (art. 22). Il lavoratore è tutelato dall'assicurazione INAIL contro infortuni e malattie professionali legati alla prestazione resa all'esterno, compresi gli infortuni nel tragitto tra abitazione e luogo prescelto, quando la scelta del luogo risponde a criteri di ragionevolezza (art. 23).

Due adempimenti meritano attenzione particolare:

- **Comunicazione obbligatoria telematica** al Ministero del Lavoro dei nominativi dei lavoratori e delle date di inizio e cessazione del lavoro agile, **entro 5 giorni dall'avvio effettivo** della prestazione in modalità agile (non dalla firma dell'accordo) o dall'evento che ne

modifica la durata o ne determina la cessazione. Il termine è stato fissato dalla Legge 203/2024 (cosiddetto Collegato lavoro). Per l'omissione o il ritardo è prevista una sanzione amministrativa da **100 a 500 euro per ciascun lavoratore** interessato.

- **Priorità di accesso:** chi stipula accordi di lavoro agile deve dare priorità alle richieste dei lavoratori con figli fino a 12 anni (senza limiti di età se il figlio è disabile in situazione di gravità), dei lavoratori con disabilità grave e dei caregiver (art. 18, comma 3-bis). Il lavoratore che chiede il lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito per questa richiesta: misure di questo tipo sono nulle.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 18, L. 81/2017** — definizione di lavoro agile come modalità di esecuzione del lavoro subordinato; comma 3-bis sulla priorità per genitori di figli fino a 12 anni, lavoratori con disabilità grave e caregiver, con divieto di misure ritorsive.
- **Art. 19, L. 81/2017** — accordo scritto, contenuti, disconnessione, durata, recesso con preavviso di 30 giorni (90 per i lavoratori disabili, a carico del datore) o immediato per giustificato motivo.
- **Art. 20, L. 81/2017** — parità di trattamento economico e normativo con i lavoratori in sede.
- **Art. 21, L. 81/2017** — potere di controllo e disciplinare, nel rispetto dell'art. 4 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
- **Art. 22, L. 81/2017** — sicurezza: informativa scritta almeno annuale al lavoratore e all'RLS.
- **Art. 23, L. 81/2017** (modificato dal D.L. 73/2022 e dalla L. 203/2024) — comunicazione obbligatoria entro 5 giorni; tutela INAIL anche per l'infortunio in itinere. Sanzione per omessa comunicazione: art. 19, comma 3, D.Lgs. 276/2003 (da 100 a 500 euro per lavoratore).
- **D.M. Lavoro n. 149/2022** — modalità telematiche della comunicazione obbligatoria.
- **Protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato, 7 dicembre 2021** — linee guida su fasce orarie, fascia di disconnessione, divieto di norma dello straordinario, diritto di rifiutare il lavoro agile senza conseguenze disciplinari.
- **Legge 106/2025** — tra le tutele per i lavoratori con patologie oncologiche, croniche o invalidanti, riconosce la priorità di accesso al lavoro agile al rientro dal congedo previsto dalla stessa legge, compatibilmente con le mansioni.

ESEMPIO PRATICO: LO SMART WORKING DELL'IMPIEGATA AMMINISTRATIVA DI VERDI SRL

Verdi Srl introduce **2 giorni a settimana di smart working** per l'impiegata amministrativa (Lezione 18) per le attività che non richiedono presenza fisica in negozio, come la chiusura della liquidazione IVA (guida **Contabilità**, Lezione 7).

Passo 1 — Quali attività sono "agili". Il titolare e l'impiegata separano le attività in due gruppi. Da remoto: registrazioni contabili, liquidazione IVA, solleciti di pagamento via email, preparazione del cruscotto mensile (Lezione 12). In sede: cassa, gestione dei documenti di trasporto cartacei, rapporti allo sportello con i clienti. Le giornate agili sono fissate il martedì e il giovedì, i giorni con meno afflusso in negozio.

Passo 2 — Priorità e contesto. L'impiegata è rientrata dalla maternità (Lezione 18) e ha un figlio sotto i 12 anni: la sua richiesta rientra tra quelle a cui la legge riconosce priorità (art. 18, comma 3-bis). L'azienda non è obbligata a concedere il lavoro agile a chiunque lo chieda, ma, quando stipula accordi, deve dare precedenza a queste richieste.

Passo 3 — L'accordo individuale scritto. Definisce: le fasce orarie di reperibilità (9:00-13:00 e 14:30-17:00), il diritto alla disconnessione fuori da quelle fasce e il divieto, di norma, di lavoro straordinario nelle giornate agili; le condizioni d'uso del PC aziendale fornito (solo uso lavorativo, accesso tramite rete protetta); le modalità di controllo, limitate alla verifica dei risultati e nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto; la durata a tempo indeterminato, con recesso con preavviso di 30 giorni.

Passo 4 — Gli adempimenti. Prima dell'avvio, l'impiegata riceve l'informativa scritta sui rischi (postura, uso del videoterminale, scelta di un luogo idoneo), consegnata anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 22) e da rinnovare almeno ogni anno. Entro 5 giorni dal primo giorno effettivo di lavoro agile, il consulente del lavoro invia la comunicazione telematica al Ministero.

Passo 5 — La misura dei risultati. Il lavoro agile si gestisce per obiettivi: la liquidazione IVA chiusa entro il giorno 10 del mese, i solleciti inviati entro 5 giorni dalla scadenza della fattura, il cruscotto pronto entro il 15. Sono obiettivi SMART (Lezione 5), che rendono la valutazione indipendente dal luogo in cui si lavora.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Smart working "sulla parola".** Conseguenza: in caso di infortunio fuori sede o di contestazione disciplinare, nessuna delle parti può provare che cosa era stato concordato. Rimedio: accordo scritto prima dell'avvio.
2. **Dimenticare la comunicazione obbligatoria.** Conseguenza: sanzione da 100 a 500 euro per ogni lavoratore. Rimedio: inserire la comunicazione nella checklist di attivazione (Lezione 18), con scadenza calcolata dall'avvio effettivo.
3. **Controlli a distanza improvvisati.** Software di monitoraggio installati senza rispettare l'art. 4 dello Statuto. Conseguenza: controlli illegittimi e dati non utilizzabili. Rimedio: concordare nell'accordo le modalità di verifica, basandole sui risultati.
4. **Nessuna regola di disconnessione.** Messaggi e telefonate a qualunque ora. Conseguenza: stress, contestazioni sullo straordinario, perdita del vantaggio di conciliazione. Rimedio: fascia di disconnessione scritta e rispettata anche dal titolare.

5. **Negare o ostacolare la richiesta di chi ha priorità con misure punitive.** Conseguenza: misure nulle perché ritorsive o discriminatorie.
Rimedio: valutare la richiesta sulla base delle mansioni e motivare per iscritto le scelte organizzative.

ESERCIZIO

Verdi Srl estende il lavoro agile ad altri due dipendenti dell'amministrazione e del servizio clienti. Rispondi:

1. L'accordo con il primo dei due viene firmato il 18 settembre, ma il primo giorno effettivo di lavoro agile è il 5 ottobre. Da quale data decorre il termine di 5 giorni per la comunicazione?
2. Se l'azienda dimenticasse la comunicazione per entrambi i nuovi lavoratori e per l'impiegata già in smart working, a quanto ammonterebbe la sanzione minima e massima?
3. L'accordo dell'impiegata è a tempo indeterminato. Se Verdi Srl le consegna il recesso il 2 marzo, da quando ha effetto? E se si trattasse di una lavoratrice disabile ai sensi dell'art. 1 L. 68/1999?

Soluzione

1. Il termine decorre dall'**avvio effettivo** della prestazione in modalità agile, quindi dal 5 ottobre, non dalla data di firma dell'accordo (18 settembre).
2. La sanzione va da 100 a 500 euro **per ciascun lavoratore**: con 3 lavoratori, da $3 \times 100 = 300 \text{ €}$ a $3 \times 500 = 1.500 \text{ €}$.
3. Con preavviso di 30 giorni dal 2 marzo, il recesso ha effetto dal **1° aprile**. Per una lavoratrice disabile il preavviso del datore non può essere inferiore a 90 giorni: effetto non prima del **31 maggio**. In entrambi i casi, il recesso immediato sarebbe possibile solo in presenza di un giustificato motivo.

IN SINTESI

- Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del lavoro subordinato (artt. 18-23 L. 81/2017), non un contratto autonomo, e non coincide con il telelavoro.
- Serve un accordo individuale scritto che disciplini prestazione esterna, strumenti, controllo, disciplina, tempi di riposo, disconnessione, durata e recesso.
- Il lavoratore agile ha la stessa parità di trattamento e la stessa tutela di salute, sicurezza e assicurazione INAIL dei colleghi in sede.
- La comunicazione telematica va inviata entro 5 giorni dall'avvio effettivo; l'omissione costa da 100 a 500 euro per lavoratore.
- Hanno priorità i genitori di figli fino a 12 anni, i lavoratori con disabilità grave e i caregiver; le misure ritorsive contro chi chiede il lavoro agile sono nulle.
- Lo smart working funziona se gestito per obiettivi misurabili: lo stesso principio dei contratti scritti con clienti e fornitori (Lezione 13), applicato al lavoro.

Lezione 23 — La gestione dei conflitti interni in azienda

Obiettivi della lezione - Riconoscere le principali fonti di conflitto in un'organizzazione che cresce e distinguerle dai conflitti "personali". - Applicare un metodo in cinque passi per gestire un conflitto tra persone o tra reparti. - Trasformare la soluzione di un conflitto in una regola organizzativa scritta (RACI, soglie, procedure). - Capire quando serve un terzo neutrale e quali obblighi di tutela ha il datore di lavoro.

PERCHÉ LA CRESCITA MOLTIPLICA I CONFLITTI

Crescere in struttura (Lezioni 16-17) porta inevitabilmente più persone e più **interfacce** tra loro, quindi più occasioni di conflitto: tra colleghi dello stesso livello, tra un responsabile e il suo team, o tra reparti (per esempio le vendite che promettono consegne che il magazzino non riesce a rispettare). In un'azienda di 5 persone le tensioni si risolvono quasi da sole, perché tutti si parlano ogni giorno e il titolare decide; in un'azienda di 15-20 persone con due livelli di responsabilità, questo meccanismo informale non basta più.

Il conflitto in sé **non è un fallimento organizzativo**: segnala spesso un problema reale che merita attenzione (obiettivi incompatibili, risorse scarse, regole mancanti). Lo diventa quando non viene gestito e comincia a intaccare la collaborazione quotidiana, la qualità del servizio ai clienti e, nei casi più gravi, la salute delle persone.

Le fonti più frequenti nelle PMI sono quattro:

Fonte	Esempio tipico	Strumento della guida che la previene
Responsabilità non chiare	Due persone pensano di dover decidere la stessa cosa	Matrice RACI (Lezione 3)
Obiettivi di reparto in competizione	Vendite premiate sul fatturato, magazzino sulle scorte basse	Piano industriale e obiettivi coordinati (Lezioni 5 e 20)
Risorse scarse	Un solo furgone per le consegne del punto vendita e dei cantieri	Regole di priorità scritte (Lezione 18)
Comunicazione e comportamenti	Toni, mancato rispetto di impegni, informazioni non condivise	Riunioni efficaci (Lezione 6), feedback diretto

UN METODO IN CINQUE PASSI

1. **Intervenire presto.** Un conflitto minore gestito subito costa molto meno di uno cronicizzato, in cui le posizioni si irrigidiscono e la questione diventa di principio.
2. **Separare la persona dal problema.** Si parla di comportamenti e fatti osservabili ("tre consegne promesse in 24 ore sono state evase in 72") e non di caratteristiche personali ("sei inaffidabile"). È uno dei principi del metodo di negoziazione di Harvard (Fisher e Ury).
3. **Passare dalle posizioni agli interessi.** La posizione è "le date le decido io"; l'interesse è "non perdere il cliente" (vendite) oppure "non far saltare la pianificazione delle consegne" (magazzino). Sugli interessi si trova quasi sempre un terreno comune.
4. **Chiarire da chi dipende davvero la decisione.** Spesso il conflitto nasce proprio da un'Accountability non chiara nella matrice RACI (Lezione 3). Definire chi decide, chi va consultato e chi va informato risolve il caso e previene i successivi.
5. **Scrivere la regola e verificarla.** La soluzione diventa una regola organizzativa (una soglia, una procedura, una riga della RACI) con un indicatore che permetta di verificare, dopo qualche settimana, se funziona.

Quando le parti non trovano da sole un accordo, si ricorre a un **terzo neutrale**: il responsabile di livello superiore o, nei casi più seri, una mediazione esterna. Il titolare deve però evitare di diventare l'arbitro di ogni singolo episodio: tornerebbe a essere il collo di bottiglia della Lezione 4.

STILI DI GESTIONE DEL CONFLITTO

Il modello di **Thomas-Kilmann** descrive cinque stili, che derivano da quanto si tiene ai propri obiettivi e quanto a quelli dell'altro: **competizione** (vinco io), **accomodamento** (cedo io), **evitamento** (rinviando), **compromesso** (ciascuno cede qualcosa), **collaborazione** (cerchiamo una soluzione che soddisfi entrambi). Nessuno stile è sempre giusto: l'evitamento va bene per una questione minore e passeggera, la competizione per una decisione urgente di sicurezza. Ma sui conflitti ricorrenti tra reparti lo stile che produce risultati durevoli è la collaborazione, che porta a una regola condivisa.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 2087 Codice Civile** (tutela delle condizioni di lavoro) — obbliga l'imprenditore ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la **personalità morale** dei lavoratori. Un conflitto degenerato in comportamenti vessatori non è più solo un problema organizzativo: diventa una responsabilità del datore di lavoro.

- **D.Lgs. 81/2008, art. 28** — la valutazione dei rischi deve comprendere anche lo **stress lavoro-correlato**; conflitti cronici e ruoli poco chiari sono tra i fattori di rischio tipicamente considerati (approfondimento nella guida **Sicurezza sul lavoro**).
- **Legge 4/2021** — ratifica la Convenzione ILO n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro.
- **Modello Thomas-Kilmann** (Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument) — classificazione dei cinque stili di gestione del conflitto.
- **R. Fisher, W. Ury, "Getting to Yes" (1981)** — metodo di negoziazione basato su separare le persone dal problema e concentrarsi sugli interessi anziché sulle posizioni.

ESEMPIO PRATICO: VENDITE CONTRO MAGAZZINO IN VERDI SRL

In Verdi Srl il responsabile vendite (Lezione 16) promette ai clienti tempi di consegna che il responsabile di magazzino considera irrealistici, generando tensione crescente a ogni ordine urgente.

Passo 1 — I fatti. Il titolare raccoglie i dati dell'ultimo trimestre: su **40 ordini urgenti**, **14** sono stati consegnati oltre la data promessa, cioè il **35%**. Il titolare dedica in media **6 ore a settimana** ad arbitrare singoli casi tra i due responsabili.

Passo 2 — Le posizioni e gli interessi. Il responsabile vendite sostiene che, senza date rapide, i clienti professionali si rivolgono alla concorrenza. Il responsabile di magazzino sostiene che le promesse fatte senza consultarlo stravolgono il giro consegne già pianificato. Entrambi hanno ragione: l'interesse comune è promettere date **affidabili**, non necessariamente le più rapide.

Passo 3 — La regola RACI. Il titolare, invece di arbitrare ogni singolo caso (tornando così a essere collo di bottiglia, Lezione 4), fissa con entrambi i responsabili una regola esplicita:

Attività	Resp. vendite	Resp. magazzino	Titolare
Promettere date di consegna standard (oltre 48 ore)	R/A	I	—
Promettere date sotto le 48 ore	R/A	C (obbligatorio, prima della promessa)	—
Consegna urgente che richiede un viaggio extra del furgone	C	R/A	I

Passo 4 — La verifica. Nel trimestre successivo, su 38 ordini urgenti i ritardi scendono a 3, cioè il **7,9%**. Il tempo del titolare dedicato agli arbitraggi scende a circa 1 ora a settimana: 5 ore risparmiate × 46 settimane lavorative = **230 ore l'anno** restituite alla direzione dell'azienda.

Passo 5 — La lezione organizzativa. Il conflitto specifico si risolve e la regola scritta impedisce che si ripresenti identico la settimana successiva. Il caso viene aggiunto alla matrice RACI aziendale e diventa parte dell'affiancamento dei nuovi addetti vendita (Lezione 10).

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Aspettare che "si sistemi da solo".** Conseguenza: il conflitto si cronicizza, coinvolge altri colleghi e diventa personale. Rimedio: intervenire al primo episodio ripetuto.
2. **Arbitrare ogni caso invece di cambiare la regola.** Conseguenza: il titolare torna collo di bottiglia e il conflitto si ripresenta. Rimedio: dopo il secondo caso simile, scrivere una regola.
3. **Discutere di persone invece che di fatti.** Conseguenza: le parti si difendono invece di cercare soluzioni. Rimedio: portare dati (ritardi, ordini, date).
4. **Obiettivi di reparto incompatibili.** Premiare le vendite solo sul fatturato e il magazzino solo sulle scorte basse crea un conflitto strutturale. Rimedio: almeno un obiettivo comune (per esempio la percentuale di consegne puntuali).
5. **Sottovalutare i segnali di vessazione.** Conseguenza: responsabilità del datore ai sensi dell'art. 2087 c.c. Rimedio: canale di segnalazione chiaro e intervento tempestivo, con supporto del consulente del lavoro.

ESERCIZIO

In Verdi Srl nasce un nuovo conflitto: gli addetti vendita concedono ad alcuni clienti professionali pagamenti a 60 giorni per chiudere gli ordini, mentre l'amministrazione chiede di rispettare i 30 giorni previsti dalle condizioni generali di vendita (Lezione 14), anche perché il DSO aziendale è già di 66 giorni (guida Controllo di gestione, Lezione 14).

1. I 5 clienti coinvolti acquistano complessivamente 120.000 € l'anno. Quanto credito in più resta mediamente immobilizzato passando da 30 a 60 giorni?
2. Proponi una regola RACI che risolva il conflitto.

Soluzione

1. Credito medio aggiuntivo = $120.000 \times (60 - 30) \div 365 = \mathbf{9.863 \text{ € circa}}$ di cassa in meno, in modo permanente finché la condizione resta in vigore.

2. Una regola possibile: le dilazioni fino a 30 giorni sono decise dall'addetto vendita (R/A); le dilazioni oltre i 30 giorni sono proposte dall'addetto vendita (R), con consultazione obbligatoria dell'amministrazione sullo stato dei pagamenti del cliente (C) e decisione del responsabile vendite (A), entro un tetto complessivo di esposizione per cliente; il titolare è informato mensilmente dell'elenco delle dilazioni concesse (I). L'indicatore di verifica è il DSO per singolo cliente (guida Controllo di gestione, Lezione 14). È la stessa logica delle soglie di delega della Lezione 4 applicata alle condizioni di pagamento.

IN SINTESI

- La crescita moltiplica le interfacce tra persone e reparti, quindi le occasioni di conflitto: è fisiologico, non un fallimento.
 - Le fonti più frequenti sono responsabilità non chiare, obiettivi in competizione, risorse scarse e comportamenti.
 - Il metodo: intervenire presto, separare la persona dal problema, passare dalle posizioni agli interessi, chiarire chi decide, scrivere e verificare la regola.
 - Il titolare deve risolvere la struttura del conflitto, non arbitrare ogni singolo episodio.
 - Il datore di lavoro ha un obbligo giuridico di tutelare anche la personalità morale dei lavoratori (art. 2087 c.c.).
-

Lezione 24 — Il passaggio da PMI familiare a struttura manageriale: quando e come professionalizzare il management

Obiettivi della lezione - Distinguere i tre piani di un'impresa familiare: famiglia, proprietà, gestione. - Riconoscere i segnali che rendono necessario inserire manager esterni. - Impostare l'inserimento di un manager: ruolo, deleghe, poteri formali, obiettivi, integrazione con la famiglia. - Valutare in termini economici e organizzativi le alternative per coprire una competenza mancante.

FAMIGLIA, PROPRIETÀ E GESTIONE: TRE PIANI DA TENERE DISTINTI

Molte PMI italiane restano, anche crescendo, gestite solo da membri della famiglia fondatrice nei ruoli chiave. È una scelta che funziona fino a un certo punto: la fiducia è alta, le decisioni sono rapide, i valori dell'azienda sono condivisi. Poi diventa un limite, quando le competenze richieste (gestione finanziaria complessa, internazionalizzazione, digitalizzazione) superano quelle disponibili in famiglia.

Il modello dei **tre cerchi** (R. Tagiuri e J. Davis, 1982) aiuta a leggere la situazione: in un'impresa familiare si sovrappongono la **famiglia** (legami di parentela), la **proprietà** (chi detiene le quote) e la **gestione** (chi lavora in azienda e con quale ruolo). Molti problemi nascono dal confondere i tre piani: un familiare che lavora in azienda non è per questo il miglior responsabile di funzione; un socio che non lavora in azienda ha diritto a essere informato, ma non a dare istruzioni operative ai dipendenti.

In una Srl i tre piani hanno anche una traduzione giuridica precisa: i **soci** decidono in assemblea sulle materie loro riservate; gli **amministratori** gestiscono l'impresa e sono gli unici a cui spetta istituire gli assetti organizzativi adeguati (artt. 2475 e 2086 c.c.); i **manager** operano entro le deleghe e i poteri che gli amministratori conferiscono loro.

QUANDO PROFESSIONALIZZARE: I SEGNALI

Ai segnali già visti nella Lezione 17 (una crescita che l'organizzazione della fase 1 non regge più) se ne aggiungono alcuni specifici dell'impresa familiare:

- una funzione richiede **competenze che in famiglia non ci sono** a un livello adeguato (finanza strutturata, e-commerce, export);
- le decisioni importanti si bloccano per **dinamiche familiari** e non per ragioni di merito;
- il **ricambio generazionale** si avvicina e non esiste un successore pronto per tutti i ruoli;
- banche, clienti importanti o partner chiedono **interlocutori professionali** per funzioni specifiche.

COME INSERIRE UN MANAGER ESTERNO

Professionalizzare il management significa inserire manager esterni, non necessariamente in sostituzione della famiglia, spesso in affiancamento, in ruoli chiave, con obiettivi e responsabilità definiti e non solo per fiducia personale. Gli elementi di un inserimento ben riuscito sono cinque:

1. **Ruolo definito prima della ricerca** — come per ogni assunzione (Lezione 10), ma con più cura: che cosa decide il manager, su che cosa va consultato, che cosa riporta (RACI, Lezione 3).
2. **Deleghe e poteri formali** — se il manager deve firmare contratti, ordini o operazioni bancarie, servono poteri di rappresentanza formalizzati, per esempio una procura che indichi gli atti e i limiti di importo, resa conoscibile ai terzi con l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
3. **Obiettivi misurabili** — collegati al piano industriale (Lezione 20), con KPI chiari (Lezione 11).
4. **Accesso alle informazioni** — un manager senza i dati non può decidere: è la terza componente della delega vista nella Lezione 4.
5. **Patto con la famiglia** — i familiari devono sapere che cosa il manager decide e che cosa no, e rispettarlo: un manager scavalcato da un familiare davanti ai collaboratori perde autorevolezza in poche settimane.

Esistono anche forme intermedie: il **manager a tempo parziale** (condiviso con altre aziende, per alcune giornate al mese), il **temporary manager** per un progetto definito, oppure un consulente esterno con un mandato preciso. Sono utili quando l'azienda non ha ancora le dimensioni per un manager a tempo pieno.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 2086, secondo comma, Codice Civile** — dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati: inserire competenze professionali quando mancano è una delle risposte a questo dovere.
- **Art. 2475 Codice Civile** — amministrazione della Srl: l'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086 spetta esclusivamente agli amministratori, che restano responsabili anche quando delegano compiti operativi ai manager.
- **Artt. 2203 e 2209 Codice Civile** — l'**istitutore** è chi è preposto dal titolare all'esercizio dell'impresa o di una sua sede secondaria o ramo; il **procuratore** è chi, in base a un rapporto continuativo, ha il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio

dell'impresa, pur non essendo preposto a essa. Alla procura si applicano le regole di pubblicità nel Registro delle Imprese e di modifica e revoca (artt. 2206 e 2207).

- **Artt. 768-bis e seguenti Codice Civile** (patto di famiglia) — contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda o le partecipazioni a uno o più discendenti: uno strumento per pianificare la successione nella **proprietà**, distinta dalla successione nella gestione.
- **Modello dei tre cerchi** (R. Tagiuri, J. Davis, 1982) — schema di riferimento per l'analisi dei ruoli nelle imprese familiari.

ESEMPIO PRATICO: VERDI SRL AFFIANCA DUE MANAGER ALLA FAMIGLIA

Verdi Srl, arrivata a **20 dipendenti e 2 punti vendita**, valuta l'apertura di un e-commerce e l'accesso a un nuovo finanziamento bancario per l'investimento (guida **Programmazione e Finanza**).

Passo 1 — La mappa delle competenze. Il titolare elenca le funzioni chiave e, per ciascuna, chi oggi la presidia e con quale livello di competenza:

Funzione	Chi la presidia oggi	Competenza disponibile	Decisione
Indirizzo strategico e proprietà	Titolare	Adeguate	Resta al titolare
Vendite nei due punti vendita	Responsabile commerciale (Lezione 20)	Adeguate	Nessun cambiamento
Magazzino e logistica	Responsabile di magazzino (Lezione 16)	Adeguate	Nessun cambiamento
Finanza e rapporti con le banche	Titolare, con il commercialista	Insufficiente per un finanziamento strutturato	Manager finanza esterno
E-commerce e digitale	Nessuno	Assente	Responsabile digital esterno

Passo 2 — I ruoli dei nuovi manager. Il responsabile digital risponde del progetto e-commerce (A) con un budget e un obiettivo di vendite online per il primo anno. Il manager finanza risponde della tesoreria, del budget (guida Controllo di gestione, Lezione 10), del monitoraggio del DSCR (guida Programmazione e Finanza, Lezione 3) e della preparazione della documentazione per la banca.

Passo 3 — I poteri. Al manager finanza viene conferita una procura per le operazioni bancarie ordinarie entro un limite di importo; le operazioni straordinarie (nuovi mutui, garanzie) restano all'amministratore. La procura viene iscritta nel Registro delle Imprese, così che le banche conoscano i limiti dei poteri.

Passo 4 — Che cosa resta alla famiglia. Il titolare mantiene per sé le decisioni di proprietà e di indirizzo strategico (Lezione 20): approvazione del piano industriale, investimenti, nomina e revoca dei responsabili. Delega l'esecuzione specialistica a chi possiede competenze che in famiglia non ci sono.

Passo 5 — Il nuovo assetto. Il titolare ha ora 4 riporti diretti (responsabile commerciale, responsabile di magazzino, manager finanza, responsabile digital), un numero ben dentro il limite di 7-8 persone dirette oltre il quale la qualità del coordinamento cala (Lezione 16).

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Pensare che "essere di famiglia" garantisca la competenza.** Conseguenza: funzioni chiave gestite sotto il livello richiesto, crescita rallentata. Rimedio: valutare le competenze con gli stessi criteri usati per un esterno.
2. **Assumere un manager senza dargli poteri.** Conseguenza: il manager diventa un consulente interno senza autorità e se ne va. Rimedio: deleghe e procure scritte, con limiti chiari.
3. **Lasciare che i familiari scavalchino il manager.** Conseguenza: perdita di autorevolezza e confusione nei collaboratori. Rimedio: regole di comunicazione concordate in famiglia prima dell'inserimento.
4. **Confondere successione nella proprietà e successione nella gestione.** Conseguenza: un erede viene messo a capo dell'azienda solo perché eredita le quote. Rimedio: pianificare separatamente i due passaggi (per la proprietà, anche con strumenti come il patto di famiglia).
5. **Manager senza obiettivi misurabili.** Conseguenza: impossibile valutare se l'inserimento funziona. Rimedio: obiettivi collegati al piano industriale e verificati periodicamente.

ESERCIZIO

Per la funzione finanza, Verdi Srl confronta due alternative:

- **A)** assunzione di un manager finanza a tempo pieno con retribuzione lorda annua di 45.000 €;

- **B)** un manager finanza a tempo parziale, condiviso con altre aziende, presente 3 giornate al mese, con un compenso di 1.200 € a giornata (preventivo ipotetico ricevuto dall'azienda).
1. Stima il costo annuo di ciascuna alternativa, usando per l'alternativa A la regola pratica della Lezione 9 (costo aziendale circa il 40% sopra il lordo).
 2. Quali elementi non economici devono entrare nella decisione?

Soluzione

1. Alternativa A: $45.000 \times 1,4 = \mathbf{63.000 \text{ €}}$ circa l'anno. Alternativa B: $3 \text{ giornate} \times 12 \text{ mesi} \times 1.200 \text{ €} = \mathbf{43.200 \text{ €}}$ l'anno. La differenza è di **19.800 €** a favore dell'alternativa B.
2. Elementi da valutare: la quantità reale di lavoro (la tesoreria quotidiana e i rapporti con la banca richiedono presenza continua o bastano 3 giornate al mese?); la continuità e la conoscenza dell'azienda, maggiori con un dipendente; la possibilità di far crescere internamente una persona; la disponibilità del manager a tempo parziale nei momenti critici (per esempio durante l'istruttoria del finanziamento). Una soluzione frequente è iniziare con l'alternativa B e passare all'assunzione quando il carico di lavoro lo giustifica, inserendo il passaggio come tappa del piano industriale (Lezione 20).

IN SINTESI

- In un'impresa familiare si sovrappongono famiglia, proprietà e gestione: molti problemi nascono dal confondere questi tre piani.
- Si professionalizza quando le competenze richieste da una funzione non sono più presenti in famiglia a un livello adeguato.
- Un manager esterno funziona se ha un ruolo definito, poteri formali, obiettivi misurabili, accesso alle informazioni e il rispetto della famiglia.
- Proprietà e indirizzo strategico possono restare in famiglia; i ruoli operativi specialistici vanno affidati a chi ha le competenze.
- La successione nella proprietà e quella nella gestione sono due passaggi distinti, da pianificare separatamente.

Lezione 25 — Caso pratico riassuntivo: la riorganizzazione di Verdi Srl

Obiettivi della lezione - Ricostruire l'intero percorso di riorganizzazione di Verdi Srl, collegando ogni strumento alla lezione in cui è stato introdotto. - Riconoscere l'ordine logico degli interventi (organizzazione → persone → struttura) e le dipendenze tra uno strumento e l'altro. - Misurare i risultati di una riorganizzazione con indicatori concreti, prima e dopo. - Applicare lo stesso schema diagnostico a un'azienda diversa, stabilendo le priorità.

IL PERCORSO IN TRE FASI

Verdi Srl è passata, nell'arco delle lezioni di questa guida, da un'azienda di 5 persone gestita interamente dal titolare a un'organizzazione strutturata, con 20 dipendenti, 2 punti vendita e un secondo livello di responsabilità. Il percorso segue le tre aree della gestione aziendale presentate nella Lezione 1:

Fase	Domanda di fondo	Lezioni	Strumenti principali
1. Organizzazione	Chi fa che cosa, e come ci coordiniamo?	1-6	Organigramma, RACI, delega con soglie, obiettivi SMART, riunioni efficaci
2. Persone e contratti	Come assumiamo, inquadrriamo e misuriamo?	7-12	Forme contrattuali, CCNL, costo del lavoro, selezione, KPI, cruscotto
3. Contratti, crescita e struttura	Come proteggiamo l'azienda e la facciamo crescere senza perdere il controllo?	13-24	Contratti commerciali e condizioni generali, secondo livello di responsabilità, processi scritti, piano industriale, vendor rating, lavoro agile, gestione dei conflitti, management professionale

L'ordine non è casuale. Ogni fase si appoggia sulla precedente: non si può delegare (Lezione 4) senza sapere chi è responsabile di che cosa (Lezioni 2-3); non si possono fissare KPI utili (Lezione 11) senza obiettivi chiari (Lezione 5); non si può costruire un secondo livello di responsabilità (Lezione 16) senza processi scritti che rendano il lavoro trasferibile (Lezione 18); non si può scrivere un piano industriale credibile (Lezione 20) senza un'organizzazione capace di eseguirlo.

LE DIPENDENZE TRA GLI STRUMENTI

Alcuni strumenti ritornano in quasi tutte le lezioni e vanno considerati la "spina dorsale" della guida:

- **La matrice RACI (Lezione 3)** risolve i reclami, regola le soglie di delega, definisce i ruoli prima di assumere (Lezione 10), chiarisce chi risponde dei fornitori (Lezione 21) e scioglie i conflitti tra reparti (Lezione 23).
- **La delega con soglie (Lezione 4)** ritorna negli sconti, nelle dilazioni di pagamento (Lezione 23), nelle procure ai manager (Lezione 24).
- **Gli obiettivi SMART (Lezione 5)** diventano le tappe annuali del piano industriale (Lezione 20) e il criterio di valutazione del lavoro agile (Lezione 22).
- **Il principio "scritto, non a memoria"** unisce i contratti commerciali (Lezioni 13-14), i processi (Lezione 18), l'accordo di smart working (Lezione 22) e le regole nate dai conflitti (Lezione 23).

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

Il caso riassuntivo richiama i riferimenti principali dell'intera guida:

- **Art. 2086, secondo comma, Codice Civile** — dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati: organigramma, deleghe, processi scritti e cruscotto sono il contenuto concreto di questo dovere in una PMI.
- **Artt. 1321 e seguenti, 1456, 1523, 1742 e seguenti Codice Civile** — contratti in generale, clausola risolutiva espressa, riserva di proprietà, contratto di agenzia (Lezioni 13-15).
- **D.Lgs. 231/2002** — termini di pagamento e interessi moratori nelle transazioni commerciali (Lezioni 14 e 21).
- **CCNL applicato** (per Verdi Srl, CCNL Commercio) e **aliquote contributive INPS** — inquadramento e costo del lavoro (Lezioni 8-9).
- **Legge 81/2017, artt. 18-23** — lavoro agile (Lezione 22).
- **Art. 2087 Codice Civile e D.Lgs. 81/2008** — tutela delle condizioni di lavoro e valutazione dei rischi, compreso lo stress lavoro-correlato (Lezione 23).
- **Artt. 2203, 2209, 2475 e 768-bis Codice Civile** — institori e procuratori, amministrazione della Srl, patto di famiglia (Lezione 24).

ESEMPIO PRATICO: LA RIORGANIZZAZIONE DI VERDI SRL, PASSO PER PASSO

Passo 1 — La situazione di partenza. Verdi Srl ha 5 persone: il titolare, un magazziniere, due addetti vendita, un'impiegata amministrativa. Tutto passa dal titolare: approva ogni sconto (in media 8 telefonate al giorno), decide ogni rimborso, conosce da solo i clienti più importanti. Non ci sono contratti scritti con i clienti abituali, né procedure scritte; la riunione settimanale di un'ora con tutti assorbe 5 ore-persona.

Passo 2 — Le sei realizzazioni principali. Seguendo la guida, Verdi Srl realizza:

1. **Organigramma esplicito** con due responsabili di reparto (Lezioni 2, 16).
2. **Matrice RACI** sulle attività più critiche (reclami, sconti, chiusura contabile) — Lezione 3.
3. **Soglie di delega chiare** (es. sconti fino al 5% decisi dagli addetti vendita) — Lezione 4.
4. **Contratti scritti** con condizioni generali di vendita per i clienti abituali — Lezioni 13-14.
5. **Un cruscotto di 5 indicatori** aggiornato ogni mese — Lezione 12.
6. **Processi scritti** per le attività critiche in caso di assenza — Lezione 18.

Passo 3 — La crescita e la struttura. Su queste fondamenta, Verdi Srl affronta la fase di crescita: piano industriale triennale con secondo punto vendita, reparto B da 70.000 € a 150.000 € e responsabile commerciale dedicato (Lezione 20); vendor rating del fornitore principale (Lezione 21); lavoro agile per l'amministrazione (Lezione 22); regola RACI tra vendite e magazzino (Lezione 23); inserimento di un manager finanza e di un responsabile digital (Lezione 24).

Passo 4 — Il nuovo organigramma.

Titolare (proprietà, indirizzo strategico, piano industriale) / | | \ Resp. commerciale Resp. magazzino Manager finanza Resp. digital (2 punti vendita) (logistica, (amministrazione, (e-commerce) consegne) tesoreria, banche)

Il titolare passa da 4 riporti diretti operativi su tutto a 4 responsabili di funzione, ciascuno con un proprio team e obiettivi misurabili.

Passo 5 — Prima e dopo, in numeri.

Area	Prima	Dopo	Lezione
Dimensione	5 persone, 1 punto vendita	20 dipendenti, 2 punti vendita	2, 24
Riporti diretti del titolare	Tutti i dipendenti, su ogni tema	4 responsabili di funzione	16, 24
Approvazione sconti	Ogni sconto, 8 telefonate al giorno	Solo sconti oltre il 5%	4
Riunioni settimanali	5 ore-persona	1,5 ore-persona, più incontri mirati	6
Contratti con i clienti abituali	Ordini via email, nessun contratto	Contratto quadro e condizioni generali accettate per iscritto	13-14
Ordini urgenti consegnati in ritardo	35%	7,9%	23
Fornitore principale	80% degli acquisti, nessun monitoraggio	Vendor rating trimestrale, fornitore alternativo qualificato	21
Liquidazione IVA	Solo "a memoria" dell'impiegata storica	Checklist scritta, eseguibile anche in smart working	18, 22
Reparto B (attrezzi)	70.000 €, sotto il break-even di 105.000 €	Obiettivo 150.000 € all'Anno 3, tappa Anno 1 a 80.500 €	20

Passo 6 — Il collegamento con i numeri delle altre guide. La riorganizzazione non vive isolata. Il cruscotto della Lezione 12 si arricchisce dei KPI finanziari della guida **Controllo di gestione** (Lezione 14): il DSO di 66 giorni, contro termini contrattuali di 30, diventa un obiettivo condiviso tra vendite e amministrazione. Il piano industriale della Lezione 20 diventa il business plan della guida **Programmazione e Finanza**: investimento di 50.000 € per il nuovo punto vendita, finanziato con 35.000 € di mutuo e 15.000 € di mezzi propri, con un DSCR storico di 1,67. E il manager finanza della Lezione 24 è la persona che, ogni trimestre, ricalcola quel DSCR come strumento di allerta (guida **Crisi d'impresa**).

Passo 7 — Il calendario realistico. Una riorganizzazione di questo tipo non si fa in un mese. Uno schema realistico per una PMI:

Periodo	Interventi	Perché in quest'ordine
Mesi 1-3	Organigramma, RACI sulle 5-10 attività critiche, soglie di delega, nuovo formato delle riunioni	Liberano tempo del titolare, indispensabile per tutto il resto
Mesi 4-6	Obiettivi SMART per persona, cruscotto mensile, checklist delle attività critiche	Rendono misurabile e trasferibile il lavoro
Mesi 7-12	Contratto quadro e condizioni generali, vendor rating, nomina del secondo livello di responsabilità	Proteggono l'azienda e preparano la crescita
Anno 2 e seguenti	Piano industriale, nuovo punto vendita, lavoro agile, inserimento di manager esterni	Si costruiscono su fondamenta che ormai reggono

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- 1. Partire dalla fine.** Assumere un manager o aprire un secondo punto vendita prima di avere ruoli, deleghe e processi chiari. Conseguenza: la complessità aumenta su una struttura che non la regge. Rimedio: rispettare la sequenza organizzazione → persone → struttura.
- 2. Fare tutto insieme.** Conseguenza: il team è sommerso dai cambiamenti e nessuno strumento viene consolidato. Rimedio: un calendario per fasi, come quello del Passo 7.
- 3. Riorganizzare senza misurare.** Conseguenza: impossibile capire se i cambiamenti funzionano. Rimedio: indicatori "prima e dopo" per ogni intervento, come nella tabella del Passo 5.
- 4. Scrivere le regole e non aggiornarle.** Conseguenza: organigramma, RACI e procedure smettono di corrispondere alla realtà e nessuno li usa più. Rimedio: revisione almeno annuale, in occasione del budget.
- 5. Dimenticare il titolare.** Il titolare che delega deve cambiare anche il proprio ruolo: meno esecuzione, più indirizzo, controllo dei risultati e cura delle persone chiave. Conseguenza, se non lo fa: riprende le decisioni delegate e il sistema torna al punto di partenza.

ESERCIZIO

Gialli Srl è una società di distribuzione di articoli idraulici con 18 dipendenti, ricavi di 730.000 € e un solo titolare. La situazione:

- tutti i 18 dipendenti riportano direttamente al titolare, che dedica circa 3 ore al giorno a rispondere a richieste di autorizzazione;
- il 90% degli acquisti proviene da un unico fornitore, mai valutato in modo strutturato;
- con i clienti professionali non esistono contratti scritti; le condizioni di pagamento previste sono a 30 giorni, ma il DSO è di 75 giorni;
- la fatturazione elettronica e i solleciti sono gestiti solo da un impiegato, senza procedure scritte.

- Associa ogni problema alla lezione (o alle lezioni) della guida che fornisce lo strumento per risolverlo.
- Stabilisci l'ordine di priorità degli interventi, motivandolo.
- Calcola i crediti verso clienti oggi e quanta cassa si libererebbe riportando il DSO a 45 giorni.
- Il titolare vuole nominare un responsabile commerciale con retribuzione lorda annua di 38.000 €: stima il costo aziendale annuo.

Soluzione

- Associazione problemi-lezioni: - 18 riporti diretti e 3 ore al giorno di autorizzazioni → organigramma (Lezione 2), RACI (Lezione 3), soglie di delega (Lezione 4), secondo livello di responsabilità (Lezione 16), oltre il limite di 7-8 riporti diretti. - Fornitore unico al 90% → vendor rating e fornitore alternativo (Lezione 21), rischio di continuità (Lezione 18). - Nessun contratto scritto e DSO a 75 giorni → contratto quadro e condizioni generali con interessi di mora (Lezioni 13-14), KPI e cruscotto (Lezioni 11-12), regola RACI sulle dilazioni (Lezione 23). - Impiegato unico senza procedure → processi scritti (Lezione 18).
- Ordine di priorità: **prima** organigramma, RACI e soglie di delega, perché liberano il tempo del titolare (3 ore al giorno) senza il quale nessun altro intervento può essere seguito; **poi** la checklist delle attività amministrative critiche, perché l'assenza dell'impiegato fermerebbe fatturazione e solleciti; **quindi** contratti scritti e regole sulle dilazioni, che agiscono sul DSO; **infine** vendor rating e qualificazione di un fornitore alternativo, e la nomina dei responsabili di secondo livello. Il rischio fornitore è rilevante, ma un sistema di valutazione richiede tempo e dati: va avviato quando il titolare ha recuperato capacità di gestione.
- Crediti oggi = $730.000 \times 75 \div 365 = 150.000$ €. Con DSO a 45 giorni: $730.000 \times 45 \div 365 = 90.000$ €. Cassa liberata: $150.000 - 90.000 = 60.000$ €. Riportando il DSO ai 30 giorni contrattuali i crediti scenderebbero a 60.000 €, ma un obiettivo intermedio a 45 giorni è più realistico per il primo anno (obiettivo SMART, Lezione 5).
- Costo aziendale stimato: $38.000 \times 1,4 = 53.200$ € circa l'anno, con la regola pratica della Lezione 9 (da verificare con il consulente del lavoro sul CCNL effettivamente applicato).

IN SINTESI

- Verdi Srl è passata da 5 persone gestite interamente dal titolare a 20 dipendenti, 2 punti vendita e 4 responsabili di funzione, seguendo la sequenza organizzazione → persone → struttura.
- Gli strumenti "spina dorsale" della guida (RACI, delega con soglie, obiettivi SMART, regole scritte) ritornano in quasi ogni lezione e si rafforzano a vicenda.
- Una riorganizzazione si misura con indicatori prima e dopo: telefonate di autorizzazione, ore di riunione, ritardi nelle consegne, dipendenza dai fornitori, DSO.
- La gestione aziendale si collega direttamente ai numeri delle altre guide: contabilità analitica, KPI finanziari, business plan, DSCR, allerta della crisi.
- Non serve fare tutto insieme: serve sapere in che ordine farlo, con un calendario realistico per fasi.

✚ **Se hai seguito la guida fin qui:** hai lo schema completo per fare la stessa cosa nella tua azienda, un passo alla volta — non serve farlo tutto insieme, ma sapere in che ordine farlo (organizzazione → persone → struttura) evita di costruire i livelli successivi su fondamenta che non reggono ancora.

Indice riassuntivo dei moduli (per la struttura video)

#	Lezione	Livello	Durata video stimata
1	Cos'è la gestione aziendale	Base	8 min
2	Organigramma	Base	10 min
3	La matrice RACI	Base	12 min
4	Il valore della delega	Base	10 min
5	Obiettivi SMART	Base	8 min
6	Le riunioni che funzionano	Base	8 min
7	Forme contrattuali di lavoro	Intermedio	10 min
8	Il CCNL	Intermedio	8 min
9	Il costo del lavoro	Intermedio	12 min
10	Selezione e inserimento	Intermedio	10 min
11	KPI operativi	Intermedio	10 min
12	Cruscotto di indicatori essenziali	Intermedio	12 min
13	Contrattualistica commerciale essenziale	Avanzato	14 min
14	Condizioni generali di vendita	Avanzato	12 min
15	Agenzia e altri rapporti commerciali	Avanzato	10 min
16	Delegare davvero	Avanzato	10 min
17	Gestire la crescita	Avanzato	10 min
18	Processi vs persone	Avanzato	10 min
19	Errori comuni	Avanzato	8 min
20	Il piano industriale e gli obiettivi strategici	Avanzato	12 min
21	Fornitori strategici e vendor rating	Avanzato	10 min
22	Il lavoro agile (smart working)	Avanzato	12 min
23	La gestione dei conflitti interni	Avanzato	10 min
24	Da PMI familiare a struttura manageriale	Avanzato	12 min
25	Caso pratico riassuntivo	Avanzato	14 min

Totale stimato: ~262 minuti (~4h22) di video.

Fonti normative e verifiche usate per questa guida

- Codice Civile: artt. 1321 e ss. (contratti in generale), art. 1456 (clausola risolutiva espressa), art. 1523 (riserva di proprietà), artt. 1742 e ss. (contratto di agenzia)
- Aliquote contributive INPS 2026 (ordinarie e agevolazioni apprendistato)
- CCNL di settore (varia per attività — nell'esempio, CCNL Commercio)
- Legge 81/2017 (disciplina del lavoro agile/smart working)

Ricontrollate al 26/09/2026 tramite ricerca web mirata: come per la guida Fisco, le percentuali su costo del lavoro e agevolazioni contributive vanno riverificate a ogni utilizzo reale, perché cambiano con la contrattazione collettiva e la normativa annuale.

FONTI AGGIUNTIVE VERIFICATE PER L'EDIZIONE AMPLIATA

- Codice Civile, art. 2086 (commi 1 e 2, come modificato dal D.Lgs. 14/2019) — testo su Brocardi: <https://brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-i/art2086.html>
- Codice Civile, art. 2475 (primo comma sugli assetti; ultimo comma con rinvio all'art. 2381) — <https://brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-vii/sezione-iii/art2475.html>
- Codice Civile, art. 2381 (contenuto e limiti della delega, adeguatezza degli assetti) — <https://brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-vi-bis/art2381.html>
- Codice Civile, art. 2104 (diligenza e obbedienza del prestatore di lavoro) — <https://brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-iii/art2104.html>
- Codice Civile, art. 2103 (mansioni del lavoratore, testo riformato dal D.Lgs. 81/2015) — <https://brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-iii/art2103.html>
- Codice Civile, artt. 2478 e 2479-bis (libro delle decisioni dei soci, assemblea della Srl) — <https://www.filodiritto.com/codici/codice-civile/capo-vii-della-societa-responsabilita-limitata/art-2479-bis>
- D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), art. 3 — <https://brocardi.it/codice-crisi-impresa/parte-prima/titolo-i/capo-ii/sezione-i/art3.html>
- D.Lgs. 81/2008, artt. 16 e 17 (delega di funzioni in materia di sicurezza e obblighi non delegabili) — <https://www.puntosicuro.it/datore-di-lavoro-C-71/decreto-81/2008-quali-sono-le-caratteristiche-della-delega-di-funzioni-AR-24414/>
- D.Lgs. 66/2003, art. 1, comma 2, lett. a) (definizione di orario di lavoro) — <https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/news-sicurezza/orario-di-lavoro-note>
- UNI EN ISO 9001:2015, punto 5.3 (ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione) — <https://www.dqsglobal.com/it/esplora/centro-di-apprendimento-dqs/cosa-fa-un-responsabile-della-gestione-della-qualita>
- H. Fayol, *Administration industrielle et générale* (1916) — https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Fayol
- H. Mintzberg, *The Structuring of Organizations* (1979) — <https://www.open.edu/openlearn/money-business/business-strategy-studies/what-are-mintzbergs-five-components-organisation-the-one-minute-guide>
- Responsibility Assignment Matrix / RACI (PMI, *PMBOK Guide*) — https://en.wikipedia.org/wiki/Responsibility_assignment_matrix
- G. T. Doran, "There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives", *Management Review*, vol. 70, n. 11, 1981 — https://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria
- P. F. Drucker, *The Practice of Management* (1954), *management by objectives* — https://en.wikipedia.org/wiki/Management_by_objectives
- K. Schwaber, J. Sutherland, *The Scrum Guide* (2020), Daily Scrum di 15 minuti — <https://michaelvzdos.com/resources/scrum-event-daily-scrum-sg2020>
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — artt. 1, 4-12 (part-time), 19-29 (tempo determinato), 41-47 (apprendistato).
- L. 8 agosto 2025, n. 118 (conversione del c.d. decreto Economia), che proroga al 31/12/2026 le causali individuate dalle parti nei contratti a termine — sintesi: Dottrina per il Lavoro, «Contratti a termine – causale per esigenze individuate dalle parti fino al 31 dicembre 2026» (<https://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/dottrina-per-il-lavoro-contratti-a-termine-causale-per-esigenze-individuate-dalle-parti-fino-al-31-dicembre-2026>); IPSOA Quotidiano, 26/08/2025 (<https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/08/26/contratti-tempo-determinato-causali-individuali-2026>).
- L. 92/2012, art. 2, c. 28 e D.L. 87/2018 — contributo addizionale NASpl sui contratti a termine (1,4% + 0,5 punti per rinnovo).
- L. 296/2006, art. 1, c. 773 — aliquote apprendistato (10%; 1,5% e 3% per i datori fino a 9 addetti); maggiorazione 1,61% (NASpl 1,31% + 0,30% formazione continua): Assolombarda, «Apprendistato – Agevolazioni contributive» (<https://www.assolombarda.it/servizi/lavoro-e-previdenza/piattaforma-dei-contratti-di-lavoro/sezioni/lapprendistato/agevolazioni-contributive>); Money.it, «Contributi per apprendistato» (<https://www.money.it/contributi-apprendistato-come-funzionano-aliquote-inps>).
- CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio), rinnovo 22/03/2024, scadenza 31/03/2027 — tabella retributiva dal 01/11/2025 (III livello 1.983,91 €): ilccnl.it (<https://ilccnl.it/ccnl/terziario---confcommercio/commercio---confcommercio/tabelleretributive>); tranches di aumento del 01/11/2026 (III livello +40,47 €): Fiscoetasse (<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12192-ccnl-commercio-retribuzioni-livelli-il-testo-in-vigore.html>).
- Costituzione, artt. 36 e 39; Codice Civile, artt. 2070, 2096, 2103, 2120, 2086.
- D.L. 338/1989, art. 1 (conv. L. 389/1989) e L. 549/1995, art. 2, c. 25 — minimale contributivo.
- L. 296/2006, art. 1, cc. 1175 e 1180 — condizioni per le agevolazioni; comunicazione obbligatoria di assunzione.
- L. 297/1982, art. 3 — contributo aggiuntivo 0,50% sulla quota TFR.
- D.Lgs. 104/2022 (decreto Trasparenza), artt. 1 e 7; L. 203/2024 (Collegato lavoro) — prova nei contratti a termine.
- L. 300/1970, art. 8; D.Lgs. 276/2003, art. 10; D.Lgs. 198/2006; D.Lgs. 81/2008, art. 37.
- D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), art. 3.

- Kaplan R.S., Norton D.P., *The Balanced Scorecard*, Harvard Business School Press, 1996; Parmenter D., *Key Performance Indicators*, Wiley; Goodhart C., 1975.
- D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, artt. 4, 5, 6, 7 (termini di pagamento, interessi di mora, indennizzo forfettario di 40 euro, nullità delle clausole gravemente inique) — testo su https://www.codiceappalti.it/dlgs_231_2002/Art_6_Risarcimento_dei_costi_di_recupero/5929 e https://www.codiceappalti.it/dlgs_231_2002/Art_7_Nullità/5930
- Comunicato MEF, GU n. 163 del 16 luglio 2026: tasso di riferimento 2,40% per il secondo semestre 2026 (mora 10,40%) — Fiscal Focus: <https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/il-quotidiano/articoli-fisco/ritardi-nei-pagamenti-interessi-di-mora-al-10-40-dal-1deg-luglio-2026,3,186713> ; Edotto: <https://edotto.com/articolo/ritardi-nei-pagamenti-commerciali-interessi-di-mora-dal-1-luglio-2026>
- DM MEF 10 dicembre 2025: saggio degli interessi legali all'1,60% dal 1° gennaio 2026 (art. 1284 c.c.) — Assolombarda: <https://www.assolombarda.it/servizi/diritto-di-impresa/informazioni/tasso-legale-nel-2026-all1-60>
- Art. 1229 c.c. (clausole di esonero da responsabilità) — Brocardi: <https://brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-iii/art1229.html>
- Artt. 1341-1342 c.c. (condizioni generali, specifica approvazione; Cass. 17939/2018 sul richiamo cumulativo) — ECNews: <https://www.ecnews.it/legale/diritto-civile/obbligazioni-e-contratti/clausole-vessatorie-approvazione-iscripto-attenzione-al-richiamo-cumulativo/>
- Art. 1382 c.c. (clausola penale) — Brocardi: <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-v/sezione-ii/art1382.html> ; art. 1384 c.c. (riduzione della penale): <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-v/sezione-ii/art1384.html>
- Art. 1454 c.c. (diffida ad adempiere, termine non inferiore a 15 giorni) — Brocardi: <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-xiv/sezione-i/art1454.html>
- Art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa: dichiarazione della parte interessata, obbligazioni specifiche) — Brocardi: <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-xiv/sezione-i/art1456.html>
- Artt. 1524-1526 c.c. (opponibilità della riserva di proprietà, soglia di 1/8, effetti della risoluzione) — Brocardi: <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-i/sezione-ii/art1524.html> e <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-i/sezione-ii/art1525.html>
- Reg. (UE) n. 1215/2012, art. 25 (accordo sul foro competente) — ECNews su Cass. SS.UU. 361/2023: <https://www.ecnews.it/legale/procedura-civile/procedimenti-di-cognizione/la-clausola-proroga-della-competenza-giurisdizionale-contenuta-condizioni-general-contratto-non-sottoscritte-ne-espressamente-richiamata-nel-testo-contrattuale-inefficace/>
- Artt. 1742, 1750, 1751, 1751-bis c.c. (agenzia: prova scritta, preavviso, indennità, patto di non concorrenza) — Brocardi: <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-x/art1751.html> e <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-x/art1751bis.html> ; Filodiritto, Capo X: <https://www.filodiritto.com/codici/codice-civile/capo-x-del-contratto-di-agenzia>
- Cass. n. 1078/1999 (distinzione agente/procacciatore d'affari) — Brocardi: <https://brocardi.it/massimario/7818.html>
- Enasarco 2026: aliquota 17%, massimali 30.478 € (plurimandatari) e 45.717 € (monomandatari) — ECNews: <https://www.ecnews.it/lavoro/imposte-contributi-e-premi/contributi-e-premi/fondazione-enasarco-minimali-massimali-aliquote-2026/>
- AEC Commercio 2009 e indennità di cessazione (FIRR, ISC, meritocratica) — NT+ Fisco Il Sole 24 Ore: <https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/schede/agenti-commercio-indennita-cessazione-rapporto-AFhewkQC>
- Art. 2086, secondo comma, c.c. (assetti adeguati, introdotto dal D.Lgs. 14/2019) — Brocardi: <https://brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-i/art2086.html>
- D.Lgs. 151/2001, art. 16 (congedo di maternità di cinque mesi) — testo coordinato: https://unipa.it/servizi/ricercadatieneo/.content/documenti/assegni/modulistica/mat_11_Testo-DLgs-26.03.2001-n-151-coordinato-con-DLgs-15-giugno-2015-n-80.pdf
- V. A. Graicunas, "Relationship in Organization" (1933) e L. F. Urwick, "The Manager's Span of Control", HBR 1956 — <https://www.nickols.us/graicunas.htm>
- L. E. Greiner, "Evolution and Revolution as Organizations Grow", Harvard Business Review, 1972 — https://naturalsciences.ucmerced.edu/sites/g/files/ufvvjh1296/f/page/documents/evolution_and_revolution_as_organizations_grow.pdf
- Legge 22 maggio 2017, n. 81, artt. 18-23 (lavoro agile), testo vigente: Brocardi.it, <https://brocardi.it/lavoro-agile/capo-ii/art18.html> (e artt. 19, 21, 22, 23 alle pagine corrispondenti)
- Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Collegato lavoro), art. 14: comunicazione del lavoro agile entro 5 giorni dall'avvio; Ministero del Lavoro, circolare n. 6/2025 — sintesi: <https://www.informazionefiscale.it/Smart-working-lavoro-agile-comunicazione-obbligatoria-5-giorni> ; <https://edotto.com/articolo/smart-working-e-collegato-lavoro-disciplinati-i-termini-di-comunicazione>
- D.Lgs. 276/2003, art. 19, comma 3 (sanzione da 100 a 500 euro per lavoratore per omessa comunicazione), richiamato dall'art. 23 L. 81/2017
- D.M. Lavoro n. 149/2022 (modalità della comunicazione obbligatoria del lavoro agile)

- Protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato, 7 dicembre 2021 — sintesi: <https://www.informazionefiscale.it/smart-working-2022-cosa-cambia-lavoratori-privati-Protocollo>
- Legge 18 luglio 2025, n. 106 (tutele per lavoratori con patologie oncologiche, croniche o invalidanti; priorità di accesso al lavoro agile al rientro dal congedo) — <https://brocardi.it/notizie-giuridiche/legge-congedo-fino-anni-smart-working-prioritario-lavoratori-fragili/6329.html>
- Art. 2086, secondo comma, Codice Civile (assetti adeguati), introdotto dal D.Lgs. 14/2019 — <https://brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-i/art2086.html>
- Art. 2087 Codice Civile (tutela delle condizioni di lavoro) — <https://brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-i/art2087.html>
- Artt. 2203 e 2209 Codice Civile (istitutore, procuratori) — <https://brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-iii/sezione-iii/art2203.html> ; <https://brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-iii/sezione-iii/art2209.html>
- Art. 768-bis Codice Civile (patto di famiglia) — <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-v-bis/art768bis.html>
- Art. 2475 Codice Civile (amministrazione della Srl; istituzione degli assetti riservata agli amministratori)
- D.Lgs. 231/2002 (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: termine di 30 giorni, fino a 60 se pattuito espressamente, interessi moratori al tasso BCE + 8 punti) — <https://www.ecnews.it/fiscale/societa-e-bilancio/bilancio/gli-interessi-moratori-2/>
- Legge 18 giugno 1998, n. 192, art. 9 (abuso di dipendenza economica) — <https://www.diritto.it/abuso-dipendenza-economica-nozione-ambito-applicazione/>
- UNI EN ISO 9001:2015, punto 8.4 (controllo dei fornitori esterni) e pubblicazione della ISO 9001:2026 con transizione triennale — <https://www.lrq.com/it-it/ultime-notizie/revisione-iso-9001-confermata-data-pubblicazione/> ; <https://www.nsf.org/au/en/knowledge-library/iso-90012026-published-on-september-16-2026-what-quality-leaders-need-to-know>
- D.Lgs. 81/2008, art. 28 (valutazione dei rischi, compreso lo stress lavoro-correlato); Legge 15 gennaio 2021, n. 4 (ratifica della Convenzione ILO n. 190 su violenza e molestie)
- Borsa Italiana, "Guida al piano industriale" (2003)
- P. Kraljic, "Purchasing Must Become Supply Management", Harvard Business Review, 1983 (matrice di Kraljic)
- Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (cinque stili di gestione del conflitto); R. Fisher, W. Ury, "Getting to Yes", 1981
- R. Tagiuri, J. Davis, modello dei tre cerchi dell'impresa familiare (1982)

Materiale didattico a scopo formativo, aggiornato alla normativa in vigore alla data di pubblicazione. Non sostituisce una consulenza professionale personalizzata. © SkillEasy — riproduzione e diffusione vietate.